



2025年税务稽查风险、重点、热点事项及应对措施

主讲人：侯亮





目录

Contents

1 以风险为导向的新型税务稽查模式及应对技巧

2 增值税税务稽查的常见风险点及化解之道

3 企业所得税税务稽查的常见风险点及化解之道

4 个人所得税税务稽查的常见风险点及化解之道

5 增值税发票的常见风险点及化解之道

6 企业注销后的税务稽查及税案警示



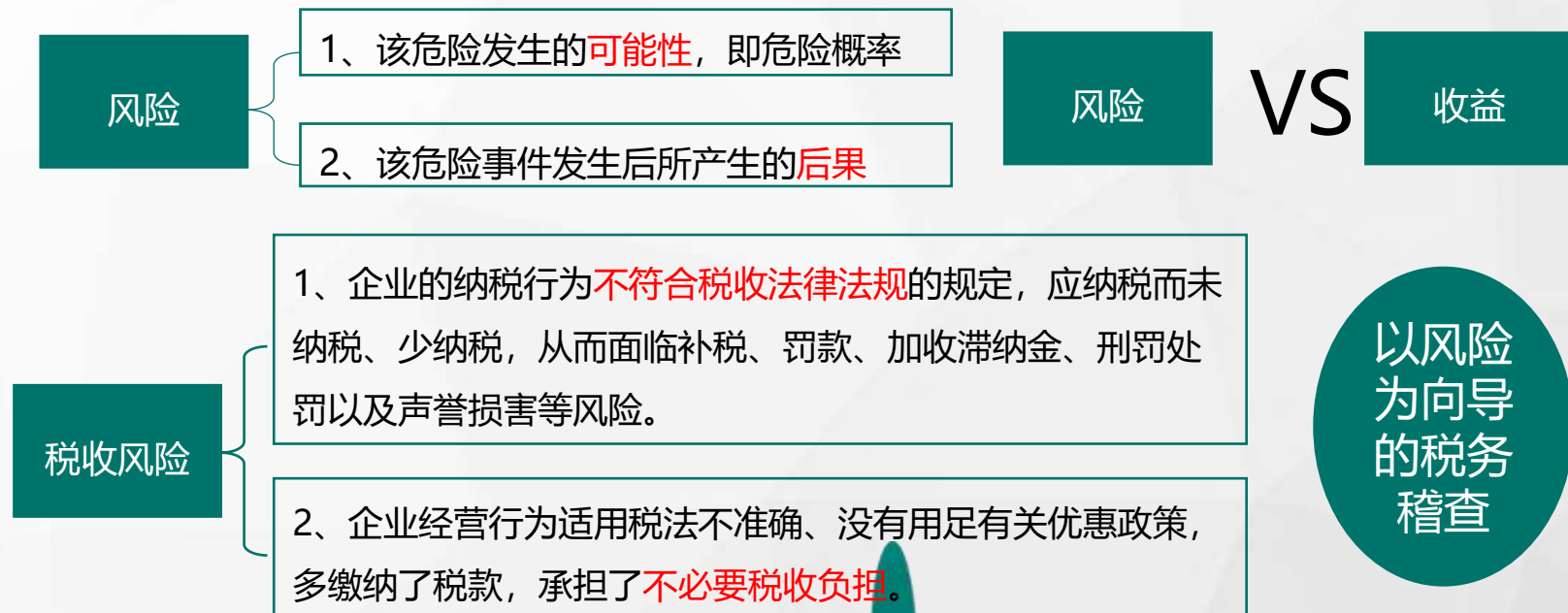
01

以风险为导向的新型税务稽查模式及应对技巧

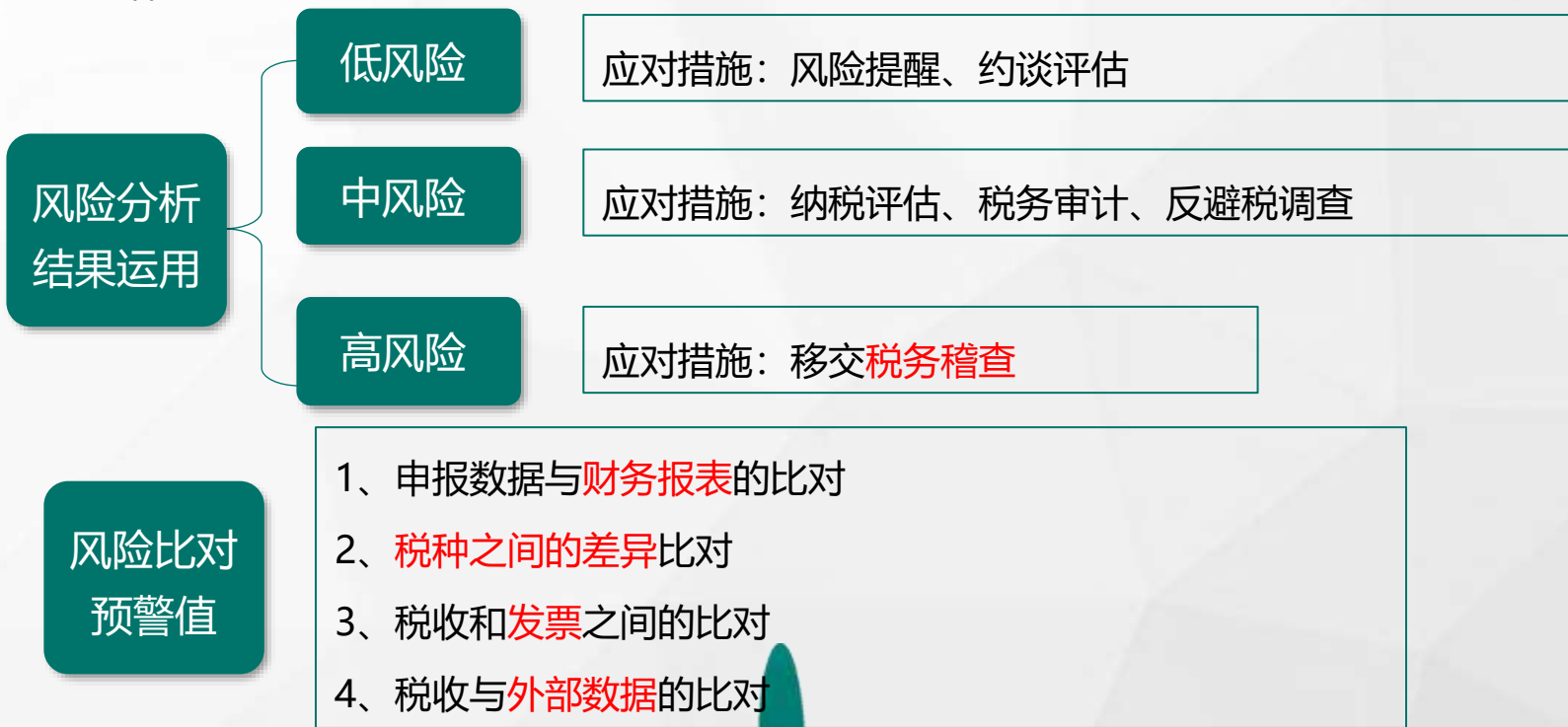


一、以风险为导向的税务稽查：

风险，指某种**特定的危险事件**（事故或意外事件）发生的可能性与其产生的后果的组合。



以**风险管理**为导向的新型税务管理模式，建设“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系。



一、财务报表风险分析方法：

会计恒等式： 资产=负债+所有者权益（资产负债表）

所有者权益=资产-负债

利润=收入-费用（利润表）

净利润的去向
就是资产负债
表中的所有者权益

所有者权益=资产-负债+收入-费用



期末资产=期末负债+期初所有者权益+本期净利润-本年度实际分红

本期净利润=期末资产-（期末负债+期初所有者权益）+本年度实际分红

财务造假的基本原理：如果上市公司虚增利润，那体现在恒等式里，要么是虚减负债，要么是虚增资产，由于虚减负债比较困难，因此虚增资产是财务造假最常见的手段

举个栗子



【案例】某企业《资产负债表》、《利润表》相关数据如下：

资产合计：

期末余额：86336254.70元，期初余额：55341121.84元；

负债合计：

期末余额：22300000元， 期初余额：34000000元；

所有者权益合计：

期末余额：68326079.11元， 期初余额：55679733.99元；

净利润：4754329元；

本期未见向股东有分红的情况

本期净利润=期末资产-（期末负债+期初所有者权益）

= 86336254.70 - (22300000 + 55679733.99) = 8356520.71元

相关分析

1、正相关关系，是指两个关联的涉税指标数据**同方向、同幅度**变动。

如：（1）企业的**获利能力**与**税收能力**正相关关系，企业的获利能力越强，税收能力越强；

（2）**偿债能力**与**税收能力**是正相关关系，企业的偿债能力越强，税收能力越强；

（3）**营运能力**与**税收能力**是正相关关系，企业的营运能力越强，税收能力越强。

（4）其他。如：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、净资产收益率、利润率与增值税、所得税增长的关联影响等。

2、负相关关系，是指两个关联的涉税指标数据呈**相反方向**变化。如：（1）原材料价格上升、能耗增加、企业利润下降、应纳税所得额减少，是典型的负相关关系。（2）**资产负债率上升**、费用上升、利润下降、税负降低、税收风险高，是负相关关系。

相关系数取值在1到-1之间。1表示两个变量完全相关，-1表示两个变量完全负相关，0表示两个变量不相关。数据越趋近于0，表示两者相关关系越弱。



2023年末，A公司预收账款余额高达615万元。同时，存货余额也高达4800多万元。根据经营一般规律，预收账款与存货数量成反比，但公司预收账款与存货却成正比状态。针对A公司预收账款与期末存货的不配比的现象。

A公司财务人员对于预收账款与期末存货不配比的问题解释说：主要是2023年以前预收的模具开发款项。但企业预收账款时既没有开具发票，随后也没有将资金正式投入生产，因此认为不用申报纳税。

税务人员围绕疑点进行了实地核查：A公司收取预收款的主要是对外开发模具生产线，**并且生产工期已经远远超过12个月**。根据《增值税暂行条例实施细则》第三十八条第四款“采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天，但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到**预收款**或者**书面合同约定的**收款日期的当天”之规定，A公司收取的预收款615万元，增值税纳税义务时间已经发生，因此应补缴增值税79.95万元。

二、税际差异的比对的风险分析：

1、企业所得税与个人所得税的关系：

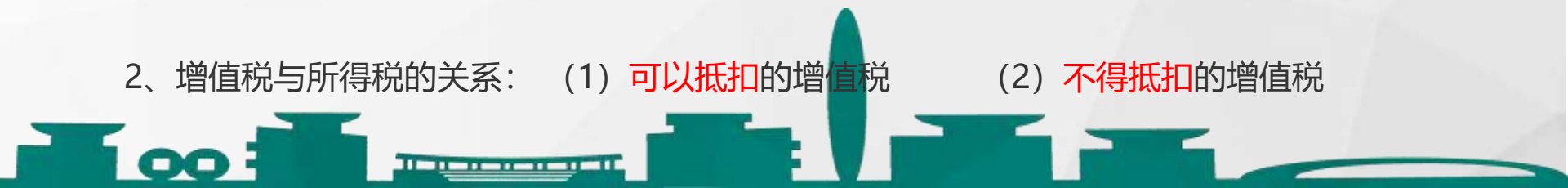
- (1) 工资薪金：（工资表）**未依法履行个人所得税扣缴义务**的工资薪金不得在税前扣除。
- (2) 劳务报酬等：凭发票在税前扣除。

2、税金及附加与所得税的关系（损益类科目）：“税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；

计入成本的税金：

关税，车辆购置税，契税，耕地占用税以及烟叶税。**分期在税前扣除。**

2、增值税与所得税的关系：（1）**可以抵扣**的增值税 （2）**不得抵扣**的增值税



4、增值税的进项税与销项税

风险点一：进项税额变动率与销项税额变动率配比异常

进项税额变动率 = $(\text{本期进项税额} - \text{基期进项税额}) \div \text{基期进项税额} \times 100\%$

销项税额变动率 = $(\text{本期销项税额} - \text{基期销项税额}) \div \text{基期销项税额} \times 100\%$

指标值 = $(\text{进项税额变动率} - \text{销项税额变动率}) \div \text{销项税额变动率} \times 100\%$

正常区间：±10%

进项税额变动率与销项税额变动率同方向变化，除特殊情况外变化幅度基本一致，进项税变动率远高于销项税变动率

- 有进无销
- 有销无进
- 进销严重背离

异常扣
税凭证

风险点二：进项税额大于进项税额控制额

本期进项税金控制额 = $(\text{期末存货增加额} + \text{本期销售成本} + \text{期末应付账款减少额}) \times \text{主要外购货物的增值税税率} + \text{本期运费支出数} \times 9\%$

计算公式：指标值 = $(\text{本期进项税额} \div \text{进项税额控制额} - 1) \times 100\%$;

进项税额变动率与成本费用变动率配比异常：

进项税额变动率 = $(\text{本期进项税额} - \text{基期进项税额}) \div \text{基期进项税额} \times 100\%$

成本费用变动率 = $(\text{本期成本费用} - \text{基期成本费用}) \div \text{基期成本费用} \times 100\%$

指标值 = $(\text{进项税额变动率} - \text{成本费用变动率}) \div \text{成本费用变动率} \times 100\%$

正常区间：±10%

一般情况：成本费用 ≥ 进项税（存在不得抵扣进项税的情形）

特殊情况：与生产经营无关的支出

进项税额变动率与成本费用变动率同方向变化，除特殊情况外变化幅度基本一致，进项税变动率远高于成本费用变动率（虚抵进项？）



5、增值税与企业所得税收入不一致：

6、增值税与印花税计税依据不一致：

7、企业所得税与个人所得税的协同管理：

8、增值税（销售车辆）与车辆购置税计税依据的不一致：

9、增值税与增值税的抵扣凭证

10、企业所得税与税前扣除凭证



三、各税种和发票之间的比对的风险分析：

1、增值税发票开具金额大于增值税申报收入的风险分析：

《国家税务总局关于印发〈增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）〉的通知》（税总发〔2017〕124号，以下简称“124号文”）的规定，税务机关对增值税一般纳税人**销项比对**时，要求当期**开具发票（不包含不征税发票）的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数**。



填开发票的单位和个人必须在发生经营业务**确认营业收入**时开具发票。未发生经营业务**一律不准**开具发票。

——**发票管理办法实施细则**

开票收入

未开票收入

风险提示：

- 1、未按照规定开具增值税发票的风险
- 2、少申报增值税风险

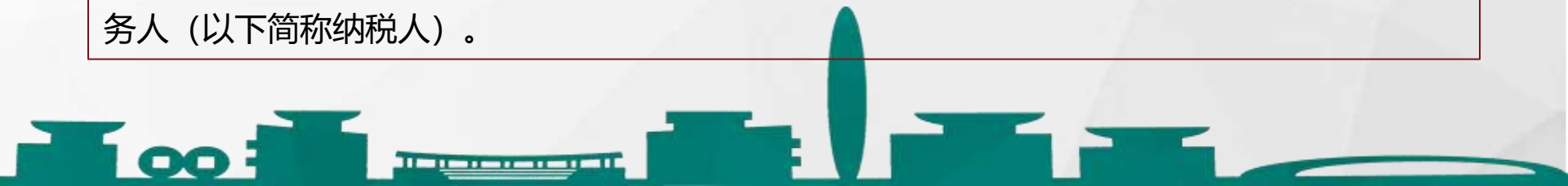
2、从租计征的房产税计税依据小于增值税计税依据的风险分析：

企业开具了品目为房产经营租赁的增值税发票，并对增值税进行了纳税申报，但未对房产从租计征房产税或者房产税计税依据小于增值税发票金额，从而产生未缴纳或未足额缴纳房产税的涉税风险。

风险应对：有可能存在转租的行为

《房产税暂行条例》第二条规定：房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的，由经营管理的单位缴纳。产权出典的，由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人缴纳。

前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人，统称为纳税义务人（以下简称纳税人）。



四、涉税业务云化服务与各部门协同治税：

办税实行云化服务，全流程办税：减少人为干扰。

全面数字化的电子发票，简称“全电发票”。

纳税人通过实名验证后，无需使用税控专用设备，无需办理发票票种核定，无需领用全电发票，使用电子发票服务平台即可开票。

电子发票服务平台自动接收纳税人业务处理过程中存在的问题并进行智能答疑；

全国统一的电子发票服务平台24小时在线免费为纳税人提供全面数字化的电子发票(以下称全电发票)开具、交付、查验等服务，实现经济交易信息“一票式”集成，有利于降低征纳成本。



通过大数据核查，自然人税收管理系统，建立起对**自然人以身份证、手机号**为纽带的自然人涉税信息“**一人式**”归集，自然人各种收入事项将无所遁形。

往后余生，最懂你的就是税务局

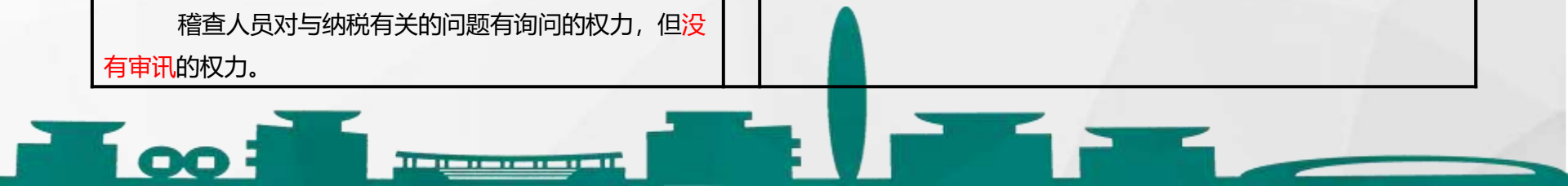
《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》印发，联合惩戒单位由21个扩大到34个，惩戒范围由18项扩大到28项。

一旦成了失信企业，将成为重点监督对象，**并在财政补贴和资金支持，优惠政策支持，政府采购，政府项目合作，融资授信，保险购买，企业认证，评选表彰，土地供应，招标投标，乃至重组上市**等方方面面受到限制或禁止。



税务稽查的应对方式

■ 学会拒绝		■ 留意文书签章	
如果稽查人员没有提供规定文件或未按程序索取资料，可以婉拒提供相关资料。如：华润集团要求下属任何企业遇到税务检查必须核实相关的文件或资料，否则下属企业无权直接提供。		比如稽查人员想查看当年的账，必须是某某市（下设区）税务局的公章。	
■ 知晓权利		■ 知晓权利	
税务局没有搜查权，不可以强行打开纳税人的资料保险柜、抽屉，不得以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料，不得以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取证据材料，更不可以搜身，也不可以强行将纳税人的电脑、硬盘等带走。 稽查人员对与纳税有关的问题有询问的权力，但没有审讯的权力。		稽查人员更没有限制人身自由的权力，有的稽查局以不提供资料、不交待或不承认问题为由不允许纳税人下班，不允许离开的做法是错误的、是违法的行为。如果发生上述情况，稽查人员所取得的证据是违反法律程序的，法院通常不会支持，纳税人应注意保留相关的证据，以便将来复议、诉讼时使用。	



五、企业是如何被税务机关盯上的——稽查选案

(一) 稽查案源的主要来源：

- 1、举报（内部举报、外部举报）
- 2、协查（虚开增值税专用发票）
- 3、**税负率等异常指标**（大数据税务预警值指标、风险推送。横向、纵向）
- 4、**双随机一公开**（稽查的间隔、年度稽查重点）
- 5、**专项检查**、移送、交办、转办

(二) 案源管理的具体流程：

案源信息的收集

案源的分类处理

案源的立案分配

处理结果的使用

《税务稽查案件办理程序规定》第十三条：待查对象确定后，经**稽查局局长**批准实施立案检查。必要时，依照法律法规的规定，稽查局**可以在立案前**进行检查。



《税务稽查案件办理程序》的变化要点：

1、明确了税务稽查立案前检查：

立案前检查的要点

1、立案前检查与立案后检查的关系

- 1、均属于检查环节的一部分，适用检查环节的所有程序
- 2、工作流程是贯通的（立案前检查取得的资料可以作为后续检查的证据资料使用、立案前后的人员原则上应保持一致）
- 3、立案前检查慎用“税收强制措施和强制执行手段”

2、准确把握立案前检查的适用原则

- 1、统筹安排，必要时才采用立案前检查
- 2、严格审批手续，各省级稽查局要完善立案前检查的标准（案源管理的集体审议通过、稽查局局长审批）
- 3、对立案有时限规定的，从其规定。

立案前检查应当自实施检查之日起30日内完成，特殊情况可以延长，但要报稽查局局长审批，只能延长一次，延长时间不得超过30日。

2、明确了稽查执法全过程记录要求（新增）：

《规定》**第十一条** 税务稽查案件办理**应当**通过**文字、音像**等形式，对**案件办理**的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行**全过程记录**。



《行政处罚法》第四十七条 行政机关**应当**依法以**文字、音像**等形式，对**行政处罚**的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。

《执法全过程记录实施办法(试行)》(税总办发 2019561号)第二条 “本办法所称执法全过是指税务机关采用**文字、音像**记录的形式对**税务执法**的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，实现执法全过程**部过留痕**和**可回溯管理**的活动。

行政处罚  案件办理（执法活动）

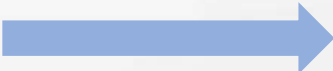
防范不可测风险的发生：查封、扣押、强制执行等**对纳税人权益影响比较大**的执法活动，以及听证、复议、约谈、送达等**风险较大的执法事项**应当进行**影像记录**。

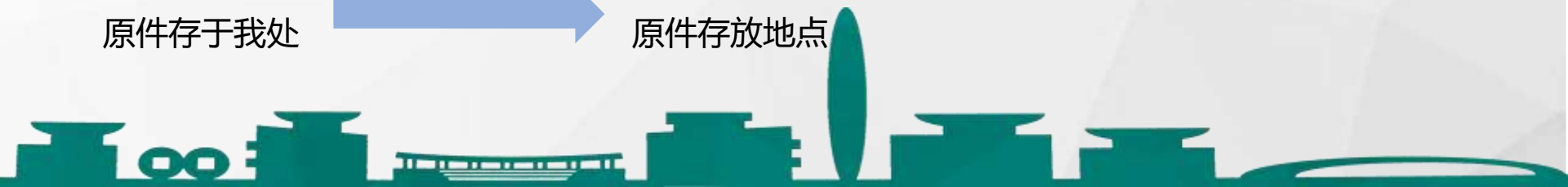
3、优化了提取证据资料的规定（新增）：

《规定》**第十九条** 需要提取证据**材料原件**的，应当向当事人出具**提取证据专用收据**，由当事人核对后**签章确认**。对需要退还的证据材料原件，检查结束后应当**及时退还**，并履行相关签收手续。需要将**已开具的纸质发票**调出查验时，应当向被查验的单位或者个人开具**发票换票证**；需要将**空白纸质发票**调出查验时，应当向被查验的单位或者个人开具**调验空白发票收据**。经查无问题的，应当及时退还，并履行相关签收手续。

注：调取**电子发票**的，按照23条调取“**电子数据**”的有关规定执行。

提取证据材料复制件的，应当由**当事人**或者**原件保存单位**（个人）在复制件上注明“**与原件核对无误**”及**原件存放地点**，并签章。

原件存于我处  原件存放地点

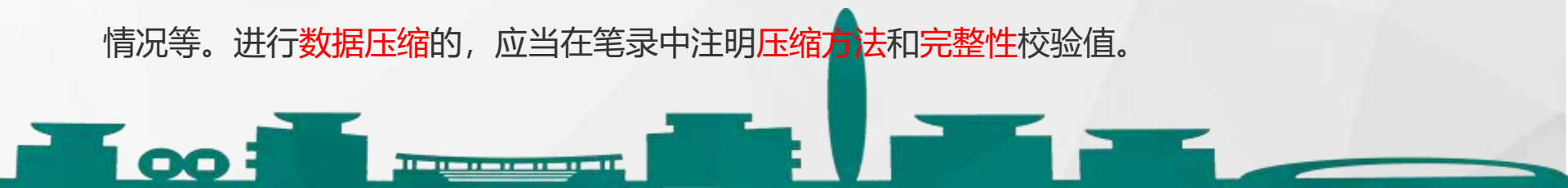


4、细化了提取电子数据的程序：

《规定》**第二十三条** 以电子数据的内容**证明案件事实**的，检查人员**可以**要求当事人将电子数据**打印成纸质资料**，在纸质资料上注明数据出处、打印场所、打印时间或者提供时间，注明“**与电子数据核对无误**”，并由当事人签章。

需要以**有形载体形式固定电子数据**的，检查人员应当与**提供电子数据的个人、单位的法定代表人或者财务负责人或者经单位授权的其他人员**一起将电子数据**复制到存储介质上并封存**，同时在封存包装物上注明制作方法、制作时间、制作人、文件格式及大小等，注明“**与原始载体记载的电子数据核对无误**”，并由电子数据提供人签章。

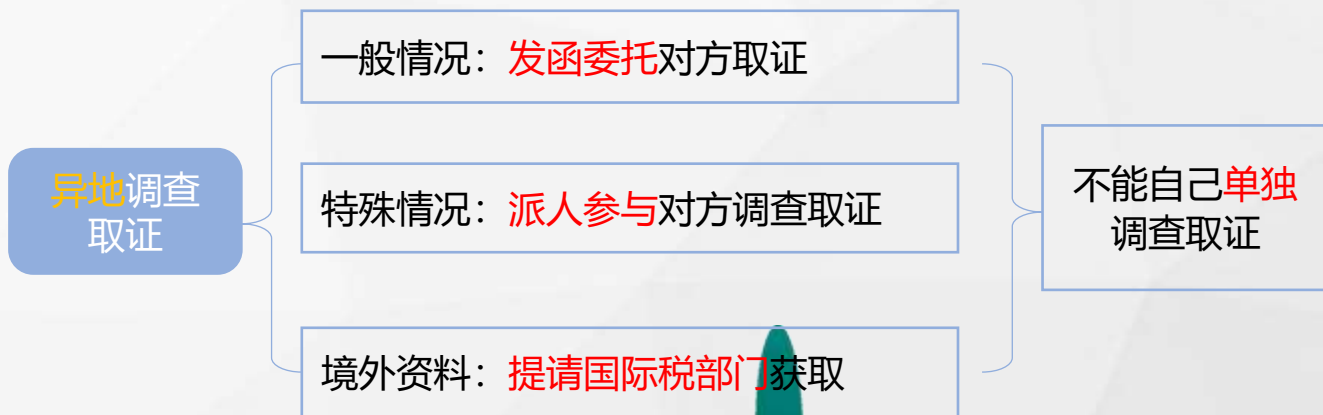
收集、提取电子数据，检查人员**应当制作现场笔录**，**注明**电子数据的来源、事由、证明目的或者对象，提取时间、地点、方法、过程，原始存储介质的存放地点以及对电子数据存储介质的签封情况等。进行**数据压缩**的，应当在笔录中注明**压缩方法**和**完整性**校验值。



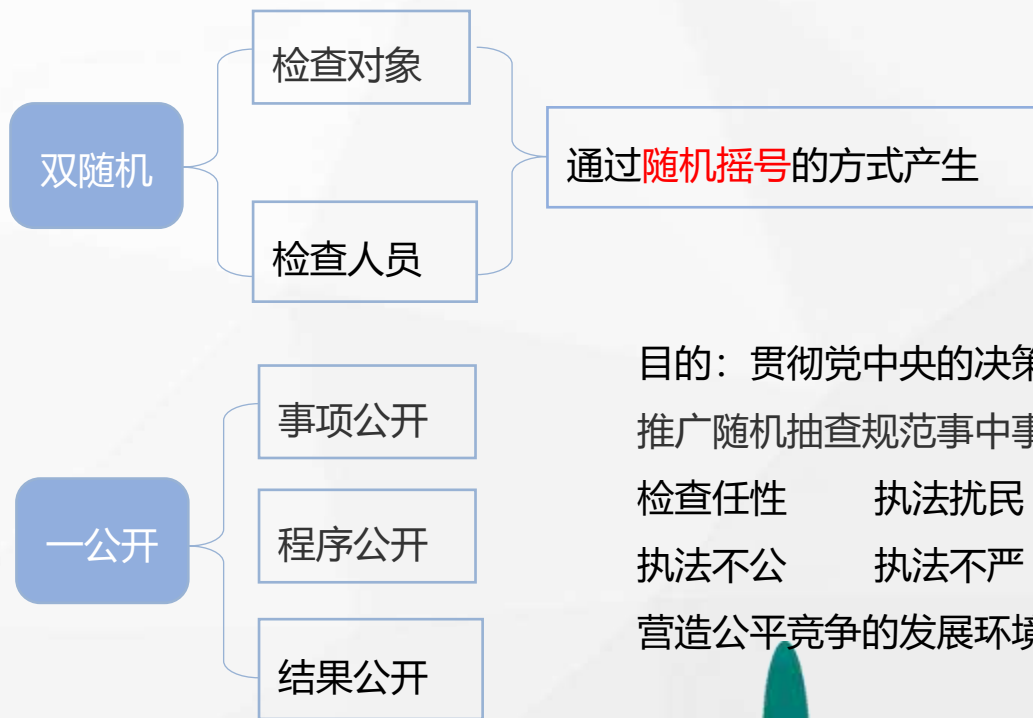
5、明确了异地取证的有关规定：

《规定》**第二十五条** 检查人员**异地调查取证**的，当地税务机关**应当予以协助**；**发函委托**相关稽查局调查取证的，**必要时**可以派人**参与受托地**稽查局的**调查取证**，受托地稽查局应当根据协查请求，依照法定权限和程序调查。

需要取得**境外**资料的，稽查局可以提请**国际税收管理部门**依照有关规定程序获取。



双随机一公开抽查制度：



基本原则：

所有待查对象，除**线索明显涉嫌偷逃骗抗税和虚开发票等税收违法行为直接立案查处**的外，均须**通过摇号**等方式，从**税务稽查对象分类名录库**和**税务稽查异常对象名录库**中随机抽取。

稽查对象分类名录库

- 1、国家税务总局名录库
- 2、省税务局名录库
- 3、市、县税务局名录库

异常稽查对象名录库

- 1、纳税信用**级别低**的企业
- 2、**长期异常**申报的企业
- 3、税收**高风险**企业
- 4、**多次**被检举有税收违法**行为**的企业
- 5、相关部门列明违法失信**联合惩戒**企业

执法检查人员名录库

- 1、名录库应录入执法检查人员基本信息及其**专长、业绩**等情况，并按照执法检查人员**擅长检查的行业、领域、税种、案件**等进行分类。
- 2、在**一定周期内**对**同一抽查对象不得由同一执法检查人员**实施检查。对同一抽查对象实施检查，选派执法检查人员不得**少于2人**。执法检查人员与抽查对象有利害关系的，应**依法回避**。



定向抽查是指按照税务稽查对象类型、行业、性质、隶属关系、组织架构、经营规模、收入规模、纳税数额、成本利润率、税负率、地理区域、税收风险等级、纳税信用级别等特定条件，通过**摇号**等方式，**随机抽取**确定待查对象名单，对其纳税等情况进行稽查。

不定向抽查是指**不设定条件**，通过**摇号**等方式，随机抽取确定待查对象名单，对其纳税等情况进行稽查。

定向抽查与不定向抽查要结合应用，兼施并举，确保稽查执法效能。

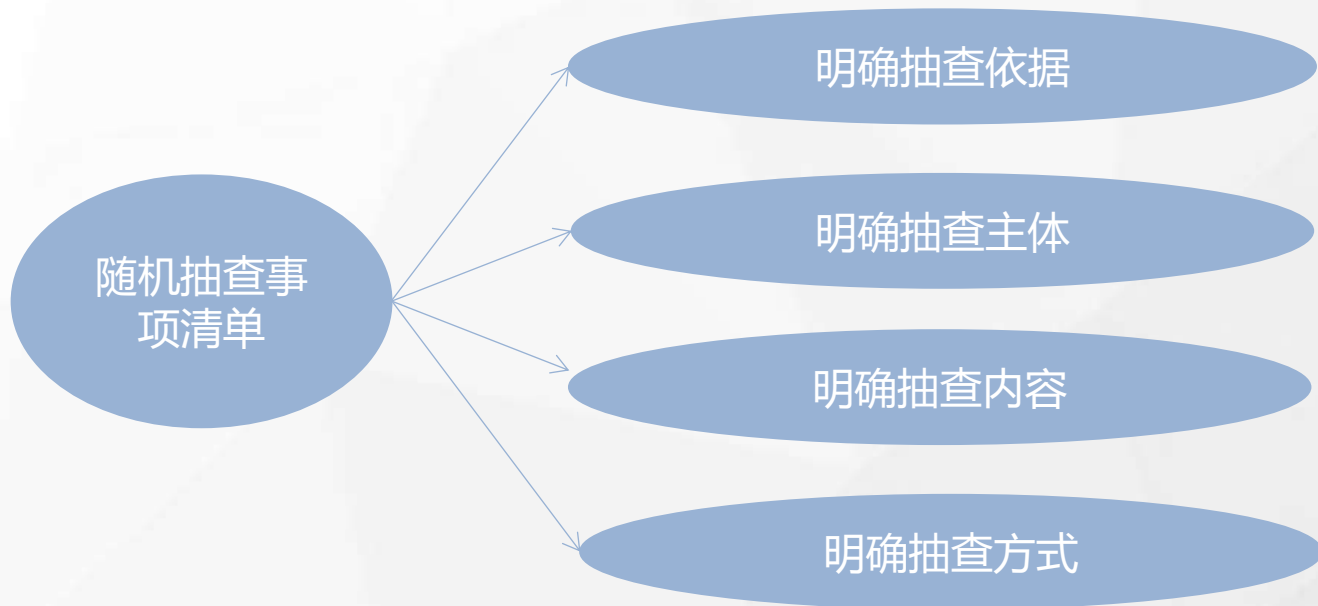
原则：对全国、省、市重点税源企业，采取**定向抽查**与**不定向抽查相结合**的方式，每年**抽查比例20%**左右，原则上**每5年**检查一轮。

对**非重点税源企业**，采取以**定向抽查**为主、辅以不定向抽查的方式，每年抽查**比例不超过3%**。

对**非企业纳税人**，主要采取**不定向抽查**方式，每年抽查比例**不超过1%**。

对列入**税务稽查异常对象名录库的企业**，要加大抽查力度，**提高**抽查比例和频次。

3年内已被随机抽查的税务稽查对象，**不列入随机抽查范围**。



随机抽查事项和随机抽查结果要及时向社会公开，接受社会监督。

知晓税务稽查处罚的标准：

序号	类型	额度	依据
1	追缴	全额	第三十一条第一款、第六十三条、第六十四条第二款、六十五至六十七条，第六十九条
2	对少缴税款进行处罚	50%-5倍（扣缴个税上限3倍，骗、抗一倍以上）	第六十三、六十四条第二款，六十五至六十七条，第六十九条
3	对行为进行处罚（编造虚假计税依据）	处五万元以下	第六十四条第一款
4	加收滞纳金	按日加收万分之五	第三十二条

类型	情 形	依据
超期不追缴	税务机关原因： 税款：追征三年（无金额限制）滞纳金：不征 纳税人原因： 三年内可以追征税款、滞纳金 特殊情况下： 累计数额在10万元以上（5年内） 偷税无期限--四种手段+行为后果+主观故意 你家少交税款属于偷税吗？（如何定性偷税）	第五十二条

知晓税务稽查减轻处罚的标准：

不予行政 处罚

- 违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为，在5年内未被发现的，不再给予行政处罚
- （《税收征管法》第八十六条规定）
- 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚；法律规定的其他不予行政处罚的。
- 行政处罚法第二十七条

从轻或 减轻处罚

- 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
 - 受他人胁迫有违法行为的；
 - 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
 - 其他依法从轻或者减轻行政处罚的
- 行政处罚法第二十七条

一事不二 罚原则

- 对当事人的同一个违法行为，不得给予 2 次以上罚款的行政处罚（行政处罚法第二十四条）

不加收滞纳金的两类14种情形：

第一类：不加收滞纳金、但加收利息：

需要书面通知
申报的情形

企业所得税特别纳税调整补征税款。

个人所得税特别纳税调整补征税款

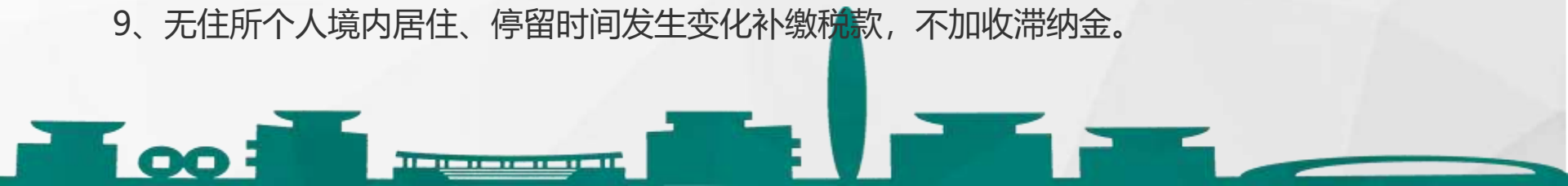
利息，应当按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率加5个百分点计算。如能按规定提供同期资料和其他相关资料的，或企业符合免于准备同期资料规定但根据税务机关要求提供其他相关资料的，可不加5个百分点，按基准利率；一至三年期人民币基准贷款利率是大约是4.75%，加5个百分点大约是9.75%，比年化滞纳金率18.25%还是低很多的。

第二类：不加收滞纳金：

- 3、因**税务机关责任**少缴税款，不加收滞纳金。
- 4、经**批准延期申报**，延期内结算税款，不加收滞纳金。
- 5、**善意取得虚开增值税专用发票**追缴已抵扣税款，不加收滞纳金。
- 6、**清算补缴**的土地增值税，不加收滞纳金。
- 7、**先核定再结算**补缴耕地占用税，**不加收滞纳金**。【备注：该公告于2019年9月1日作废】
- 8、无住所个人**身份变化**而补缴税款，不加收滞纳金。

无住所个人**预先判定为居民个人**，因缩短居住天数不能达到居民个人条件的，在不能达到居民个人条件之日起至年度终了15天内，应当向主管税务机关报告，按照非居民个人重新计算应纳税额，申报补缴税款，**不加收税收滞纳金**。需要退税的，按照规定办理。

- 9、无住所个人境内居住、停留时间发生变化补缴税款，不加收滞纳金。



10、应扣未扣税款不加收滞纳金。

注释：包括但不限于个人所得税。税务机关向纳税人追征税款，也可以责令扣缴义务人补扣税款。对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款50%以上3倍以下的罚款。

11、双定户申报缴纳高于定额税款不加收滞纳金。

12、缴税凭证上应纳税额和滞纳金1元以下的免收。

13、系统故障不加收滞纳金。

14、破产受理日之后的欠税不计算滞纳金。

最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》(法释[2002]23号)第六十一条下列债权不属于破产债权(二)人民法院受理破产案件后债务人未支付应付款项的滞纳金。

注释：本条准确来说不是免收滞纳金，而是停止计算滞纳金。因为破产案件受理后的滞纳金不属于破产债权。



税款追征期的争议的由来：

《税收征管法》第五十二条规定：因**税务机关的责任**，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在**三年内**可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是**不得加收滞纳金**。

“因纳税人、扣缴义务人**计算错误等失误**，未缴或者少缴税款的，税务机关在**三年内**可以**追征税款、滞纳金**；有特殊情况的，追征期可以延长到**五年**”。

对**偷税、抗税、骗税**的，税务机关追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款，**不受前款规定期限的限制**。

关键词：3年、5年、无限期

税务机关的责任（何为税务机关的责任）

计算错误**等**失误。（争议点：是否仅限于计算错误这一种原因）

特殊情况（实施细则：累计数额在10万元以上）

一、税款追征期：

(一) 何为税务机关的责任：

税务机关的
责任

税款：追征三年（无金额限制）

滞纳金：不征

《税收征收管理法实施细则》第八十条规定：“税收征管法第五十二条所称税务机关的责任，是指税务机关**适用**税收法律、行政法规**不当**或者**执法行为违法**。”

1、错误适用法条

2、法条正确，行为违法

关键点：是否属于税务机关责任？如何证明？

张哥，租赁农村集体土地用于经营的，土地使用税到底征收还是不征收啊？

9月17日 中午12:24

征

承租人缴纳

直接承租集体用地是纳税人

但是现在很多在农村的办公经营的土地，土地使用税都没征收啊

9月17日 中午12:32

没征不代表不征，这个是有文件规定的

所以我也疑惑，跟税局专管员沟通的，都是说农村的集体土地不征，我也没法说要征收，毕竟自己服务的企业

那他说不征你就先不交呗

秋后算账再加收滞纳金🤔

那你让他给你出个文书

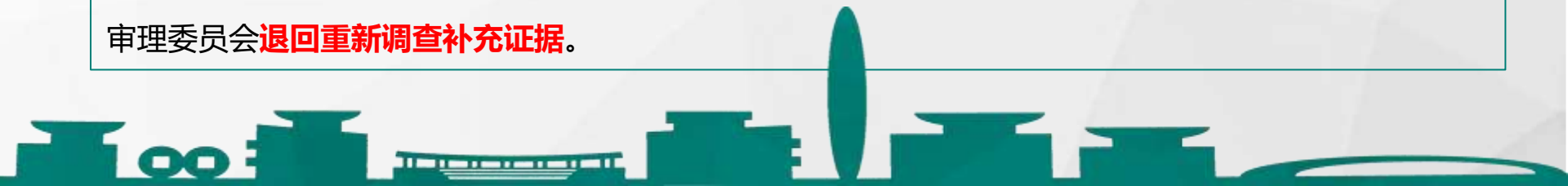
税务检查期限较长产生的滞纳金是否属于“税务机关责任”（一）

吉林省丰达高速公路服务有限公司与公主岭市国家税务局稽查局一案【行政判决(2017)吉03行终36号】节选：

2012年5月25日被告稽查局向原告送达税务检查通知书，就原告2011年1月1日至2012年4月30日涉税情况进行检查，2012年5月29日被告稽查局因发现原告有其他税收违法嫌疑，将检查时段扩展为2010年1月1日至2012年4月30日。

2012年7月24日因案情复杂，经稽查局负责人批准办理期限延长至2013年4月30日。2013年4月25日该案作为重大税务案件移交重大税务案件审理委员会审理。2013年5月31日向原告送达税务行政处罚事项告知书（公国税罚告2013第12号）。重大税务案件审理委员会于2013年6月14日召开听证会。

2013年6月28日因前期调查认定事实部分存在问题，被告稽查局作出税务事项告知书（公国税通2013第1号）将公国税罚告2013第12号税务行政处罚事项告知书予以撤销，同日该案由重大税务案件审理委员会**退回重新调查补充证据**。



2016年1月8日被告稽查局作出公国税稽处（2016）1号**税务处理决定**：责令原告补缴企业所得税款827676.61元（其中：包含本案争议补缴税款659914.66元）、补缴增值税45179.46元，合计应补缴税款872856.07。并从滞纳税之日起按日收取滞纳税款万分之五的滞纳金。

《税收征收管理法实施细则》第七十五条规定：“税收征管法第三十二条规定的加收滞纳金的起止时间，为法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的税款**缴纳期限届满次日起**至纳税人、扣缴义务人**实际缴纳或者解缴税款之日止**。”

《税务稽查工作规程》第二十二条规定，检查应当自实施检查之日起**60日内**完成；确需延长**检查时间**的，应当经稽查局局长批准。

一审法院的观点：“吉林省丰达高速公路服务有限公司一案办理期限较长，是因为**税务机关责任**，前期调查认定事实部分存在问题将该案退回重新调查一次，因此**补充调查期间**所产生的滞纳金，即2013年6月28日之后产生的滞纳金，不应由原告承担。”

二审法院对此予以认可：“该案**历时四年**，期间发生的滞纳金**全部**由原告承担**显失公平**，判定2013年6月28日之后产生的滞纳金，不应由原告承担，符合合理性原则，符合法律规定。”

税务检查期限较长产生的滞纳金是否属于“税务机关责任”（二）

佛山鑫城房地产有限公司与佛山市顺德区国家税务局稽查局处罚争议一案 [（2015）佛顺法行初字第53号] 节选：

2013年6月21日，被告指派两名检查人员对原告进行税务检查，该两名检查人员向原告出示税务检查证和出具并送达顺国税稽检通一（2013）55号《税务检查通知书》，告知原告对其2009年1月1日至2012年12月31日期间涉税情况进行检查。

法院观点：被告自2013年6月21日立案检查至2014年12月4日作出税务行政处理决定期间，共办理了8次延长检查时限审批，每次均在届满60天之前办理。程序上符合上述规定。综合考虑本案税务检查涉税事项的文件资料繁多、工作量大、时间跨度长、案情复杂、涉案金额巨大，而且检查过程中存在原告未及时提供自述材料、申辩材料、确认相关底稿等不配合情形，本院认为被告实际检查期限合理，并不存在违反法律、法规以及故意损害原告合法权益的情形，原告主张被告程序违法的依据不足，**本院不予支持。**

案件启示：税务机关、纳税人



(二) 对“计算错误等失误”的理解：

“等内”还是“等外”？

等内：专项附加扣除：个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人**等**6项专项附加扣除。

消费税视同销售的计税依据：纳税人用于换取生产资料和消费资料，投资入股和抵偿债务**等**方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。

等外：《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第十四条规定，企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户**等**特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭相应资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除。

《税收征收管理法实施细则》第八十一条规定：税收征管法第五十二条所称纳税人、扣缴义务人计算错误等失误，是指**非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误**。

既不属于“计算错误等失误”，又不属于“偷逃抗骗”行为的追征期如何确定？

新疆维吾尔自治区地方税务局：

你局《关于明确未申报税款追缴期限的请示》(新地税发[2009]156号)收悉。经研究，批复如下：

税收征管法第五十二条规定：对偷税、抗税、骗税的，税务机关可以无限期追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款。税收征管法第六十四条第二款规定的纳税人不进行纳税申报造成不缴或少缴应纳税款的情形不属于偷税、抗税、骗税，其追征期按照税收征管法第五十二条规定的精神，一般为三年，特殊情况可以延长至五年。

一般情况：定性不了“偷逃抗骗”的，应当适用三年、五年的规定。



(三) “偷逃抗骗”无限期追征：

偷税：根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定：“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，**不缴**或者**少缴**应纳税款的，是偷税”。

偷税的 手段

- 1、伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证
- 2、在帐簿上多列支出或者不列、少列收入
- 3、经税务机关**通知申报而拒不申报**
- 4、进行**虚假的纳税申报**

偷税的定性：四种手段+行为后果+主观故意



思考：稽查检查期间主动补交税款是否定性为偷税？

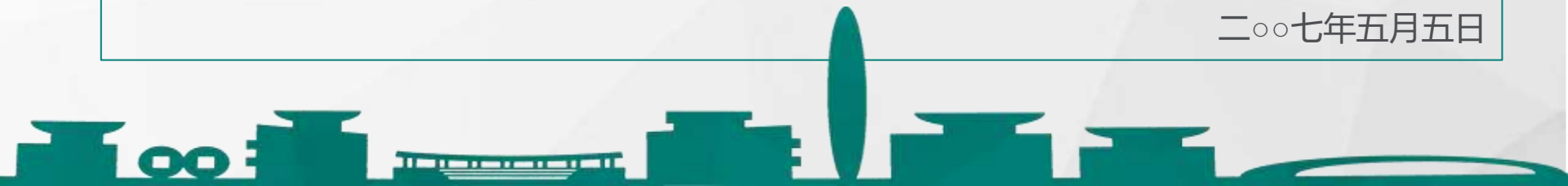
《国家税务总局办公厅关于呼和浩特市昌隆食品有限公司有关涉税行为定性问题的复函》
(国税办函〔2007〕513号)

最高人民检察院：

《税收征管法》未具体规定纳税人自我纠正少缴税行为的性质问题，在处理此类情况时，仍应按《税收征管法》关于偷税应当具备**主观故意**、**客观手段**和**行为后果**的规定进行是否偷税的定性。

税务机关在实施**检查前**纳税人自我纠正属补报补缴少缴的税款，**不能证明**纳税人存在偷税的**主观故意**，不应定性为偷税。

国家税务总局办公厅
二〇〇七年五月五日



国家税务总局关于税务检查期间补正申报补缴税款是否影响偷税行为定性有关问题的批复
(税总函〔2013〕196号)

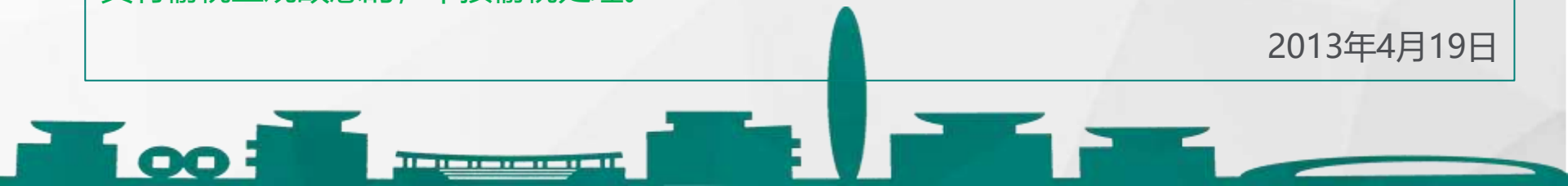
山西省地方税务局：

你局《关于税务检查期间补正申报补缴税款是否影响偷税行为定性的请示》（晋地税发〔2012〕118号）收悉。经研究，批复如下：

税务机关认定纳税人不缴或者少缴税款的行为是否属于偷税，应当严格遵循《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条的有关规定。**纳税人未在法定的期限内缴纳税款，且其行为符合《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定的构成要件的，即构成偷税，逾期后补缴税款不影响行为的定性。**

纳税人在稽查局进行税务检查前主动补正申报补缴税款，并且税务机关没有证据证明纳税人具有偷税主观故意的，不按偷税处理。

2013年4月19日





偷税手段之虚假纳税申报与编造虚假计税依据的区别：

区别点：

虚假纳税申报：属于偷税。进行虚假的纳税申报是手段，不缴或少缴应纳税款是结果。即：既有行为，又有结果的，是偷税。

编造虚假计税依据：采取编造虚假计税依据的手段，而没有规定行为的结果，即：只有行为，没有结果。

常见的编造虚假计税依据：

- 1、**虚列亏损**：致使当期亏损加大，当期应纳税所得额仍然为负，当期没有导致少缴税款的结果。
- 2、**虚抵进项**：致使当期留抵税额变大，当期没有导致少交增值税的情况。

何为“进行虚假的纳税申报”？

根据《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款“虚假的纳税申报，是指纳税人或者扣缴义务人向税务机关报送**虚假的纳税申报表、财务报表、代扣代缴、代收代缴报告表或者其他纳税申报资料**，如：提供虚假申请、编造减税、免税、抵税、先征收后退还税款等虚假资料”。

2017年5月18日，被告营口市老边区地方税务局接到原告营口超卓科技发展有限公司偷税举报，于2017年5月22日对原告单位的纳税情况进行检查，经检查发现，营口超卓科技发展有限公司土地使用证面积7240平方米，纳税人实际申报土地面积为864平方米，纳税人进行了虚假的纳税申报。

二审法院观点：上诉人有申报税款的义务，**明知自有产权房屋及土地使用面积，而作不实申报，系虚假申报**。上诉人上诉理由没有事实与法律依据，上诉请求不予支持。

政策理解有误、适用政策错误**不属于**“进行虚假纳税申报”





虚假纳税申报与编造虚假计税依据处理的异同：

区别点：

虚假纳税申报：属于偷税。根据《税收征管法》第63条规定：对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款**百分之五十以上五倍以下**的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

纳税信用：存在偷税行为，构成犯罪的，或者尚未构成犯罪，但偷税金额10万元以上且占当年各税种应纳税总额10%以上，纳税信用级别**直接判为D级**。

编造虚假计税依据：根据《税收征管法》第63条规定：纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处**五万元以下**的罚款。

纳税信用：无补税，行为罚2000元或以下且已缴纳（按次计算）（1分）

无补税，行为罚2000元以上且已缴纳（按次计算）（3分）



“编造虚假计税依据”与税款追征期限界定的逻辑分析：

某县国税局稽查局2025年1月1日对A公司展开税务检查发现，该公司在2019年因为计算错误多列成本，但即使不考虑该违法行为的影响，该公司当年仍然亏损。也就是说，该违法行为并没有直接造成当年入库税款的减少，只是增加了企业的亏损额。

如果企业能将该笔业务正确核算，可以在2023年实现企业所得税，也就是说，这笔错误的业务处理造成了2023年入库税款的减少。该行为**未被认定为偷税**。

税款追征期的起算点

观点一：按**违法行为**发生日起算：违法行为发生在五年前，超过了法定最长的税款追征期，排除偷税、抗税、骗税的情形，该违法行为所涉税款不应该追缴。

观点二：按**造成后果**之日起算：违法行为虽然发生在五年前，但造成少缴税款的后果发生在2023年，并未超过追究征期，所涉税款应予追缴。



税款追征期的立法意图：

一、追缴税款的行为本质是对违法行为的纠正。与刑法和行政处罚法追诉期、追罚期相似，追征期制度设置的立法本意是：违法行为经过规定时间未被发现的，将不予追究。经过相当长的时间没有再犯，说明行为人没有违法的意图，违法行为已经得到自我纠正。

二、“举重以明轻，举轻以明重”的法律原则：重的行为不违法，轻的行为亦不违法。轻的行为违法，重的行为亦违法。

三、提高行政机关的工作效率。“法律不保护‘躺在权利上睡觉的人’”“陈年旧案”的大部分证据可能已经灭失，

故：按**违法行为发生日**起算，更符合立法本意。





偷税手段之通知申报而拒不申报与不进行纳税申报的区别:

区别点:

通知申报而拒不申报: 属于偷税。书面通知或者视同通知, 而纳税人拒绝纳税申报, 具有主观故意性。

不进行纳税申报: 不属于偷税, 不能证明纳税人有明知的故意。

不进行纳税申报的处罚:

纳税人不进行纳税申报, 不缴或者少缴应纳税款的, 由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金, 并处不缴或者少缴的税款**百分之五十以上五倍以下**的罚款。

与偷税处罚的区别: 不会触犯刑事责任、没有纳税信用等级评定的问题。



何为“通知申报而拒不申报”？

根据《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：“具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百零一条第一款规定的“经税务机关通知申报”：

- (一)纳税人、扣缴义务人**已经依法办理税务登记**或者扣缴税款登记的;
- (二)依法**不需要办理税务登记**的纳税人，经税务机关依法**书面通知其申报**的;
- (三)**尚未**依法办理税务登记的、扣缴税款登记的纳税人、扣缴义务人，经税务机关依法**书面通知**其申报的。

司法判例：商丘市城乡一体化示范区地方税务局稽查局、商丘市经济开发区金福泰电动车厂税务行政管理(税务)再审行政判决书【河南省高级人民法院(2019)豫行再72号】

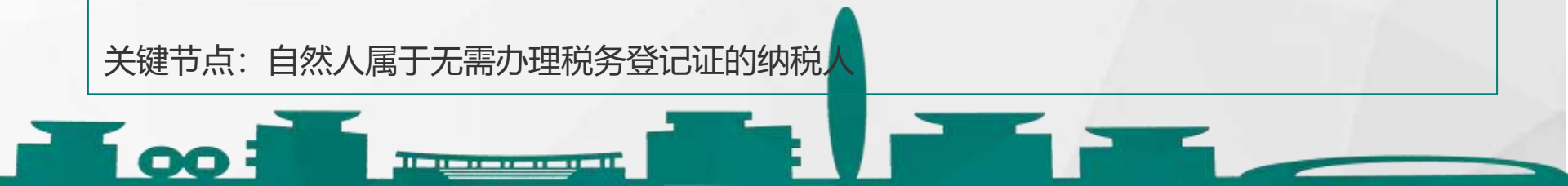
二审法院认为：该案争议焦点是电动车厂未缴纳税款的行为是否构成偷税。电动车厂于2017年1月3日办理地税登记。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款和《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款(一)项规定，认为**电动车厂已办理税务登记而未缴纳税款，其不缴纳税款的行为属于“经税务机关通知申报而拒不申报”的情形，已构成偷税。**

《张岭松、国家税务总局淄博市税务局第二稽查局税务行政管理(税务)二审行政判决书》

【山东省淄博市中级人民法院(2021)鲁03行终52号】

上诉人张岭松向被上诉人市税务局第二稽查局提出的检举事项系针对刘延江、刘红蕊夫妻**未对股权转让收入进行申报纳税的行为**，属于《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款规定的“纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的”情形，不属于该法第五十二条第三款规定的可无限期追征的偷税、抗税、骗税情形，对该未进行纳税申报导致不缴或者少缴应纳税款情形的追征期限应为三年，特殊情况可以延长至五年。上诉人张岭松检举所涉的股权转让、股东变更登记以及支付转让款等行为发生在2008年至2012年期间，而上诉人向被上诉人提出检举的时间是2019年6月，此时，**已经超过5年的最长追征期限，被上诉人作出不予追征的决定，事实清楚，符合法律规定。**

关键节点：自然人属于无需办理税务登记证的纳税人



需要书面通知
申报的情形

无需办理税务登记证

需要办理但尚未办理税务登记

根据《税务登记管理办法》第六十条规定：
纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令
限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严
重的，处二千元以上一万元以下的罚款：

(一)未按照规定的期限申报办理税务登记、变
更或者注销登记的；

无需办理税务登记的具体情形：

根据《税务登记管理办法》第二条规定：企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，均应当按照《税收征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。

前款规定以外的纳税人，除**国家机关、个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩**外，也应当按照《税收征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。



二、税务行政处罚的追溯期：

《税收征管法》第八十六条规定：违反**税收法律、行政法规**应当给予行政处罚的行为，在**五年内未被发现的**，不再给予行政处罚。

关键词：违反税收法律、行政法规的行为
五年未被发现

新《行政处罚法》第三十六条规定：**违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。**法律另有规定的除外。

前款规定的期限，从**违法行为发生之日**起计算；违法行为**有连续或者继续状态**的，从**行为终了之日起**计算。

- 1、偷逃抗骗行为超过五年是否处罚？加收滞纳金？
- 2、违反税收部门规章和规范性文件如何处理？
- 3、何为违法行为处于**连续状态**？

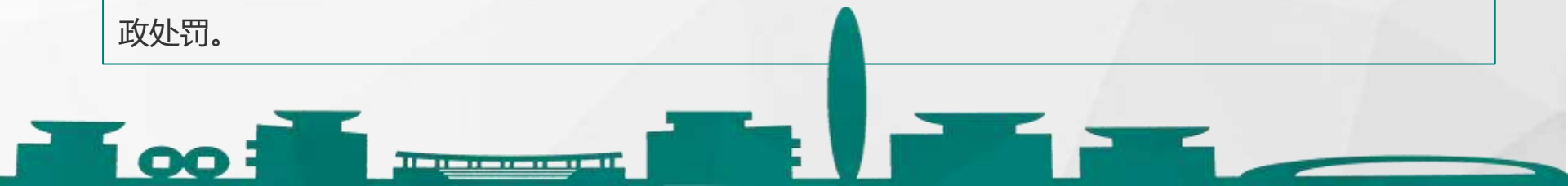
一事不二罚与处罚追诉期的思考：

2024年7月，某市税局稽查局对A公司以往年度履行纳税义务的情况进行税收检查，发现该公司2021年5月采取使用**虚假发票列支成本的手段偷逃税款5万元**。某稽查局作出了补征税款、加收滞纳金的处理决定，并对偷税行为进行了1倍（5万元）罚款，对未按照规定取得发票的行为按照《发票管理办法》的规定处1000元罚款，合计罚款（5.1万），税务机关对A公司的处罚合法吗？

思考：1、稽查局对企业虚假发票列支成本偷逃税款是否违反一事不二罚的原则？

2、稽查局对该违法行为处罚是否超过了行政处罚追诉期？

链接：《行政处罚法》第29条规定了“对当事人的**同一个违法行为**，不得给予**两次以上罚款**的行政处罚。



案例分析：

1、是否违反“一事不二罚”的规定？

手段+结果“牵连犯”，择一重。

根据国家税务总局《关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[1997]134号）及《关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》的补充通知（国税发[2000]182号），受票方利用他人虚开的专用发票，或用从销售方取得第三方开具的专用发票以及从销货地以外地区取得的专用发票申报抵扣进项税额，对受票方按偷税处理。

一是受票方取得虚开的专用发票，未申报抵扣的，仍按虚开专用发票行为处罚；

二是受票方取得虚开的专用发票已经进行抵扣的，按偷税处理。

2、稽查局对该违法行为处罚是否超过了行政处罚追诉期？

国家税务总局济南市税务局第二稽查局税务行政处罚事项告知书

济南税稽二罚告〔2022〕31号

一、税务行政处罚的事实、理由、依据及拟作出的处罚决定:

经查,你单位销售的三套房屋实际收取房款价税合计为2,650,742.70元,你单位开具3份增值税普通发票价税合计为962,829.00元,开具发票价税合计较实际收取的房款总额少1,687,913.70元,未申报。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条规定,你单位2017年应补缴增值税共计80,376.84元,根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》第二条、第三条、第四条,你单位应补缴城市维护建设税共计5,626.39元,合计86,003.23元,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定,你单位上述行为属偷税,拟对你单位少缴税款处以一倍的罚款,计86,003.23元。

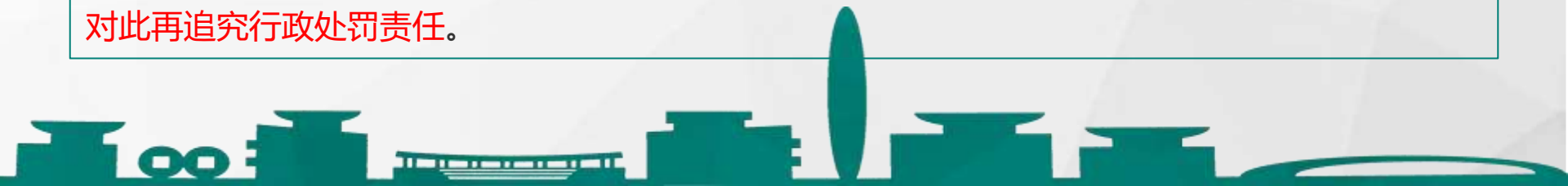
根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条第二款第(一)项规定,你单位对外开具上述3份增值税普通发票的行为属**虚开**。根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条第一款规定,拟对你单位虚开增值税普通发票的行为处500,000.00元的罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条规定,对当事人的同一违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚,拟对你单位处罚款500,000.00元。

何为违法行为处于连续状态？

2014年11月20日，汉中市地方税务局稽查局（以下简称稽查局）对陕西A房地产开发有限公司立案调查，12月31日向其送达了《税务检查通知书》开始进行税务检查。2015年4月29日，稽查局发现A公司在**2001年7月1日至2014年12月31日期间**存在少申报企业所得税及其他税款的违法事实。

2015年5月26日，稽查局向A公司送达《税务事项通知书》，6月12日送达《税务行政处罚事项告知书》，经汉中市地方税务局重大税务案件审理委员会审理、同意后，于7月8日作出汉地税罚[2015]001号《税务行政处罚决定书》，对其少交税款行为给与行政处罚。

A公司认为：2001年到2010年公司发生的偷税行为，已经**超过五年期限的部分**，税务机关**不应当对此再追究行政处罚责任**。



其他各方观点：

一审法院认为：汉中地税稽查局根据《税收征收管理法》第六十三条规定，及《行政处罚法》第二十九条第二款的规定，对甲公司**连续的偷税行为进行查处**，其适用法律并无不当，甲公司诉称汉中地税稽查局适用法律不当的理由不能成立。

汉中地税及稽查局认为：根据《行政处罚法》第29条第二款的规定，违法行为的违法期限从违法行为发生之日起计算，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算，甲公司的偷税行为从**2001年7月1日至2014年12月31日一直为连续状态**，其违法行为从终了之日计算，符合《税收征收管理法》第86条的规定，因此被诉汉地税罚[2015]001号《税务行政处罚决定书》适用法律正确。

二审法院认为：根据《行政处罚法》第29条第二款的规定，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算处罚的时效。经查，**甲公司的偷税行为从2001年7月1日至2014年12月31日一直为连续状态**，因此汉中地税稽查局于2014年11月20日对本案立案调查，**并不存在违背《税收征收管理法》规定的最长追诉时间的情形**，汉中地税稽查局作出被诉税务行政处罚决定适用法律正确。



连续状态的法理分析：

连续状态，是指违法行为人基于同一个违法故意，连续实施了数个独立的、同类的违法行为，并且这些违法行为触犯的是同一个规定。所谓连续状态，是指行为人的违法行为在一定时间内处于不间断状态。

《刑法》第八十九条第二款规定：“在追诉期内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。”

根据《企业所得税法》规定：企业所得税按纳税年度计算。企业应当自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

每一个纳税申报期的偷税行为，应当视为一个违法行为。



稽查结果应对:



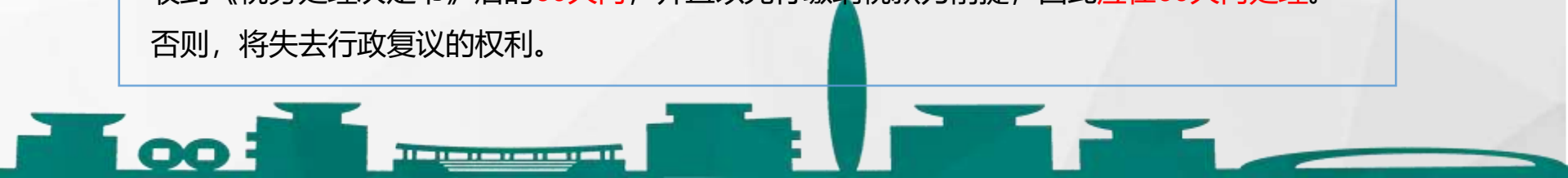
案件进入审理过程后，对拟作出税务行政处罚的，审理部门会出具《税务行政处罚事项告知书》，告知其依法享有陈述、申辩及要求听证的权利，这个时候稽查结果还没有最终确定，企业争取的空间仍然较大，这时企业千万不能轻易放弃听证的权利，因为这个时候对争议仍然只限于稽查局内部，相对也较容易协调或达成共识。



稽查局定性为偷税，企业通过沟通协调仍无法解决的，企业必须进入税务行政复议甚至行政诉讼的程序，不要轻易接受偷税的论处。



企业收到《税务处理决定书》后，应在规定期限内缴纳税款。由于行政复议的提交期限为收到《税务处理决定书》后的60天内，并且以先行缴纳税款为前提，因此应在60天内处理。否则，将失去行政复议的权利。



02

增值税税务稽查的常见风险点及化解之道





一、增值税的原理及特点：

(一) 增值税是对**增值额**征税，能够有效避免重复征税：

例：甲商品的流通过程由A到B到C到D，售价分别为 100 元、150 元、200元，（假设营业税率为 5%、增值税的税率为 13%）

营业税：

$$A: 100 \times 5\%$$

$$B: 150 \times 5\%$$

$$C: 200 \times 5\%$$

增值税：

$$A: 100 \times 13\%$$

$$B: 50 \times 13\%$$

$$C: 50 \times 13\%$$

如果征收营业税，其中的 100 元已经在前一环节按 5%征过税，再次征收就形成了重复征税。

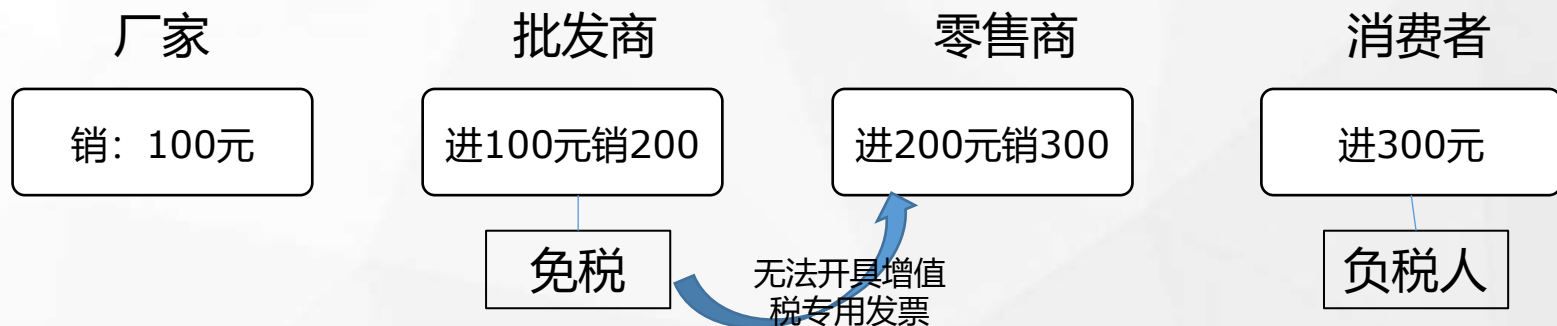
若采用对增值额征税的方法，则第一环对 100 元按照 13%征税，第二环节按增值额50元征税，即： $(150-100) \times 13\%$ ，第三环节再按增值额50 元征税，即 $(200-150) \times 13\%$ ，这样，实质上是仅对最终售价的 200元按 13%征税，从而避免了重复征税。

对**增值额**征税，体现了**税收中性**的原则：

销售额征税（营业税）：ABC赚取相同的利润，税负则明显不同，随着流通环节的增加，税负会越来越重，扭曲了商品本身的价值，阻碍商品的流通。

增值额征税（增值税）：ABC赚取相同的利润，则税负相同。

(二) 链条式的征税方式：



假设：对批发环节免税

厂家：100×13%=13元

批发商：0元

零售商：300×13%=39元

合计缴纳：13+39=52元

厂家：100×13%=13元

批发商：200×13%-

100×13%=13元

零售商：300×13%-

200×13%=13元

合计缴纳：13+13+13=39元

中间环节免税国家税收不但没有减少，反而会有所增加

(三) 增值税税负的取决因素

厂家 (甲)

销: 100元

批发商 (乙)

进100元销200

零售商 (丙)

进200元销300

消费者

进300元

1、假设甲、乙、丙的税率均为13%，甲、乙、丙均需要缴纳13元，合计缴纳39元。

2、假设甲适用低税率9%：

甲： $100 \times 9\% = 9$

乙： $200 \times 13\% - 100 \times 9\% = 17$

丙： $300 \times 13\% - 200 \times 13\% = 13$

合计缴纳： $9 + 17 + 13 = 39$

3、假设丙适用低税率9%：

甲： $100 \times 13\% = 13$

乙： $200 \times 13\% - 100 \times 13\% = 13$

丙： $300 \times 9\% - 200 \times 13\% = 1$

合计缴纳： $13 + 13 + 1 = 27$

国家最终征税额取决于销售给最终消费者最后一个环节的税率！！！！

(四) 多税率对增值税抵扣链条的影响： 13%、9%、6%

1、进项税率低而销项税率高：有增值但无增值税

甲购进原材料适用13%的税率，购进原材料进价100元，销售的是服务6%的税率，销售额为150元。

增值额为 $150 - 100 = 50$ 元。

增值税 $= 150 \times 6\% - 100 \times 13\% = -4$

2、进项税率高而销项税率低：无增值但要缴纳增值税

甲购进原材料适用9%的税率，购进原材料进价100元，销售货物的是13%的税率，销售额为90元。

增值额为 $90 - 100 = -10$ 元。

增值税 $= 90 \times 13\% - 100 \times 9\% = 2.7$



增值税预征有望结束?

“应税劳务”退出了
历史舞台

混合销售与兼营概念
被重新界定

“境内”的界定发生重
要调整

进项税抵扣范围和规
则将颠覆你的认知

视同销售规则大变

价外费用一去不返

整合扩展了不征税收
入的范围

留抵退税规则将作为
制度永久执行

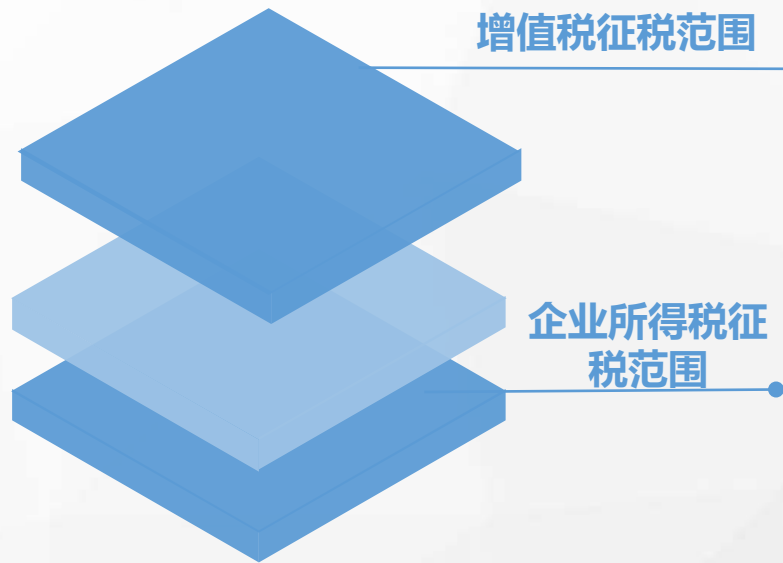
增值税法变 化要点思维 导图

百分之五的征收率是否真的消失?



二、增值税申报收入与企业所得税申报收入不匹配的风险：

征税范围的差异：



《增值税暂行条例》**第一条** 在中华人民共和国**境内**销售货物或者加工、修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。

货物+劳务+服务+无形资产+不动产

企业每一纳税年度的**收入总额**，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为**应纳税所得额**。

收入总额=销售货物收入+提供劳务收入+转让财产收入+股息、红利等权益性投资收益+利息收入+租金收入+特许权使用费收入+接受捐赠收入；

增值税有具体的征税范围，企业所得税是没有的，只要不属于法定不征税的都属于应税项目

纳税义务发生时间的差异：

增值税纳税义务发生时间

增值税纳税义务发生时间：发生应税销售行为的，为**收讫销售款项**或者取得**索取销售款项凭据**的当天；先开具发票的，为**开具发票的当天**。

(实收+应收+发货+开票)

企业所得税纳税义务发生时间

企业应纳税所得额的计算，以**权责发生制为原则**，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门**另有规定的除外**。

权责发生制为原则。非权责发生制为例外！！！！

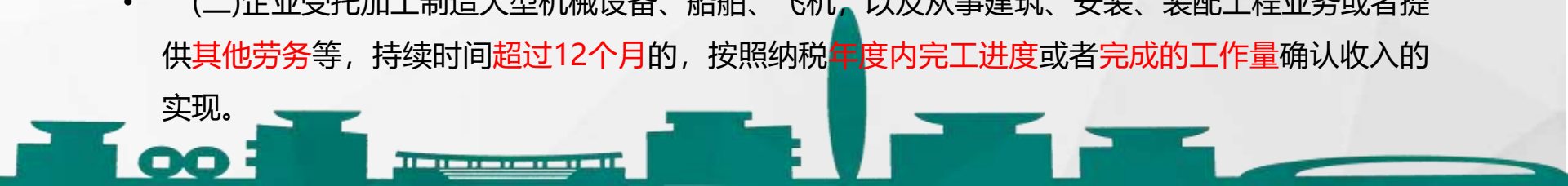
非权责发生制的具体情形:

《企业所得税法实施条例》第十八条 利息收入，按照合同约定的债务人**应付利息的日期**确认收入的实现。

第十九条 租金收入，按照合同约定的承租人**应付租金**的日期确认收入的实现。

第二十条 特许权使用费收入，按照合同约定的特许权使用人**应付特许权使用费**的日期确认收入的实现。

- 第二十三条：分期收款确认收入的实现：
 - (一)以分期收款方式销售货物的，按照**合同约定的收款日期**确认收入的实现；
 - (二)企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供**其他劳务**等，持续时间**超过12个月**的，按照纳税**年度内完工进度**或者**完成的工作量**确认收入的实现。



增值税申报收入与企业所得税申报收入不匹配的其他差异：

一、处置**固定资产**（增值税记收入，所得税按净所得记营业外收支）

二、视同销售（增值税和所得税视同销售处理的异同）

三、售后回购（增值税销售商品按照售价确认增值税销项税额，回购商品按照购进商品确认增值税进项税额。所得税如果有证据表明不符合销售收入确认条件的，如以销售商品方式进行融资，收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额应在回购期间确认利息费用。）

四、增值税的差额计税

大部分企业的常规业务，应该是不会出现重大差异的，但是如果出现了上述的特殊情形，可能会出现差异。当有特殊业务的时候，可以做好记录，并进行汇总，这样对于差异的数字就能够心中有数，可以给出合理的解释。





案例：A公司是总包单位，施工合同约定对方按照工程施工进度80%支付工程款，每年年末结算一次。2022年年末，双方确认的工程进度量为1000万元（含税），甲方应支付800万元工程款。结果甲方资金困难，只能支付60%即600万元，剩余的200万元于2023年3月份支付。2022年所得税收入及增值税的处理？

会计处理：双方确认的完工进度工程量为1000万元，则应该按照1000万元，减除增值税额，确认企业当期项目会计收入，同时结转对应的当期项目成本。

增值税处理：合同约定应付80%即800万元的时间也到了，款项尚未支付属于企业经营风险。企业虽然只收到600万元，但增值税仍应该按照约定的付款日期和金额800万对应计算，并向对方开具800万增值税发票。



案例：江海公司为增值税一般纳税人，2022年3月将购进的某商品发放职工福利（行政人员），取得的增值税专用发票标明的金额为100万元，增值税为13万元，款项已通过银行支付。

增值税：做**进项税额转出**。

企业所得税适用**视同销售**，应按照被移送资产的**公允价值**确定销售收入。

如果不是在食堂用餐时提供的，而是**直接发放给员工**的，还要注意**代扣个税**的问题。

如果这里不是购进的商品，而是自产的货物，那么会计上确认收入，增值税、所得税上也确认收入。

来源	会计	增值税	企业所得税	个人所得税
自产给职工	确认收入	确认收入	确认收入	并入工资扣缴
外购给职工	不确认收入	进项转出	确认收入，调增	并入工资扣缴

三、进项税额转出为负、一般纳税人进项抵扣税率异常的风险：

“进项税额转出”专栏，记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生**非正常损失**以及**其他原因**而**不应**从销项税额中抵扣、按规定**转出**的进项税额。

——《**增值税会计处理规定**》财会〔2016〕22号

《增值税暂行条例》**第十条** 下列项目的进项税额**不得从销项税额**中抵扣：

- (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的**购进**货物、劳务、服务、无形资产和不动产；
- (二)非正常损失的**购进**货物，以及相关的劳务和交通运输服务；
- (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的**购进**货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务；
- (四)国务院规定的其他项目



下列项目的进项税额**不得从销项税额中**抵扣：——《营业税改征增值税试点实施办法》

（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指**专用于**上述项目的**固定资产、无形资产**（不包括其他权益性无形资产）、**不动产**。

纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

（二）非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。

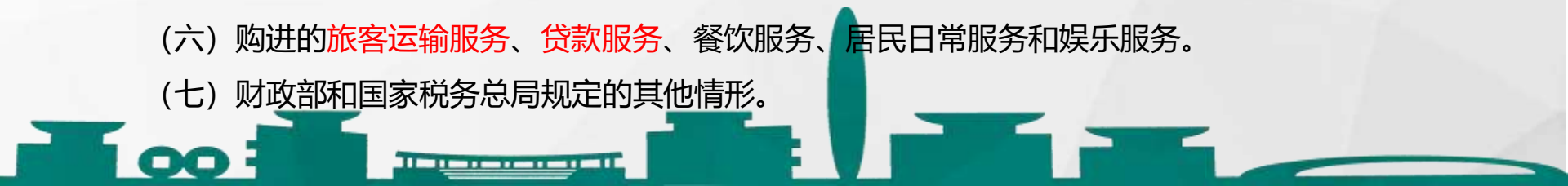
（四）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（五）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

（六）购进的**旅客运输服务、贷款服务**、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

（七）财政部和国家税务总局规定的其他情形。



进项税额转出为负的成因：

原不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产等，因改变用途等用于允许抵扣进项税额的应税项目的，应按允许抵扣的进项税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“固定资产”、“无形资产”等科目。固定资产、无形资产等经上述调整后，应按调整后的账面价值在剩余尚可使用寿命内计提折旧或摊销。

——《增值税会计处理规定》 财会〔2016〕22号

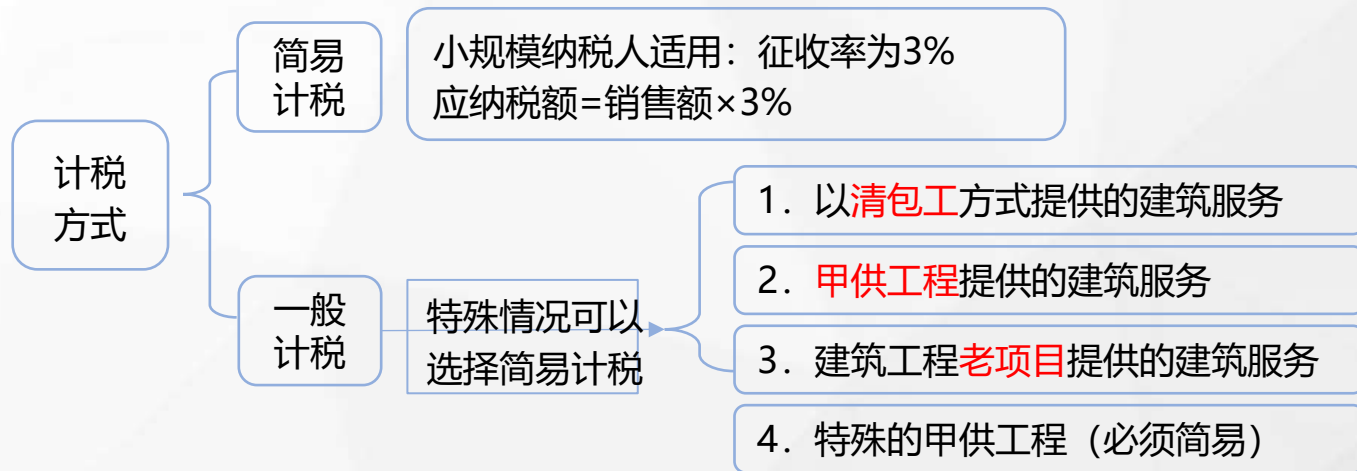
冲减进项税仅限于改变用途的固定资产、无形资产。

纳税人自查：如收到税务机关“进项税额转出为负”的风险推送，首先应自查有无固定资产、无形资产改变用途等情况。

其他资产一般进项税不可能为负数，为避免该风险，要求财务人员尽量预判资产的使用用途，以免出现使用用途改变，从而导致进项税额转出为负的情况。



四、一般纳税人一般计税与简易计税混淆、错用的风险：



甲供工程，是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。

一般纳税人计税方式一经选择，36个月内不得变更。

选择一般计税：应纳税额=全部价款和价外费用÷（1+9%）×9%-当期进项税

选择简易计税：应纳税额=（全部价款-支付的分包款）÷（1+3%）×3%

特殊的甲供工程：

建筑工程总承包单位为房屋建筑的**地基与基础**、主体结构提供工程服务，**建设单位**自行采购**全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件**的，**适用简易计税方法**计税。

——财税〔2017〕58号

“特殊”
的甲供
工程

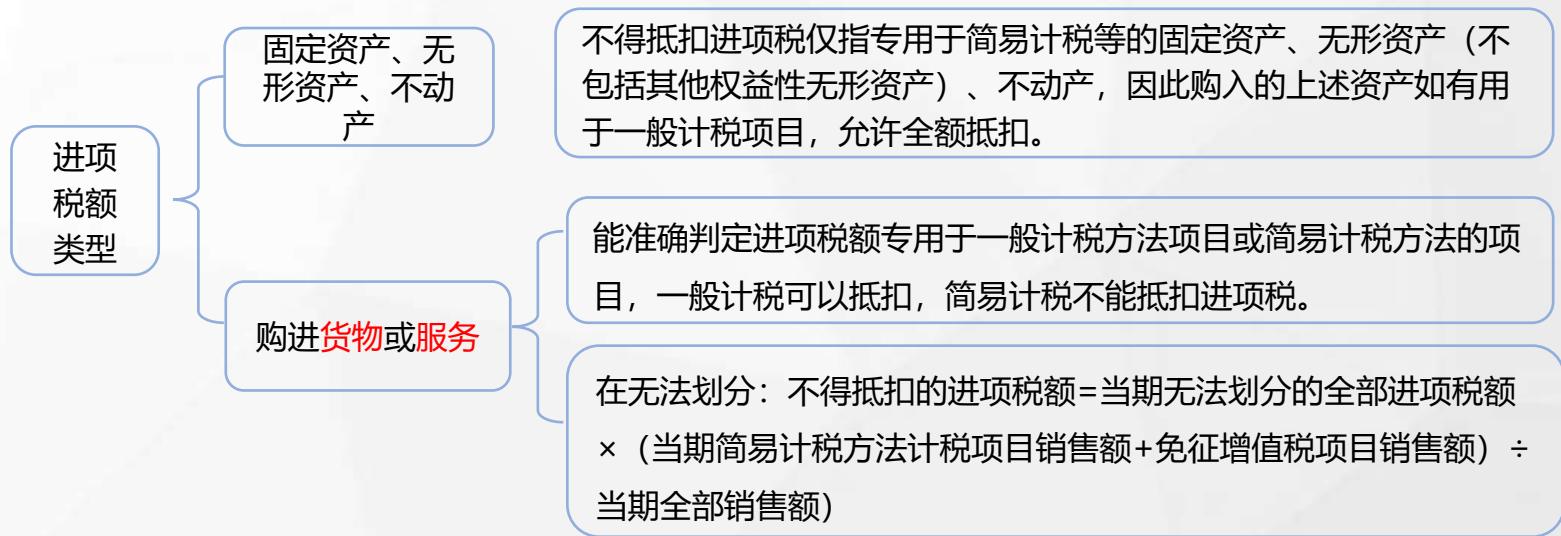
同时满足
四个条件

1. 必须是建筑工程总承包单位，专业承包和分包不属于
2. 特定工程：必须是房屋建筑，其他工程不适用
3. 特定工程阶段：地基与基础、主体结构阶段
4. 特定材料的甲供：钢材、混凝土、砌体材料、预制构件中的一种或多种，数量没有限制

自2019年10月1日起，提供建筑服务的一般纳税人按规定适用或者选择适用简易计税方法的，不再实行备案制，改为自行留存备查相关资料。

——国家税务总局公告2019年第31号

思考：一般纳税人存在简易计税方法和一般计税方法并存，进项税额怎么抵扣？



纳税人根据《试点实施办法》第29条的规定，及时准确做好会计核算和纳税申报。纳税人违反上述规定，税务机关检查中发现将对该进项税额予以调整或全部转出。

自查风险：区分购进的财产类型及使用用途，进而判定是否需要做进项税额转出。



案例一：我公司为一般纳税人，今年9月份买了一套600平米的**房子**，一、二层用于办公，三层用作职工食堂，该套房子取得增值税专用发票，发票不含税价格1000万元，增值税额90万元，目前该专用发票已经认证，请问进项税额能否全额抵扣？

解析：本案例属于购置固定资产，非专用于集体福利，可以全额抵扣进项税额。

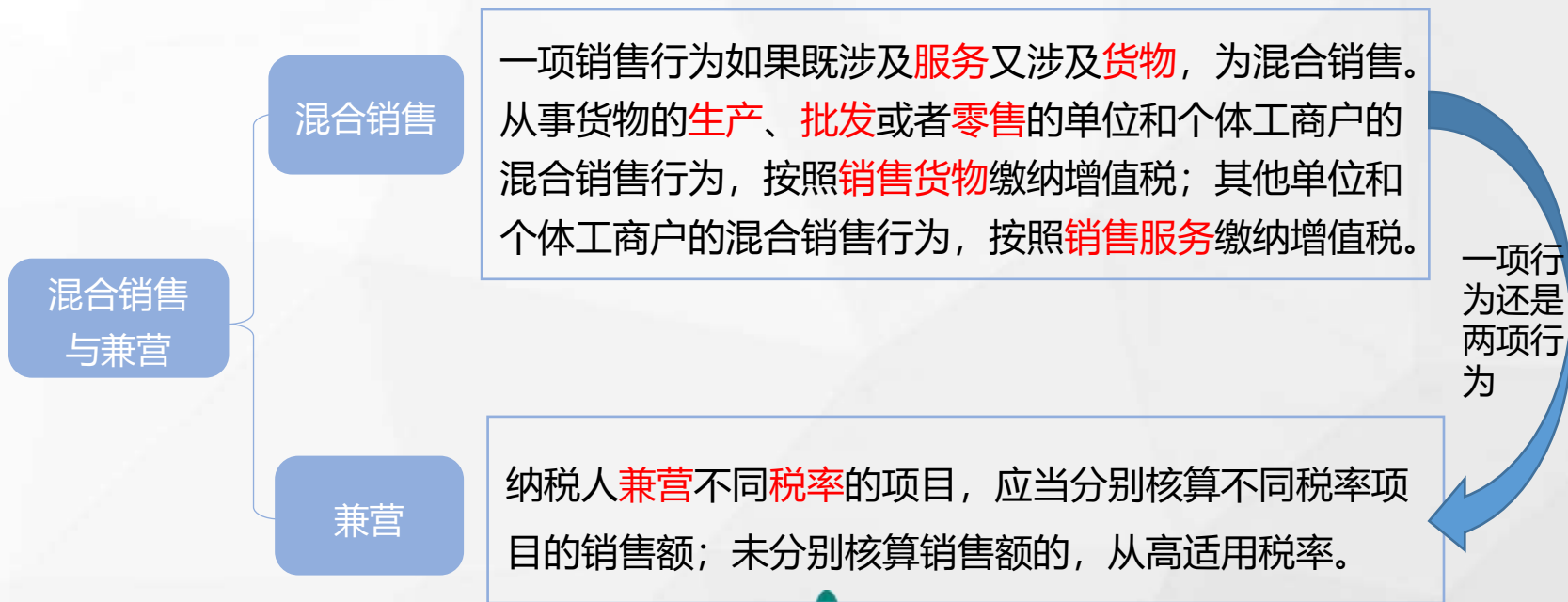
案例二：公司购买的**办公用品**取得了增值税专用发票，该批办公用品既用于了一般计税也用于了简易计税项目，能否全额抵扣进项税？

解析：不能全额抵扣进项税额。

本案例属于购置货物，未全部用于一般计税项目时，能准确划分耗用情况的，对应简易计税部分的耗用做进项税额转出，如果无法准确划分的，需要按销售收入的比例做进项税额转出处理。



五、混合销售与兼营错配的风险与自查：

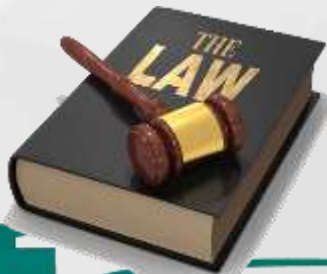


混合销售行为成立的标准：

- 一、其销售行为必须是一项；
 - 二、该项行为必须即涉及服务又涉及货物。
 - 三、按从事的业态不同缴纳增值税。
 - 四、对一项混合销售交易，无论是否分开核算销售额，均按法律规定计算增值税。
- 从事货物的生产、批发、零售，销售货物；其他单位，销售服务

实务中如何界定交易属于“一项应税交易”还是的“两项以上应税交易”

- 1. 一项销售行为（同时发生）
- 2. 针对同一客户发生
- 3. 有从属关系
- 4. 服务+货物



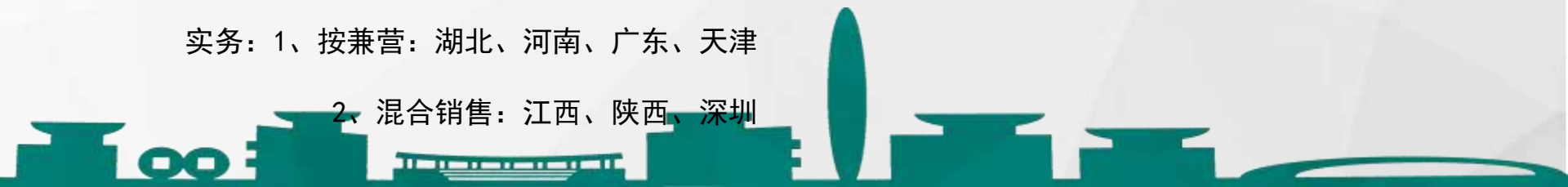
易混淆的混合销售与兼营：

- 1、园林绿化与绿化养护（2017年第11号公告）（建筑服务+生活服务）
- 2、设备安装与设备保养（2018年第42号公告）（建筑服务+现代服务）
- 3、销售商品房同时赠送家具家电（不动产+货物）
- 4、销售商品房同时赠送物业管理费（不动产+服务）
- 6、超市买一送一（货物+货物）

案例:EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。即通常说的“交钥匙”工程。建筑企业承接EPC业务，如何缴纳增值税？

实务：1、按兼营：湖北、河南、广东、天津

2、混合销售：江西、陕西、深圳

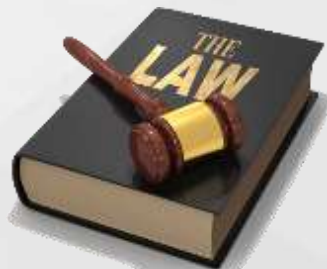


情形一：

纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等**自产货物**的**同时**提供建筑、安装服务，不属于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印发）第四十条规定的混合销售，**应分别**核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。

——《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）

1. 纳税人（是否包括其他个人）
2. “等自产货物”的理解？
3. “应分别核算”的理解？



情形二：

一般纳税人**销售自产**机器设备的同时提供安装服务，**应分别**核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。

一般纳税人**销售外购**机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。

——国家税务总局公告2018年第42号

1. 自产+安装：必须分别核算，必须按兼营
2. 外购+安装：可以按兼营，可以按混合销售

对于外购货物同时提供安装，没有分开核算，按混合销售；但对于销售自产货物同时提供安装，必须分别核算。





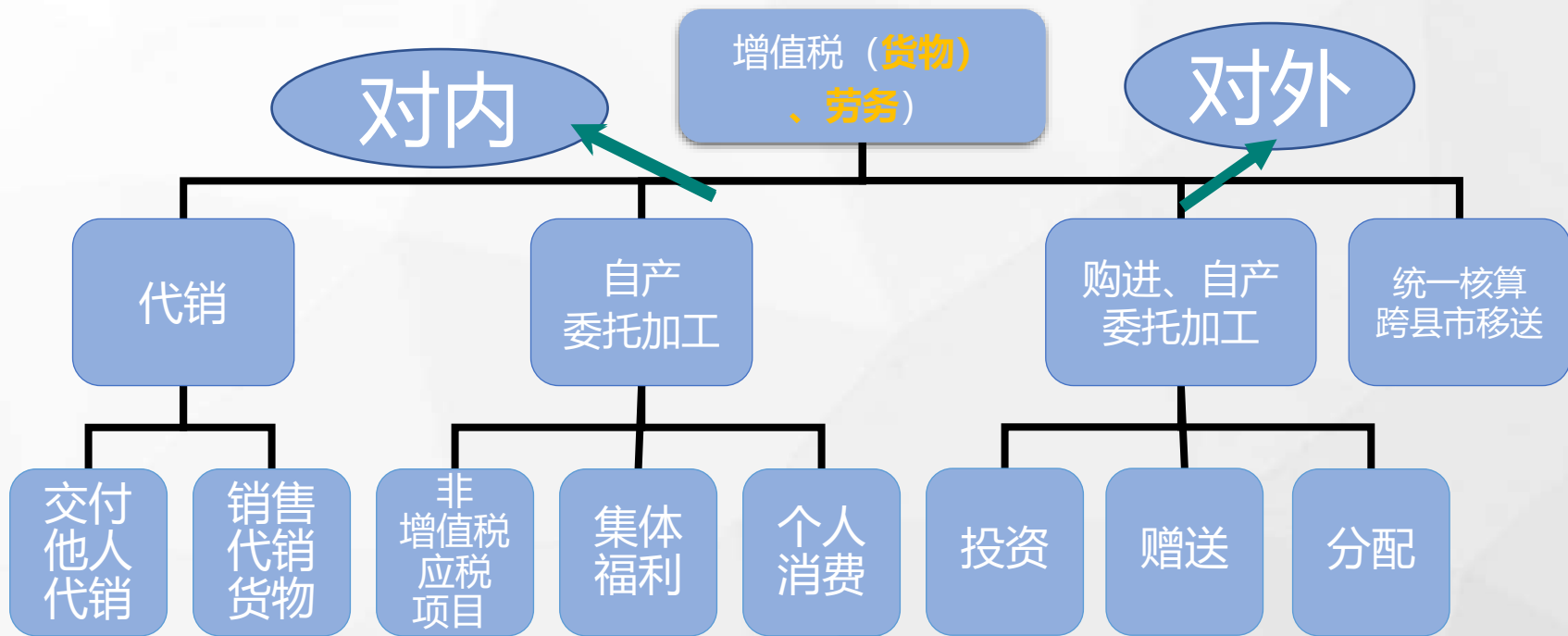
案情：强盛公司主要经营耐火材料制品以及相关原材料、设备、配件的销售。由于强盛公司销售的耐火材料、设备及配件等在安装使用均须在专业人员指导下进行，故强盛公司在销售该产品的同时都派遣公司专业人员前往施工现场进行指导，在与客户签订销售合同中也会列明产品、设备的销售金额以及提供现场指导的服务费金额。强盛公司对于上述业务的会计处理是将**销售收入计入“主营业务收入”**并缴纳销售货物增值税，同时将服务费收入计入“其他业务收入”缴纳服务业增值税。公司2020年度因销售货物而提供现场指导服务收取服务费19万余元，2021年度近7万元。

2022年度的专项检查中，税务机关认定强盛公司该行为属于混合销售行为，服务费收入也应作为货物销售的一部分计算缴纳增值税，并据此要求强盛公司就收取的服务费计算补缴增值税。

处理结果： 依据相关规定，责成H公司补缴增值税及附加税费，并加收滞纳金3万余元。



六、应视同销售而未视同销售的风险：

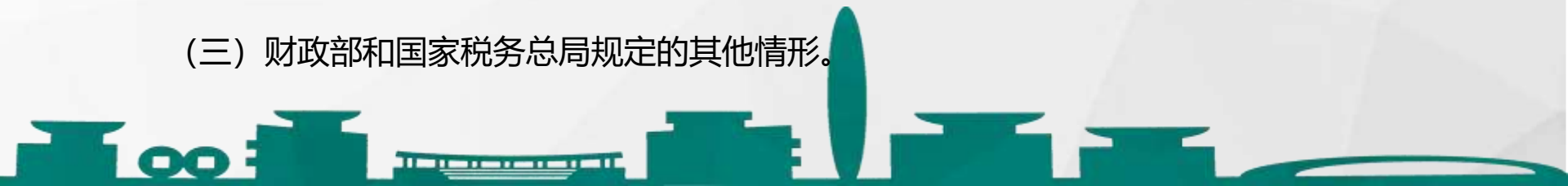


服务、无形资产、不动产视同销售：

《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税2016年第36号）

第十四条 下列情形视同销售**服务、无形资产**或者**不动产**：

- （一）**单位或者个体工商户**向其他单位或者个人无偿提供**服务**，但用于**公益事业或者以社会公众为对象的除外**。
- （二）**单位或者个人**向其他单位或者个人无偿转让**无形资产**或者**不动产**，但用于**公益事业或者以社会公众为对象的除外**。
- （三）财政部和国家税务总局规定的其他情形。



不动产无偿出租未视同销售处理，申请留抵退税被稽查：

行政处罚决定书文号 通税稽罚[2022]30号

案件名称 江苏***纺织科技有限公司-其他违法

案件情况：

2020年：期初留抵税额1270553.28元，2020年12月申报销项税额12987.83元；2020年你单位将房产9000平方米无偿出租，**视同销售（租赁）每平方米90元（含税）**，应确认视同销售收入 $90 \div (1 + 9\%) \times 9000 = 743119.27$ 元，但**未确认收入**，应申报销项税额 $743119.27 \times 9\% = 66880.73$ 元，未申报，调整后期末留抵税额1190684.72元。

2021年：期初留抵税额1190684.72元。2021年7月申报销项税额29561.88元；2021年8月申报销项税额16630.80元，2021年你单位将房产出租给南通浪琴家用纺织品有限公司，本月取得不含税租金收入3.5万元，但**未确认收入**，应申报销项税额 $35000 \times 9\% = 3150$ 元，未申报；



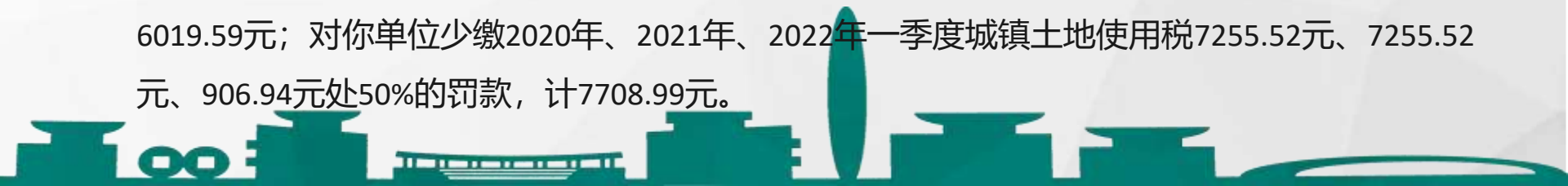
2021年12月，申报销项税额77843.03元，本月你单位销售货物并取得销售款项187690元（含税价），但未确认收入，应申报销项税额 $187690/1.13 \times 13\% = 21592.65$ 元，未申报；

2022年：2022年1月，期初留抵税额975025.63元，申报销项税额18560.98元，本月你单位销售货物并取得销售款项50370元（含税价），但未确认收入，应申报销项税额 $50370/1.13 \times 13\% = 5794.78$ 元，未申报；2022年3月，申报销项税额10379.29元、进项税额395812.59元，2022年你单位将房产出租给南通伊菲妮纺织品有限公司，本月取得不含税租金收入2.6万元，但未确认收入，应申报销项税额 $26000 \times 9\% = 2340$ 元，未申报；本月你单位销售货物并取得销售款项235520元（含税价），但未确认收入，应申报销项税额 $235520/1.13 \times 13\% = 27095.22$ 元，未申报。调整后期末留抵税额1306667.95元。



综上，经调整后，截至2022年3月底期末留抵税额为1306667.95元。你单位2021年为微型企业，可申请一次性退还留抵税额1306667.95元，你单位已于4月29日申请增值税增量留抵退税1500402.06元，多退增值税193734.11元，其中：**房产无偿出租未按规定确认视同销售收入多退增值税133761.46元**；销售未确认收入多退增值税59972.65元。

处罚结果：**对你单位在账簿上不列、少列收入少缴增值税59972.65元，处少缴增值税税款一倍的罚款计59972.65元**；对你单位少缴2020年印花税（购销合同）15元及印花税（财产租赁合同）90元、少缴2021年印花税（购销合同）141.20元及印花税（财产租赁合同）235元、少缴2022年一季度印花税（购销合同）28.50元及印花税（财产租赁合同）13元处一倍的罚款计522.70元；对你单位少缴2020年、2021年房产税（从租计征）6182.34元、5856.84元处50%的罚款，计6019.59元；对你单位少缴2020年、2021年、2022年一季度城镇土地使用税7255.52元、7255.52元、906.94元处50%的罚款，计7708.99元。



七、骗取留抵退税典型稽查案例分析：

一、通过不计、少计、推迟确认收入，增加留抵税额

01

重庆***物流有限公司骗取增值税留抵退税案

经查，该公司通过利用个人银行账户及**微信收款隐匿公司销售收入**、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税6.3万元。

重庆市税务局第六稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，拟处**1倍罚款**。

02

宜宾**古窖酒业股份有限公司骗取增值税留抵退税案

经查，该公司通过关联交易隐匿销售收入、进行虚假纳税申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税41.96万元。

宜宾市税务稽查部门已依法追缴该企业骗取的留抵退税款，拟处**1倍罚款**。

03

南京***进出口贸易有限公司骗取增值税留抵退税案

经查，该公司通过采取隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，共计偷税907.18万元，骗取留抵退税237.36万元。

南京市税务局稽查局拟处偷税、骗取留抵退税1倍罚款。

不计、少计收入骗取留抵退税往往伴随着偷税产生。

二、通过虚增进项税额、应转出而不转出等方式虚增留抵税额：

01

安徽**房地产公司涉嫌骗取增值税留抵退税案

经查，该公司通过虚假支付工程款等违法手段，共取得虚开的增值税专用发票99份，虚增进项税额，骗取留抵退税162.8万元。

02

宜宾**古窖酒业股份有限公司骗取增值税留抵退税案

经查，该公司通过购进用于个人消费的物品增加进项税额，骗取留抵退税46023.10元。聊城市税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，拟处1倍罚款。

虚增进项税额，骗取留抵退税往往伴随着虚开和不得抵扣进项项目进行抵扣的问题

- 涉及的法律风险：
- 1、偷税：
- 2、虚开增值税专用发票：
- 2、骗取留抵退税（虚假进行纳税申报）：

三、虚构计算抵扣项目

某农贸市场2022年3月销项税额120万元，取得增值税专用发票进项税额80万元，**农产品收购发票**进项税额80万元（含企业自行虚拟抵扣进项税额40万元）。

申报：期末留抵税额40 $(120 - 80 - 80)$ 万元，进项构成比例为50% $[80 \div (80 + 80)]$ ，当期增量留抵退税20 $(40 \times 50\% \times 100\%)$ 万元。

实际： $120 - 80 - 40 = 0$ ，无留抵税额，更无留抵退税额。



四、关联交易，转嫁留抵税额

2020年1月成立的某批发企业为增值税一般纳税人，因疫情经营亏损，拟注销企业。其2022年3月期末留抵税额为180万元，但纳税信用为C级，不符合留抵退税要求。

为了将结存的180万元留抵税额变为退税，该企业将资产高价卖给符合留抵退税条件的下游关联企业B，并开具增值税专用发票销项税额180万元，之后将企业注销。

B企业虚假抵扣180万元进项税额后，将虚假产生的180万元留抵税额申报了退税。

关键节点：资产卖给关联方是否符合独立交易原则。



五、利用上游优惠政策”

A软件开发企业，享受增值税实际税负超过3%部分即征即退

2022年4月销售1000万元自产软件给B机械制造厂，开具增值税专用发票销项税130万元。

上游A：符合即征即退条件，可退税 $100(130-1000\times 3\%)$ 万元

下游B：符合留抵退税条件，在抵扣130万元进项税额后申报留抵退税130万元。

A、B两家企业共计办理退税230万元，而实际入库税款只有130万元。

关键节点：此销售业务是否真实。



八、增值税加计抵减税务稽查的风险点：

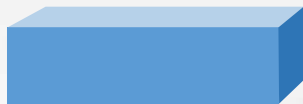
风险一

混淆行业及产业，误
判断适用条件
如：物流企业



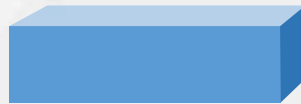
风险二

混淆生产与生活，超
比例加计抵减
如：物业管理企业



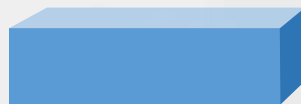
风险三

混淆收入性质，未确认
应税收入
如：加计抵减额未并入
应纳税所得额



风险四

注册空壳公司利用加
计抵减的放大效应虚
开增值税专用发票



利用加计抵减政策虚开增值税专用发票：

唐某、张某、高某等人为首的3个职业虚开犯罪团伙为谋取不法利益，指示他人在沪市注册成立了400余家服务类空壳公司，在没有真实交易的情况下，对外大肆的虚开增值税专用发票，让受票企业偷逃税款骗取国家留抵退税！

但是这个犯罪团伙，与其他犯罪团伙不太一样，可谓是“技高一筹”，这个犯罪团伙利用进项税“加计抵减”的政策层层放大对开虚开的发票金额，却不增加相应的增值税。

“加计抵减”虚开增值税专用发票60余亿，受票企业该如何查验？

继“税筹专家”利用税收优惠政策骗税案后，又侦破一起特大虚开发票案！金额高达60亿元！

7月8日，上海市公安局侦破了沪市首例利用“加计抵减”税收优惠政策虚开增值税专用发票的系类案件，捣毁开票窝点10个，涉案价税合计60余亿元。

思考：这是如何做到的呢？



加计抵减的放大器效应：

犯罪嫌疑人唐某最开始成立一家空壳公司A0，空壳公司A0向A1开具100万（不含税）的增值税专用发票，A0就需要缴纳6万元的增值税，而A1取得发票后，利用加计抵减的政策，可以扣除的进项税为 $6 \times (1+15\%) = 6.9$ 万元，因此A1又可以向A2开具115万元的发票，而且此时不需要缴纳一分税款，相当于“零成本”。在以此类推，开到A5的时候就能翻番，到A17的时候就可以对外虚开1076.13万元票价金额。64.57万元的税额，就不需要缴纳一分钱的税款。



03

企业所得税税务稽查的常见风险点及化解之道



会计的利润VS税法的利润

利润
VS
应纳税
所得额

会计

营业利润=营业收入（主营业务收入+其他业务收入）-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用+其他收益±投资收益±公允价值变动收益等

利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

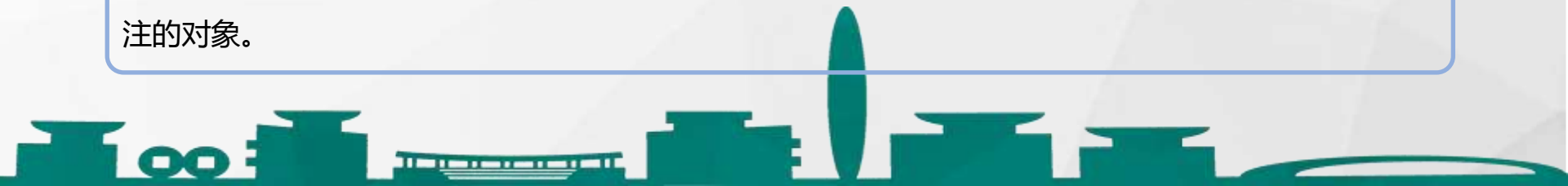
净利润=利润总额-所得税费用

税法

税法上的利润就是企业将每一纳税年度的收入总额减除不征税收入、免税收入和**各项扣除**后余额。

应纳税所得额=利润总额±纳税调整

会计利润与税法上的应纳税所得额之间的差异，就是税法所称的税会差异，也是税务稽查部门重点关注的对象。



税会差异分析：

项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
	1	2	3	4
一、收入类调整项目			帐载<税收	帐载>税收
二、扣除类调整项目			帐载>税收	帐载<税收
三、资产类调整项目			账面>计税基础	账面<计税基础

税会差异：

暂时性差异VS永久性差异

暂时性差异确认递延所得税

永久性差异不确认递延所得税

所得税费用 = 应交所得税 + 递延所得税负债 - 递延所得税资产

借：所得税费用

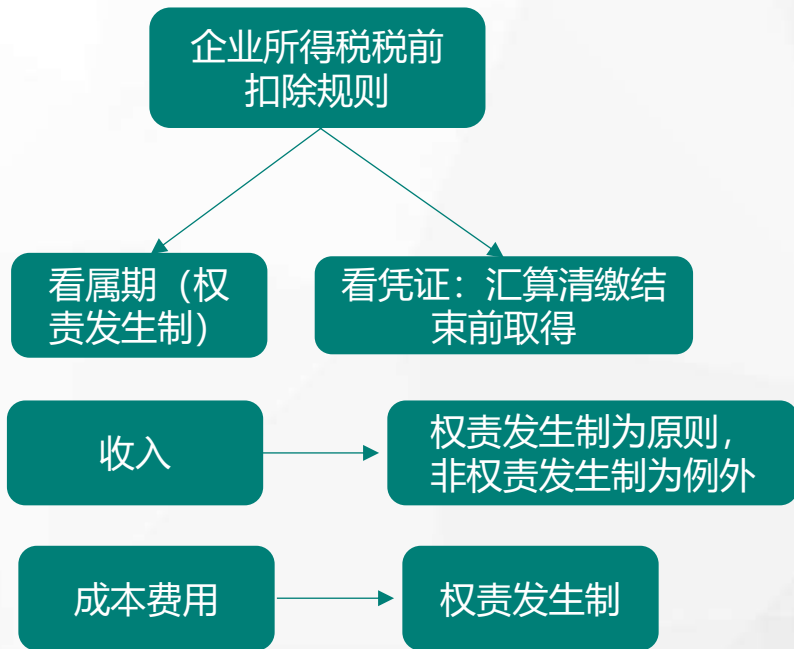
递延所得税资产（企业拥有的一项可向税务局索取的资产）
（暂时性差异形成的当期纳税调增）

贷：应交税费——应交所得税

递延所得税负债（需要未来支付的负债）
（暂时性差异形成的当期纳税调减）



企业所得税税前扣除规则：



1、权责发生制确认费用

2、有合法有效的税前扣除凭证

企业当年度**实际发生**的相关**成本、费用**，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可**暂按账面发生金额**进行核算；但在**汇算清缴时**，应补充提供该成本、费用的有效凭证。

——《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）

企业**真实且实际发生的支出**，应当取得而未取得凭证，或者虽然取得但取得的凭证不符合规定的，应当在企业所得税**汇算清缴期结束前**取得合法合规的有效凭证。

——《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）

一、申报资产总额、从业人数与小型微利企业优惠指标不匹配的风险：

- 小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
- 从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
 - 季度平均值 = (季初值 + 季末值) ÷ 2
 - 全年季度平均值 = 全年各季度平均值之和 ÷ 4

风险资产：自查资产总额、从业人数的指标判断是否符合规定标准，应纳税所得额是否正确计算，尤其是在300万元，临界点的，一旦被调整有可能直接适用25%的税率。

小型微利企业优惠税率时间节点的总结：

- 2021年，应纳税所得额 ≤ 100 万元的部分——实际税负2.5%
- 100万元 > 应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分——实际税负10%
- 2022年，应纳税所得额 ≤ 100 万元的部分——实际税负2.5%
- 100万元 > 应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分——实际税负5%
- 2023年之后，应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分——实际税负5%
- 思考：应纳税所得额超过300万元，适用税率为多少？





案例：甲公司是增值税的小规模纳税人，截止2022年11月31日，累计应纳税所得额为290万元，假设该公司12月份销售货物收入30万元，该货物成本为20万元。该纳税人应当如何进行选择？

一、**享受**增值税**免税**优惠：

享受免征增值税的金额是 $30 \times 3\% = 0.9$ 万 该免税金额**应当并入应纳税所得额缴纳企业所得税。**

企业所得税 $(290 + 30 - 20 + 0.9) \times 25\% = 75.225$ 万元

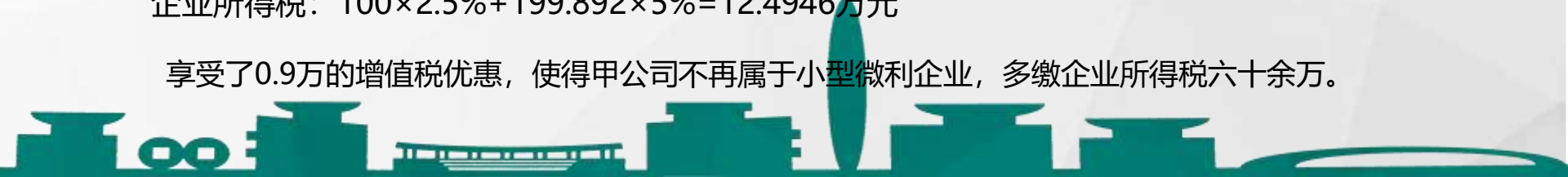
二、**放弃**增值税**免税**优惠：

应当缴纳增值税 $30 \times 3\% = 0.9$ 万元，附加税费： $0.9 \times 12\% = 0.108$ 万元

应纳税所得额： $290 + 30 - 20 - 0.108 = 299.892$ 万元

企业所得税： $100 \times 2.5\% + 199.892 \times 5\% = 12.4946$ 万元

享受了0.9万的增值税优惠，使得甲公司不再属于小型微利企业，多缴企业所得税六十余万。



取得虚开发票纳税调整后不满足小微企业税收优惠条件被稽查：

纳税人名称：东莞市***模具有限公司

行政处罚决定文书号：东税二稽 罚〔2022〕 65 号

违法事实：你（单位）在资金回流的情况下取得东莞市***贸易有限公司开具的3份增值税专用发票，发票代码为4400153130，发票号码为43378030~43378032，**金额合计257,743.60元，税额合计43,816.40元，价税合计301,560元**。你（单位）通过银行转账方式向世潮公司支付301,560元，同日深圳市源金合创投资有限公司向你（单位）财务李某分别转入278,943元，李珍再向你（单位）账户转入278,943元，形成**资金回流闭环**。

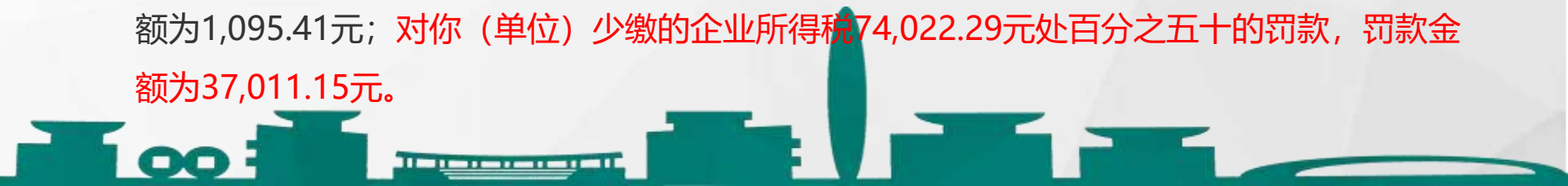
你（单位）于**2016年6月**已持上述3份增值税专用发票申报抵扣税款43,816.40元，对应的材料成本在2016年列支257,743.60元。国家税务总局东莞市税务局稽查局《税收违法案件协查函》及《已证实虚开通知单》等资料，**证实上述3份增值税专用发票属于虚开增值税专用发票，依法不得抵扣进项税款，不得作为税前扣除凭证。**



取得虚开发票纳税调整后不满足小微企业税收优惠条件被稽查：

因此应追缴你（单位）少缴的增值税43,816.40元、城市维护建设税2,190.82元、教育费附加1,314.49元、地方教育附加876.33元；同时应调增2016年应纳税所得额257,743.60元，调减应纳税所得额4,381.64元（城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加可以税前列支），调整后的应纳税所得额为324,573.98元，大于30万，不可享受小型微利企业税收优惠，2016年的应纳税额为81,143.50元，减去已缴纳7,121.21元，还应补缴企业所得税74,022.29元。你（单位）已在抵扣所属期2016年6月作进项转出处理，补缴相应增值税、附加税费及滞纳金；已在2016年企业所得税申报中作纳税调增，补缴相应的企业所得税及滞纳金。

处罚内容：对你（单位）少缴的增值税税款43,816.40元处百分之五十的罚款，罚款金额为21,908.20元；对你（单位）少缴的城市维护建设税2,190.82元处百分之五十的罚款，罚款金额为1,095.41元；对你（单位）少缴的企业所得税74,022.29元处百分之五十的罚款，罚款金额为37,011.15元。



二、限额扣除的项目超标未调整的税务风险：

工资为基数的 限额扣除	费用项目	扣除标准	超过标准的部分
	职工福利费	不超过工资薪金总额14%的部分	不得扣除
	工会经费	不超过工资薪金总额2%的部分	不得扣除
	职工教育经费	不超过工资薪金总额8%的部分	准予在以后纳税年度结转扣除
	补充养老保险费、补充医疗保险费	分别在不超过职工工资总额5%的部分	不得扣除。

软件产业、集成电路企业、动漫发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以据实全额税前扣除。

核电厂操作员培训费，可作发电成本税前扣除。

航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务员训练费、空中保卫员训练等空勤训练费用，可作为航空企业运输成本在税前扣除。

营业收入为基数的限额扣除

费用项目	扣除标准	超过标准的部分
业务招待费	企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5%。	不得扣除
广告费和业务宣传费	企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；	准予在以后纳税年度结转扣除
	对化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入30%的部分，准予扣除。	准予在以后纳税年度结转扣除
	烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得扣除	不得扣除。

报表填报技巧解析

视同销售收入作为业务招待费、广告费和业务宣传费的扣除限额计算基数。

一、关于销售（营业）收入基数的确定问题（国税函[2009]202号）

企业在**计算业务招待费、广告费和业务宣传费等费用扣除限额**时，其销售（营业）收入额应包括《实施条例》第二十五条规定的视同销售（营业）收入额。

二、房地产企业销售（营业）收入基数的确定问题

根据（国税发〔2009〕31号）第六条规定：企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入，应确认为销售收入的实现。房地产广宣费的扣除限额计算基数应为**正常销售收入+预售收入**。

注意：以前年度的已作为计算基数的预售收入在本年度结转为营业收入的，应在计算基数中扣除掉，即不得重复计算扣除限额。房地产公司广宣费扣除限额 = **当期营业收入+当期预售收入-当期结转至营业收入的以前年度预售收入**

举个栗子



甲房地产公司2023年预售收入1000万元，支出广告宣传费160万元；2024年发生营业收入5000万元（其中2023年预售收入1000万元结转为本年营业收入），当年发生预售收入600万元，支出广告宣传费685万元，2023年、2024年可税前扣除的广宣费是多少万元？

解析：广宣费2023年扣除限额 = $1000 \times 15\% = 150$ 万元，而当期发生广宣费160万元，当期可扣除广宣费为150万元，多余10万元结转至以后年度扣除。

2024年广宣费扣除限额 = $(5000 + 600 - 1000) \times 15\% = 690$ 万元，当期发生广宣费与2023年度结转过来的广宣费共计 $685 + 10 = 695$ 万元，所以2024年度可扣除广宣费 = 690万元，多余5万元结转至以后年度扣除。

不是所有的餐费都属于业务招待费：

**餐费有
可能计
入的会
计科目**

- 1、因业务开展的需要，招待客户用餐，会计核算上列“招待费”；
- 2、员工食堂就餐、加班聚餐，会计核算上列“职工福利费”；
- 3、员工出差就餐，在标准内的餐费，会计核算上列“差旅费”；
- 4、企业员工职业技术培训，培训期间就餐，会计核算上列“职工教育经费”；
- 5、企业在酒店召开会议，会议期间就餐，会计核算上列“会议费”；
- 6、企业筹建期间发生的餐费，会计核算上列“开办费”；
- 7、以现金形式发放的员工餐费补贴，会计核算上列“工资薪金”；
- 8、企业召开董事会，董事会期间发生的餐费，会计核算上列“董事会费”；
- 9、工会组织员工活动，活动期间发生的餐费，会计核算上列“工会经费”；
- 10、影视企业拍摄过程中“影视剧中的餐费”，会计核算上列入影视成本。

广告费和业务宣传费分摊协议

政策

对签订广告费和业务宣传费分摊协议的关联企业，其中一方发生的不超过当年销售收入税前扣除限额比例内的广告费和业务宣传费支出可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部按照分摊协议归集至另一方扣除。另一方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时，可将按照上述办法归集至本企业的广告费和业务宣传费不计算在内。

例

甲企业和乙企业是关联企业（均为酒类制造），根据分摊协议，乙企业在2024年发生的广告费和业务宣传费的40%归集至甲企业扣除。假设2024年乙企业销售收入为3000万元，当年实际发生的广告费和业务宣传费为600万元；甲企业销售收入2000万元，实际发生的广告费400万元。（假设无以前年度广告费用结转）

A105060 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 (乙企业)

单位: 元

行次	项 目	金额
		1
1	一、本年支出	6000000
2	减: 不允许扣除的支出	0
3	二、本年符合条件的支出 (1-2)	6000000
4	三、本年计算扣除限额的基数	30000000
5	乘: 税收规定扣除率	15%
6	四、本企业计算的扣除限额 (4×5)	4500000
7	五、本年结转以后年度扣除额 (3 > 6, 本行=3-6; 3≤6, 本行=0)	1500000
8	加: 以前年度累计结转扣除额	0
9	减: 本年扣除的以前年度结转额[3 > 6, 本行=0; 3≤6, 本行=8与 (6-3) 孰小值]	0
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额 (10≤3与6孰小值)	1800000
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	0
12	七、本年支出纳税调整金额 (3 > 6, 本行=2+3-6+10-11; 3≤6, 本行=2+10-11-9)	3300000
13	八、累计结转以后年度扣除额 (7+8-9)	1500000

A105060 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 (甲企业)

单位: 元

行次	项 目	金 额
1	一、本年支出	4,000,000
2	减: 不允许扣除的支出	0
3	二、本年符合条件的支出 (1-2)	4,000,000
4	三、本年计算扣除限额的基数	20,000,000
5	乘: 税收规定扣除率	15%
6	四、本企业计算的扣除限额 (4×5)	3,000,000
7	五、本年结转以后年度扣除额 (3 > 6, 本行=3-6; 3≤6, 本行=0)	1,000,000
8	加: 以前年度累计结转扣除额	0
9	减: 本年扣除的以前年度结转额 [3 > 6, 本行=0; 3≤6, 本行=8与 (6-3) 孰小值]	0
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额 (10≤3与6孰小值)	0
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	1,800,000
12	七、本年支出纳税调整金额 (3 > 6, 本行=2+3-6+10-11; 3≤6, 本行=2+10-11-9)	-800,000
13	八、累计结转以后年度扣除额 (7+8-9)	1,000,000

三、按照利润总额比例限额扣除：

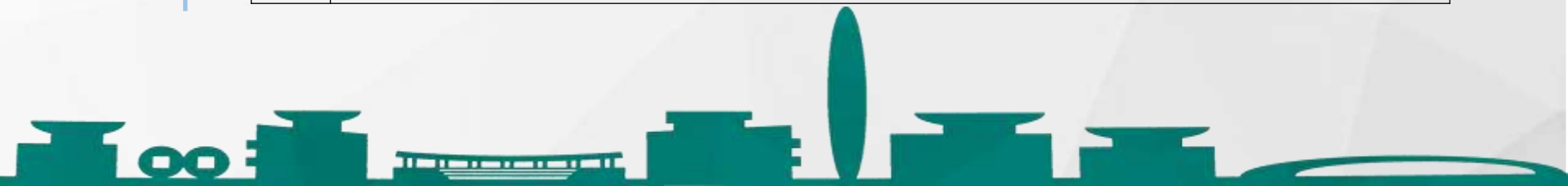
政策依据：

- 《财政部、国家税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知》（财税〔2018〕15号）
- 企业通过公益性社会组织或者县级（含县级）以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于慈善活动、公益事业的捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
- 企业在对公益性捐赠支出计算扣除时，应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。

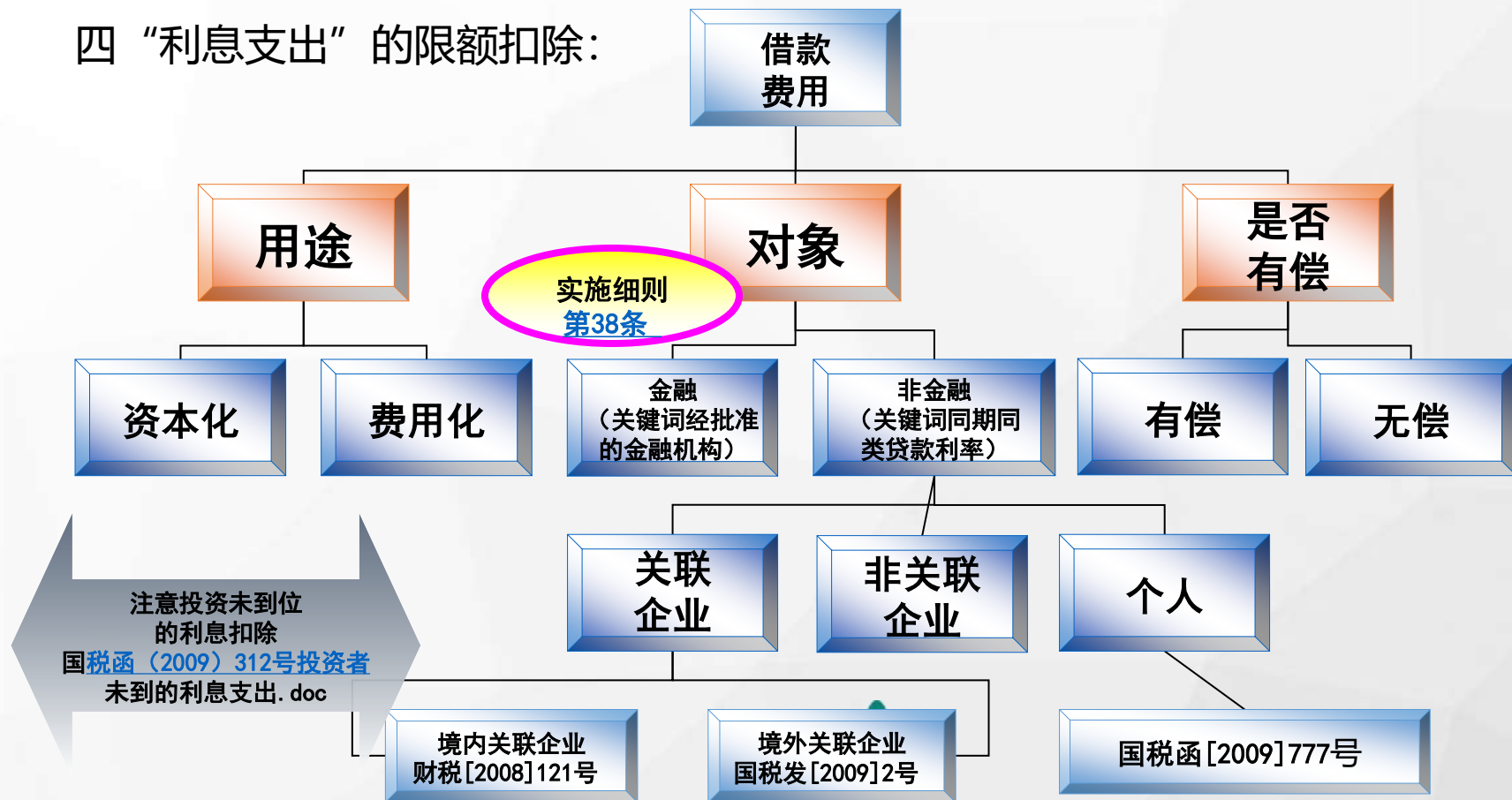


一、全额扣除：

1.	扶贫捐赠（振兴乡村建设）
2.	北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛捐赠
3.	杭州2022年亚运会捐赠
4.	支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠（通过公益性社会组织或国家机关捐赠物品与现金）
5.	支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠（直接向承担疫情防治任务的医院捐赠物品）



四 “利息支出” 的限额扣除：



举个栗子



风险提示：

对关联方的无偿借款，由于没有收益，税务机关可能会判定该项支出与生产经营无关，从而导致其对外支付的利息无法税前扣除。

主体名称 丽水***房地产开发有限公司

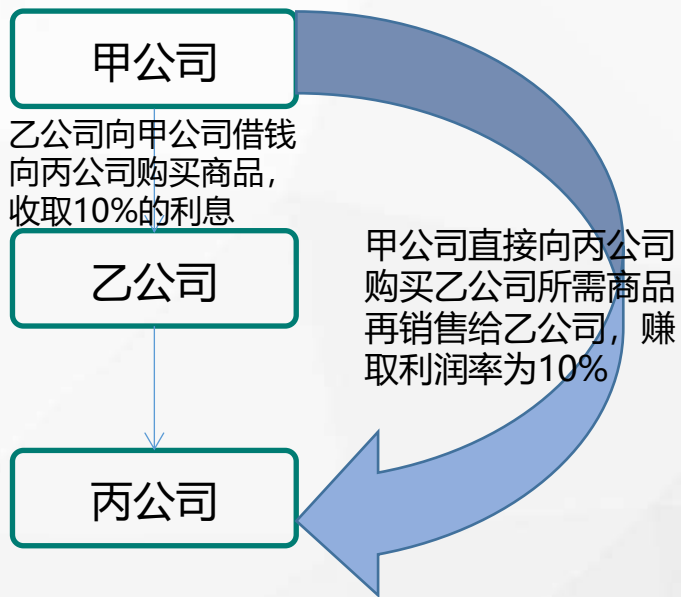
处罚决定书文号 丽税一稽罚〔2022〕27号

(一)查明的税收违法事实及性质、手段

1、你公司在2019年至2020年间向苏州***置业有限公司借款230300000.00元,借款期间累计支付利息26759836.46元。分别于2019年12月23日、2020年3月30日、2020年6月23日、2020年9月29日分四次取得对方开具的增值税专用发票31份,并抵扣了进项税额,税额合计1514707.70元。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1第二十七条第(六)项规定,贷款服务的进项税额不得抵扣。你公司将上述发票抵扣进项税额,具有少缴增值税税款的主观故意,构成偷税。

同时,你公司在取得借款本金之后,又将该笔借款本金无偿提供给起母公司***地产集团有限公司使用,其所负担的利息支出与企业的生产经营无关,不得在企业所得税前扣除。

利息支出费用化的筹划方案:

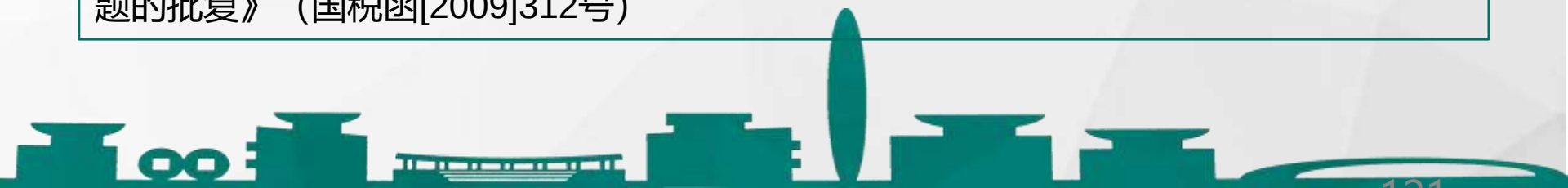


- 1、**超过同期同类贷款**利率部分的利息支出**不得在税前扣除**
- 2、**贷款服务业**以及与贷款直接相关的手续费支出**不得抵扣进项税**

投资者投资未到位利息支出税前扣除问题：

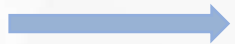
关于企业由于投资者投资未到位而发生的利息支出扣除问题，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条规定，凡企业投资者在规定的期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

——《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》（国税函[2009]312号）



五年实缴对投资者投资未到位资金的影响：

认缴制



“五年实缴”

公司章程约定

公司章程约定、成立五年殊短

不得扣除利息的计算：

计算不得扣除的利息，应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期，每一计算期内不得扣除的借款利息按该期间借款利息发生额乘以该期间企业未缴足的注册资本占借款总额的比例计算，公式为：

企业每一计算期不得扣除的借款利息 = 该期间借款利息额 × 该期间未缴足注册资本额 ÷ 该期间借款额。
企业一个年度内不得扣除的借款利息总额为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。



不得扣除利息的计算：

计算不得扣除的利息，应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期，每一计算期内不得扣除的借款利息按该期间借款利息发生额乘以该期间企业未缴足的注册资本占借款总额的比例计算，公式为：

企业每一计算期不得扣除的借款利息 = 该期间借款利息额 × 该期间未缴足注册资本额 ÷ 该期间借款额。

企业一个年度内不得扣除的借款利息总额为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。

举个栗子



2023年1月1日，A公司向非金融机构B公司借款2800万元，约定年利率为7%。按照**公司章程规定**，A公司股东张某应于4月1日和7月1日各出资400万元，张某仅于10月1日投入600万元。A公司2023年列支借款利息支出196万元，不考虑其他调整事项。

A企业2023年4-6月不得扣除的借款利息 = $(2,800 \times 7\% \times 3 \div 12) \times 400 \div 2,800 = 7$ (万元)

A企业2023年7-9月不得扣除的借款利息 = $(2,800 \times 7\% \times 3 \div 12) \times 800 \div 2,800 = 14$ (万元)

A企业2023年10-12月不得扣除的借款利息 = $(2,800 \times 7\% \times 3 \div 12) \times (400 + 400 - 600) \div 2,800 = 3.5$ (万元)

企业2023年可税前扣除利息支出 = $2,800 \times 7\% - 7 - 14 - 3.5 = 171.5$ (万元)



五、会议费支出的稽查要点：

在稽查办案中，常常会发现这些情况，几十万或上百万元的会议费支出，但原始凭证中仅附了一张会议费发票和银行转账回单。这样的会议费可以税前扣除吗？

《中央和国家机关会议费管理办法》（财行[2013]286号）第十四条规定：会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。前款所称交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。

《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）规定：“第七条 企业应将与税前扣除凭证相关的资料，包括合同协议、支出依据、付款凭证等留存备查,以证实税前扣除凭证的真实性。



各地税务机关对会议费税前扣除的口径：

《河北省地方税务局关于企业所得税若干业务问题的公告》（2011年1号）规定：对纳税人年度内发生的会议费，同时具备以下条件的，在计征企业所得税时准予扣除。（一）会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；（二）会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；（三）会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业发票。企业不能提供上述资料的，其发生的会议费一律不得扣除。

《宁夏地方税务局、宁夏国家税务局关于印发<企业所得税税前扣除凭证管理办法>（试行）公告》（2012年第3号）规定：企业发生的会议费，以收款方出具的发票和付款单据为税前扣除凭证。企业应保存会议时间、会议地点、会议对象、会议目的、会议内容、费用标准等内容的相应证明材料，作为备查资料。

《江苏省地税局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（苏地税规〔2011〕13号）规定：企业发生的会议费，以发票和付款单据为税前扣除凭证。企业应保存会议时间、会议地点、会议对象、会议目的、会议内容、费用标准等内容的相应证明材料，作为备查资料。





行政处罚决定书文号：苏保税稽罚〔2022〕17号

案件名称：苏州***贸易有限公司-发票违法

处罚事由：你单位2021年在“经营费用—办公费”列支海南***酒店管理有限公司开具的发票，会议费700000.00元；列支上海***企业管理有限公司开具的发票，培训费800000.00元；列支上海***商务咨询有限公司开具的发票，会议费400000.00元。

根据你单位提供的书面情况说明，上述支出合计1900000.00元无法提供与会议或培训相关的服务合同、与会名单及会议培训具体事项等资料，实际为与你单位生产经营和取得收入无关的支出。本次稽查应调增2021年企业所得税应纳税所得额1900000.00元，调整后应缴纳企业所得税= $(9130854.22+1900000.00) \times 25\% = 2757713.56$ 元，已缴纳2282713.56元，少申报缴纳475000.00元。

上述事实违反了《中华人民共和国企业所得税法》第八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十条的规定。

上述事实有下列证据证实：（1）该单位书面说明；（2）相关记账凭证、原始凭证及申报表等复印件资料；（3）银行交易流水信息；（4）其它相关证据。

处罚依据 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定，你单位多列支出少缴企业所得税的行为已构成偷税

举个栗子



风险提示：

纳税人应当尽可能留存召开会议的相关资料，来证明会议支出的真实性。单独一张会议费发票，肯定是不能说明问题的。

行政处罚决定书文号 宁税稽二罚[2023]21号

案件名称 南京***医药科技有限公司-其他违法

处罚事由 经检查，你单位在2018年开具给***（南京）制药有限公司增值税普通发票2份（发票代码：3200171320，发票号码：31949855、31949856，货物名称：会议服务费，价税合计金额189000元），根据你单位提供的证据，上述发票涉及《第二届中国微循环学会神经保护与康复专业委员会年会暨2018年南京医学会神经病学专科分会年会》、《2018神经病学年会暨江苏省第二十一一次神经病学学术会议》两场会议服务。

经与会议主办方调查取证，你单位未参与上述两场会议。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条第二款的规定，你单位开具给宝利化（南京）制药有限公司的2份增值税普通发票（发票代码：3200171320，发票号码：31949855、31949856）符合为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票的规定，开具增值税普通发票的行为为虚开发票行为。

处罚依据 《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条第一款“违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；”的规定

纳税人名称 南京***医药科技有限公司

纳税人识别号 913201***NRQX24J

处罚结果 对你单位虚开增值税普通发票的行为处以6万元罚款。

六、研发费加计扣除的税务检查及其化解之道：



《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》
(财政部 税务总局公告2023年第7号)

2023年起，将**企业**研发费用加计扣除比例提升至100%

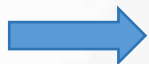
所有企业

集成电路企业和**工业母机**企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照**实际发生额的120%在税前扣除**；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

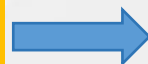
——财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告2023年第44号

研发活动判断的基本要点:

明确创新目标

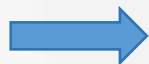


1. 探索以前**未发现**的现象、结构或关系?
2. 在一定范围要突破**现有的技术瓶颈**?
3. 研发成果**不可预期**?

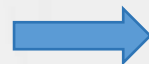


是

系统组织形式



立项、实施、结题的组织过程
有人、财、物等支持



有边界
可度量

研发结果不确定



反复试验、测试、可能失败

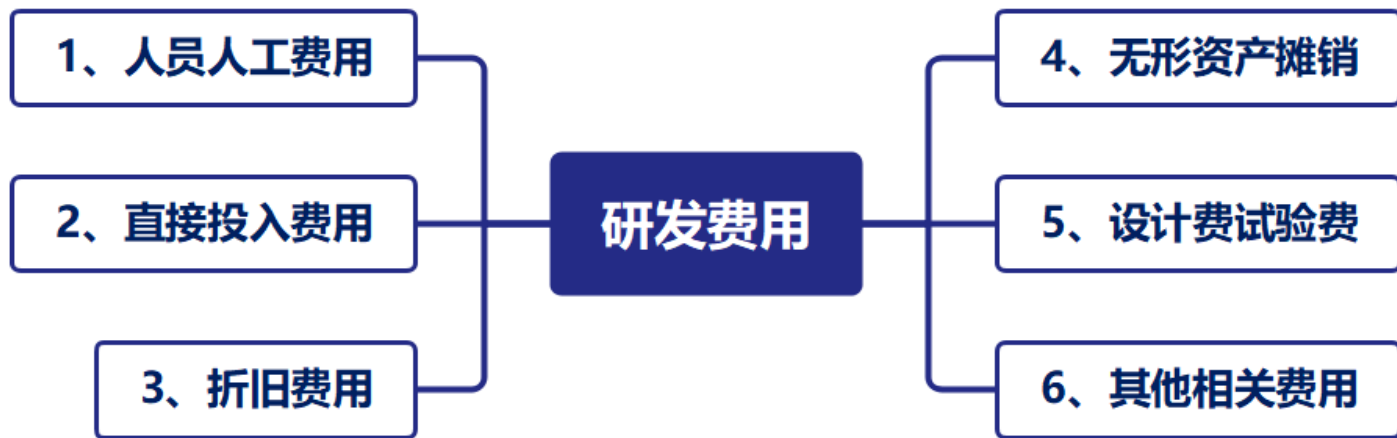


研发活动流程介绍及判断



研发费用加计扣除的归集：

《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》
(国家税务总局公告2017年第40号)



(1) 人员人工费用

直接从事研发活动人员的工资和“五险一金”，以及外聘研发人员的劳务费用。

直接从事研发活动人员包括研究人员、技术人员、辅助人员。

40号公告明确：

①研究人员是指主要从事研究开发项目的专业人员；

②技术人员是指具有工程技术、自然科学和生命科学中一个或一个以上领域的技术知识和经验，在研究人员指导下参与研发工作的人员；

③辅助人员是指参与研究开发活动的技工。不包括为研发活动从事**后勤服务**的人员。

④外聘研发人员是指与本企业或**劳务派遣企业**签订劳务用工协议（合同）和临时聘用的研究人员、技术人员、辅助人员。（包括**劳务派遣**的研发人员）

既从事研发活动又从事生产经营的人员怎么办？（**分配计入**）



人员人工费用

对研发人员的股权激励
支出可以加计扣除

国家税务总局2012年第18号公告

符合条件的股权激励支出可
以作为工资薪金在税前扣除

(2) 直接投入费用：

- ①研发活动**直接消耗**的材料、燃料和动力费用；
- ②用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，**试制产品的检验费**；
- ③用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用，以及通过**经营租赁方式租入**的用于研发活动的仪器、设备租赁费。



案例解析

某公司主营业务是生产防护用品，2016年共有8个研发项目，发生研发支出1000万元，加计扣除额为850万元，已经按照要求就研发费用加计扣除做了优惠备案。税务机关在汇算清缴结束后，对A公司进行抽查时，就其中一个项目发生的研发支出50万元进行加计扣除提出质疑。A公司该研发项目就防护用品的耐磨性立项研发，2016年度已经研发成功，并申报了专利，在试产过程中，试制产品600件发生研发支出50万元，其中400件发给本厂职工使用，另外200件发给客户。

税企双方争议点

税务机关观点：试产产品发给本厂职工，应作为劳保用品，不得加计扣除；发给客户的产品应视同销售，发生的支出也不得加计扣除。

企业观点：600件试制品是企业中试阶段，试制品发给本厂职工和客户，目的是进行试戴，符合加计扣除政策要求。

讨论：大家觉得能否加计扣除？

(3) 折旧费用：

用于研发活动的仪器、设备的折旧费。（不含房屋、建筑物）

(4) 无形资产摊销：

用于研发活动的软件、专利权、非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用。（不包括土地）

不强调：“专门用于”（人员、仪器、设备、无形资产）

公用的部分需要按照一定方法分摊计入



总局2015年97号公告明确：

企业从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产，同时从事或用于非研发活动的，应对其人员活动及仪器、设备、无形资产使用情况**做必要记录**，并将其实际发生的相关费用按实际工时占比等**合理方法**在开发费用和生产经营费用间**分配，未分配的不得加计扣除**。

(5) 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费



(6) 其他相关费用

与研发活动**直接相关**的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、**专家咨询费**、**高新科技研发保险费**，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，**差旅费**、**会议费**、**职工福利费**、**补充养老保险费**、**补充医疗保险费**。（仅包括列举的费用）

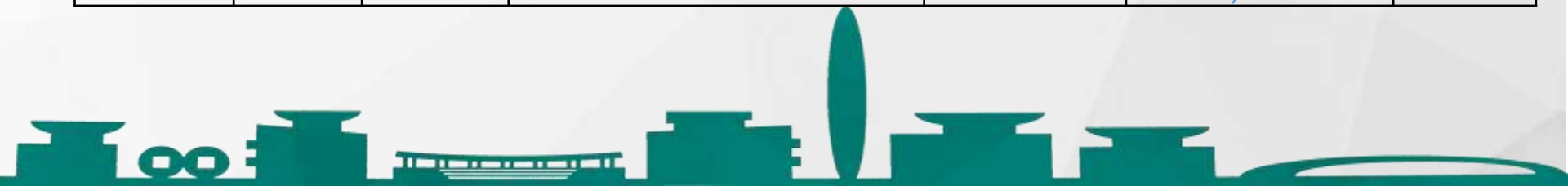
限额 = (人员人工费用 + 直接投入费用 + 折旧费用 + 无形资产摊销 + “三新一勘探” 费用)
×10% ÷ (1 - 10 %)

- 企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的，由原来按照每一研发项目分别计算“其他相关费用”限额，**改为统一计算**全部研发项目“其他相关费用”限额，即全部研发项目的其他相关费用限额 = 全部研发项目的人员人工等五项费用之和 × 10% / (1 - 10%)
- 当“其他相关费用”实际发生数小于限额时，按实际发生数计算税前加计扣除额；当“其他相关费用”实际发生数**大于**限额时，按**限额计算**税前加计扣除额（**孰小原则**）



案例：假设某公司2021年度有A和B两个研发项目。项目A人员人工等五项费用之和为90万元，其他相关费用为12万元；项目B人员人工等五项费用之和为100万元，其他相关费用为8万元。

项目	人员人工 五项费用	其他相关 费用	按97号公告（分项目）		按28号公告（不分项目）	
			其他相关费用限额	可加计扣除的 其他相关费用	其他相关费用 限额	可加计扣除的 其他相关费用
项目A	90	12	$90 \times 10\% / (1 - 10\%) = 10$	10	/	
项目B	100	8	$100 \times 10\% / (1 - 10\%) = 11.11$	8		
合计	190	20	/	18	$190 \times 10\% / (1 - 10\%) = 21.11$	20



5、委托研发加计扣除政策解析

《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》
(财税[2015]119号)

“二、特别事项的处理” 规定：

1.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用，**按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除。**委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。

委托方与受托方存在关联关系的，**受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。**

企业委托境外机构或个人进行研发活动所发生的费用，不得加计扣除。

[条款废止]



《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》
(国家税务总局公告2015年第97号) 第三条规定:

企业委托外部机构或个人开展研发活动发生的费用,可按规定税前扣除;加计扣除时按照研发活动发生费用的80%作为加计扣除基数。委托个人研发的,应凭个人出具的发票等合法有效凭证在税前加计扣除。

(五) 国家税务总局公告2015年第97号第三条所称“研发活动发生费用”是指委托方实际支付给受托方的费用。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。

委托方委托关联方开展研发活动的,受托方需向委托方提供研发过程中实际发生的研发项目费用支出明细情况。



举例：

- (1) 支付给受托方的费用 100
- (2) 受托方实际发生的费用 90
- (3) 受托方发生的属于可加计扣除范围的费用 80

谁可以享受加计扣除政策？可加计扣除的金额为多少？受托方应提供哪个金额的明细情况？



《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》
(财税〔2018〕64号)

一、委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

上述费用实际发生额应按照独立交易原则确定。委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。

二、委托境外进行研发活动应签订技术开发合同，并由委托方到科技行政主管部门进行登记。相关事项按技术合同认定登记管理办法及技术合同认定规则执行。



研发费用税前加计扣除的特殊情形：

费用归集

取得特殊收入情形

- ✧ 企业在计算加计扣除的研发费用时，**应扣减**已按《通知》规定归集计入研发费用，但在**当期取得的研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入**；
- ✧ **不足扣减的**，允许加计扣除的研发费用**按零计算**。

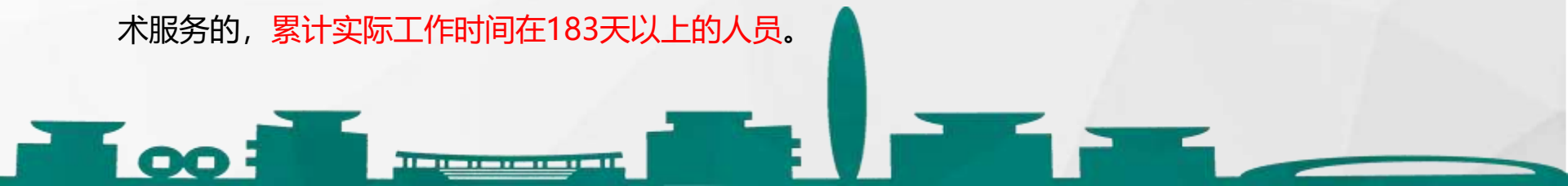
失败的研发活动

- ✧ 失败的研发活动所发生的研发费用**可享受**税前加计扣除政策。
(虽然没有取得预期的结果，但可以积累经验，取得其他有价值的成果。)

研发费加计扣除口径与高新技术企业认定口径的异同：

一、直接人工	
高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
企业科技人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费。	直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费。

注意：科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员。



二、直接投入费用

高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
1、直接消耗的材料、燃料和动力费用。	1、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。
2、用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费。	2、用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费。
3、用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过 经营租赁方式 租入的 用于研发活动的固定资产租赁费 。	3、用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用，以及通过 经营租赁方式 租入的用于 研发活动的仪器、设备租赁费 。

房屋租赁费不计入加计扣除范围，但属于高新技术企业认定的归集口径。



三、折旧与长期待摊费用

高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。	用于研发活动的仪器、设备的折旧费

四、无形资产摊销

房屋折旧不能加计扣除，但是属于高新研发费的认定口径。

高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可利证、设计和计算方法等)的摊销费用。	用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用。

五、设计实验等费用

高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
符合条件的设计费用、装备调试费用、试验费用(包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等)。	新产品设计费、新工艺规程制定费新药研制的临床试验费、勘探开技术的现场试验费。



六、其他相关费用

高新技术企业认定口径	研发费用加计扣除口径
1、与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费。	1、与研究开发活动直接相关的其他费用，如：技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费。
2、研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。	2、研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费。
	3、职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。

其他相关费用:高新认定时，此项费用一般不得超过研发总费用的20%;研发费用加计扣除时，此项费用总额不得超过研发费用总额的10%。



填表案例

甲企业为高新技术企业，2023年度共有3个研发项目，其中，A项目为自主研发项目，B项目委托境内科研院所研发，C项目委托境外机构研发。A专利共计支出140万元，明细如下：

- (1) 研发人员工资及“五险一金”60万元、职工教育经费1万元、职工福利费4万元；
- (2) 直接消耗的材料、燃料和动力费用20万元、用于研发活动的仪器租赁费5万元、与研发活动有关的房屋租赁费10万元；
- (3) 办公用房折旧费19万元；
- (4) 新型专利设计费5万元；
- (5) 与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费合计16万元。

2023年7月1日，A项目有50万元研发支出由“研发支出—资本化支出”转入“无形资产”科目（按10年摊销），其余90万元均为当年费用化支出。

支付B项目委托研发费用100万元，最终项目研发失败。支付境外C项目委托研发费用200万元（全部为费用化支出）。另外，甲企业2023年度销售研发过程中的残次品取得收入10万元，以前年度D研发项目形成的无形资产每年摊销金额30万元。

计算过程一：

以上金额均不含增值税，计算过程如下：

人员人工费用中：职工教育经费1万元、研发活动有关的房屋租赁费10万元、办公用房折旧费19万元，不得享受加计扣除，职工福利费4万元属于其他相关费用。

剔除其他相关费用16万元，允许享受加计扣除费用的金额（前五项之和） $=140-1-10-19-16-4=90$ 万元，

允许享受加计扣除的其他相关费用限额 $=90 \div (1-10\%) \times 10\%=10$ 万元，实际发生 $16+4=20$ 万元，只能扣除10万元。

据此，甲公司A项目2023年允许享受加计扣除的研发费总额 $=90+10=100$ 万元。由于会计上按50万元转入资本化支出并结转无形资产，其余90万元费用化处理计入管理费用，因此应按比例计算允许加计扣除的资本化金额和费用化金额。



计算过程二：

允许加计扣除的资本化金额为： $100 \times 50 / 140 = 35.71$ 万元

允许加计扣除的费用化金额为： $100 \times 90 / 140 = 64.29$ 万元

2023年度无形资产摊销金额 = $35.71 \div 10 \div 12 \times 6 + 30$ （以前年度的摊销）
= 31.7855万元

委托境内研发项目可加计扣除的基数 = $100 \times 80\% = 80$ 万元



计算过程三：

委托境外机构研发加计扣除如何计算？

《财政部 税务总局关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税[2018]64号）

委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

①委托境外C机构的研发费用=200×80%=160万元计入委托方委托境外研发费用

②不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分计算：

$$(100+100\times 80\%) \times 2/3=120\text{万元}$$



计算过程三：

去除残次品收入10万元。

当年甲企业可于税前加计扣除的金额= $(64.29+31.7855+80+120-10) \times 100\%$
=2860755万元。



A107012 研发费用加计扣除优惠明细表

单位：元

行次	项目	金额（数量）
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	3
2	一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）	1000000
3	（一）人员人工费用（4+5+6）	600000
7	（二）直接投入费用（8+9+10+11+12+13+14+15）	250000
16	（三）折旧费用（17+18）	0
19	（四）无形资产摊销（20+21+22）	0
23	（五）新产品设计费等（24+25+26+27）	50000
28	（六）其他相关费用（29+30+31+32+33）	200000
34	（七）经限额调整后的其他相关费用	100000

A107012 研发费用加计扣除优惠明细表（续）

单位：元

行次	项目	金额（数量）
2	一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）	1000000
35	二、委托研发（36+37+39）	3000000
36	（一）委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	1000000
37	（二）委托境外机构进行研发活动发生的费用	2000000
38	其中：允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	1200000
39	（三）委托境外个人进行研发活动发生的费用	0
40	三、年度研发费用小计（2+36×80%+38）	3000000
41	（一）本年费用化金额	2642900
42	（二）本年资本化金额	357100
43	四、本年形成无形资产摊销额	17855
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	300000
45	六、允许扣除的研发费用合计（41+43+44）	2960755
46	减：特殊收入部分	100000（残次品收入）
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额（45-46）	2860755
48	减：当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分	0
49	减：以前年度销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应材料部分结转金额	0
50	八、加计扣除比例	100%
51	九、本年研发费用加计扣除总额（47-48-49）×100%	2860755
52	十、销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应材料部分结转以后年度扣减金额 （当47-48-49≥0，本行=0；当47-48-49<0，本行=47-48-49的绝对值）	0

实务中常见的“假研发”的手段：

“假研发” 的常见手段

日常生产经营活动 的费用计入研 发活动

1. 研发项目数量多，研发人员多，员工人数不匹配。

如：研发员工占比过高，研发数量众多

2. 研发项目**始终处于研究阶段**，即只进行费用化处理，不进行资本化处理。评估原理：研发项目可能会失败，但不应当所有的研发项目都失败

3. 研发项目已经形成成果，间隔一段时间，就**同一个内容继续立项做研发**。

研发费构成 及趋势变动 比例异常

1、研发费用**构成比例异常**

2、企业**高级管理人员工资列入研发费用**比例过高

3、研发费用**变化趋势异常**

一、研发费用构成比例异常：

- (1) 人员人工费用。
- (2) 直接投入费用。
- (3) 折旧费用。
- (4) 无形资产摊销费用。
- (5) 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。
- (6) 其他相关费用。

不同行业研发费构成比例是不同的：

- 1、重资产行业：制造业（材料、折旧比重大）
- 2、轻资产行业：服务、软件（人工、摊销比重大）
- 3、某一研发费比例畸高或畸低（不符合营业常规）





案例

某新能源汽车企业归集的研发费用中，**直接投入费用占比达到95%**，而其中的材料、燃料动力又占直接投入费用的99%。税务人员通过调查确认，该企业将大量生产环节领用的材料计入研发费用中，导致虚列、多列研发费用。常见的多列、虚列研发费用支出是多列、虚列人工费、材料费及设备折旧，原因是这些费用容易从生产成本当中剥离出来，归集到研发费用中去。

某软件生产企业申报研发费用加计扣除，但其研发费用构成中，设备折旧为0。税务人员经过检查发现，该企业所谓的研发活动实际均为生产经营活动。



二、企业高级管理人员工资列入研发费用比例过高：



案例

某电力企业有数万名员工，其申报研发费用加计扣除，研发费归集的人员工资高达80%，不符合营业常规。其董事长的工资全额列为研发费用加计扣除，也不具有合理性。

企业解释：

- 1、企业员工多为兼职研发，故研发人员的比例过高
- 2、企业董事长对研发非常重视，经常深入研发一线知道研发人员工作

由于企业拿不出兼职研发员工参与研发的工时分配表及考勤记录，以及董事长参与研发的证据，税务机关不允许有关工资支出列入企业研发费用加计扣除，进行了纳税调增处理。

三、研发费用变化趋势异常：

一般情况下，企业研发活动，会根据立项要求及预算安排，均衡、持续、稳定地投入研发经费。无特殊情况，研发费用投入不会大起大落，如出现大的起伏，则可能意味着企业某月度的研发费用归集存在问题。



案例

某光伏企业为**高新技术企业**，其2023年的研发费用投入自年初起到11月均较为稳定，但12月有较大增加，导致当月企业的研发费用投入占企业全年研发费用投入总额的一半以上，研发费增加额异常。

原因：该企业2023年12月发现，企业归集的研发费用**有可能不满足研发费用投入占比超过3%的高新技术企业资格要求**，于是在当月做了一笔会计分录：借记"研发支出"，贷记"主营业务成本"，金额为数百万元，通过这种方式从"主营业务成本"中拆分出一部分作为"研发费用"，以满足研发费用投入占比要求。

04

个人所得税税务稽查的常见风险点及化解之道



一、个人所得税错用税目的风险： 经营所得 VS：劳务报酬

经营所得：

- 1、个体工商户**从事**生产、经营活动取得的所得，个人独资企业投资人、合伙企业的**个人**合伙人**来源**于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得；
- 2、个人**依法**从事办学、医疗、咨询以及**其他有偿服务**活动取得的所得；
- 3、个人对企业、事业单位**承包经营**、**承租经营**以及转包、转租取得的所得；
- 4、个人从事**其他生产、经营活动**取得的所得。

VS

劳务报酬所得是指个人**从事劳务**取得的所得，包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及**其他劳务**取得的所得。



有本事单挑啊

劳务报酬所得（支付所得一方预扣预缴）

经营所得（自行纳税申报）

总局2019年第三季度政策解读会：

- 1、结构的稳定性
- 2、经营的持续性
- 3、不是单一个人活动



经营所得与劳务报酬所得在代开发票时个人所得税处理的异同：

劳务报酬所得：由支付方预扣预缴，税务机关不再预征个人所得税。

税务机关在代开发票环节不再核定预征个人所得税，在发票备注栏内注明“个人所得税由支付方依法预扣预缴（或代扣代缴）”由支付所得一方按照三级超额累进预扣率来预扣预缴（或代扣代缴）个人所得税。

经营所得：由取得所得的一方自行进行纳税申报。如果所得一方属于征管法核定征收条件、或者没有办理税务登记的自然人，可以进行核定征收。

劳务报酬所得只能由支付方来预扣预缴。



薇娅 (2021.12)

税款所属时期：2019年至2020年

违法类型：转换收入性质偷税、未按规定申报

违法事实：追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

- 1.将个人劳务报酬所得转换为企业经营所得进行虚假申报，偷逃税款：通过设立上海蔚贺企业管理咨询中心等多家个人独资企业、合伙企业虚构业务，将其个人从事直播带货取得的佣金、坑位费等**劳务报酬所得转换为企业经营所得**进行虚假申报偷逃税款；
- 2.隐匿**个人劳务报酬收入**虚假申报，偷逃税款：通过隐匿其从直播平台取得的佣金收入虚假申报偷逃税款；
- 3.从事其他生产经营活动取得收入，未依法申报纳税。

个人认证
李佳琦Austin

逛逛号: 100496209 美妆主播

企业认证

演艺明星、带货主播偷逃税款的手段总结：关注税务总局“清朗行动”

将劳务报酬所得**转换收入性质**为经营所得偷逃税款

隐匿收入

改变税款属性

改变纳税地点

改变征收方式

改变主体属性

某冰冰、某爽

雪梨、林珊珊

薇亚、邓伦

个体户，也即个体工商户，具体是指公民在法律允许范围内，依法经核准登记，以个体财产或家庭财产为经营资本，在法定范围内从事工业、商业、建筑业、运输业、餐饮业、服务业等活动的个体劳动者。我们常见的市场主体形式有个体工商户、个人独资企业、合伙企业以及有限责任公司。

网红税案偷税的逻辑分析：

税收洼地+个人独资+核定征收

平台经济+个人独资+核定征收

1、税收洼地：争夺税源、促进地方经济

在税收洼地的企业不能搞虚拟注册，也就是说**不能只是有一个名义上的地址注册在当地，交税在当地，开票在当地，实际业务运作却不在当地**，这种情况属于违规的，不能享受相关的政策。

2、核定征收：**依职权**行政行为、法定情形

没有帐、没法查账、通知申报拒不申报、计税依据明显偏低有无正当理由



不得核定征收的行业：

根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发[2010]54号）：

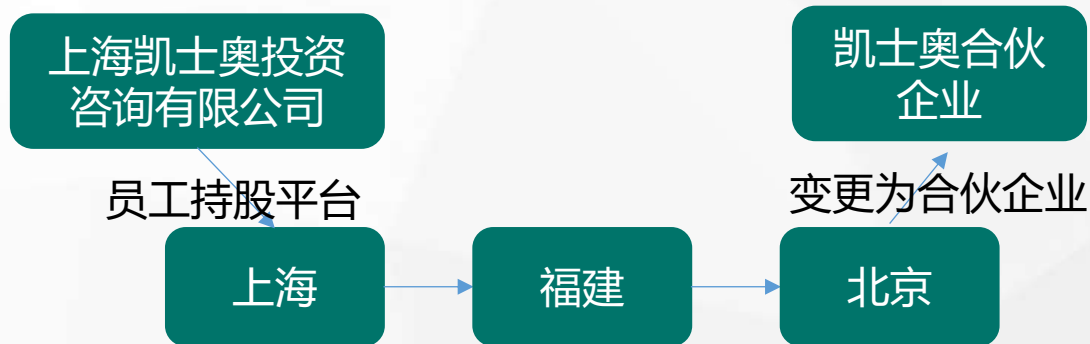
1.加强建账管理。主管税务机关应督促纳税人依照法律、行政法规的规定设置账簿。对不能设置账簿的，应按照税收征管法及其实施细则和《财政部 国家税务总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》（财税[2000]91号）等有关规定，核定其应税所得率。**税务师、会计师、律师、资产评估和房地产估价等鉴证类中介机构不得实行核定征收个人所得税。**

不得核定征收的业务：

持有股权、股票、合伙企业财产份额等**权益性投资**的个人独资企业、合伙企业，一律适用**查账征收**方式计征个人所得税。——

2021年第41号

同花顺“税筹”失败陷25亿补税风波：



根据《中关村国家自主创新示范区企业组织形式转换登记试行办法》（京工商发〔2010〕131号），园区内允许公司转为合伙企业。很多公司就都先迁到中关村园区，变更成合伙企业，然后再**迁移到税收洼地去，核定征收。**

国家税务总局上海市宝山区税务局第十七税务所向凯士奥发出沪税宝十七通（2022）913号《税务事项通知书》和（2022）7770号《责令限期改正通知书》，认为凯士奥“涉嫌在转换组织形式的过程中未申报缴纳相关税款”，要求按照**财税（2009）59号**文等规定，因企业组织形式转换而视同进行清算，自行补正申报并补缴税款。

案情分析：同花顺员工持股平台凯士奥啥都没有，只有一项资产，就是持有的同花顺股票。所以，只要把这些股票视同出售，乘以40%，就是需要交的所有税了。视同出售的价格应该采用公允价格（即市场价），税务局认为应该以公司转换为合伙企业那天的同花顺收盘价计算。

那天是2020年4月30日，同花顺收盘价119.34元/股，持股平台当时持股5314.56万股，持股市值为63.42亿元。相比于天价市值，初始持股成本几乎可以忽略不计，所以，我们直接用63.42亿乘以40%即可，计算得到25亿元。

第一步，先把持股平台这个公司变更为合伙企业。

第二步，申请核定征收（定率核定）

税筹漏洞：

1、公司转合伙需要清算

2、减持股份政策有变（不允许核定）





二、滥用专项附加扣除的税收风险与税务稽查：

子女教育

- 1、学历教育、学前教育（是否实际入学）
- 2、子女每月2000元的标准定额扣除
- 3、各扣除50%或选择一方全额扣除
- 4、**境外**学校录取通知书、留学签证

继续教育

- 1、学历教育、职业资格（是否拿证）
- 2、学历教育每月400元，最长48个月
- 3、职业资格拿证当年3600元
- 4、留存备查：职业资格证书

大病医疗

- 1、**自付部分**超过**15000元**的部分，最多扣8000元。
- 2、本人或者其配偶扣除；未成年子女可以选择由父母一方扣除
- 3、只能在汇算清缴时享受
- 4、医药服务收费及医保报销相关票据原件（或者复印件）

专项附加扣除

住房贷款

- 1、使用商业银行或住房公积金**首套住房**贷款
- 2、每月1000元，最多240个月。
- 3、经夫妻约定，由其中一方扣除。婚前购买，由购买方100%扣，或双方各自住房扣50%
- 4、住房贷款合同、贷款还款支出凭证

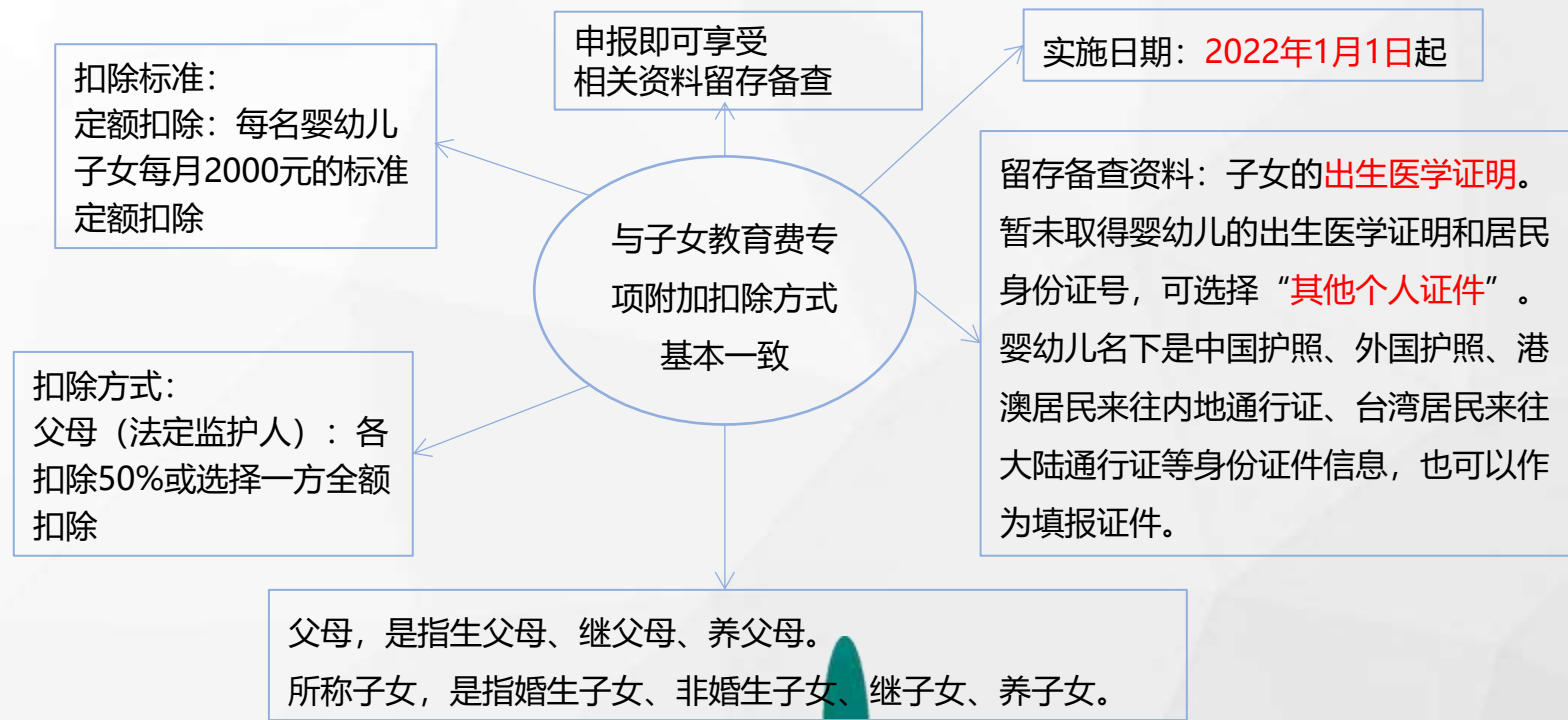
住房租金

- 1、主要工作城市没有住房
- 2、大城市1500，中城市1100，小城市800（市辖区户籍人口100万）
- 3、承租方扣除
- 4、住房租赁合同、协议等

赡养老人

- 1、父母一方年满60岁——丧失赡养义务
- 2、独生子女3000元，非独生子女分摊3000元额度，每人不能超过每月1500元
- 3、均摊、约定分摊、指定分摊（指定优于约定）

婴幼儿照护专项附加扣除：



1、上海税务：事后抽查发现李某通过**虚假填报免税收入、大病医疗专项附加扣除**等方式，少交个税。税务局对李某进行了提醒，但李某拒绝更正申报。最后，税务局对李某追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计6.3万余元。

2、厦门税务：在进行汇算退税审核时，发现刘某仅取得了**内部培训证书**、不符合职业资格继续教育专项附加扣除填报条件的情况下，错误的填报了继续教育专项附加扣除。同时，还发现刘某在不满足赡养老人专项附加扣除的条件下，填写祖父母（**父母健在**）作为被赡养老人享受专项附加扣除。经过税务机关提醒，刘某承认错误并进行更正申报，认错态度良好，税务局只是对刘某进行了批评教育，没有进行处罚。



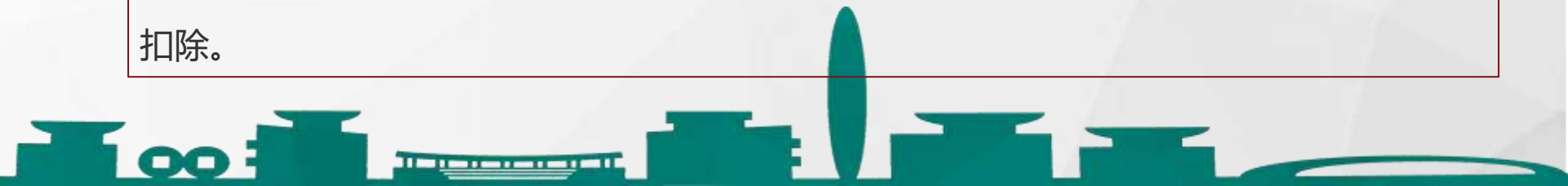
3、沈阳税务：徐某，在**没有子女**的情况下，将外地亲属子女作为自己的子女，虚假填报子女教育专项附加扣除。税务部门对徐某进行了提醒，徐某更正了申报，并补缴了税款。鉴于徐某能够及时更正申报，认错态度良好，税务部门只是对其进行了批评教育，未进行处罚。

共同分摊的专项附加扣除提示提醒：

纳税人与其配偶共同填报3岁以下婴幼儿照护、子女教育、大病医疗、住房贷款利息及住房租金等专项附加扣除的，以及与兄弟姐妹共同填报赡养老人专项附加扣除的，需要与其他填报人沟通填报扣除金额，避免超过规定额度或比例填报专项附加扣除。

纳税人填报不符合规定的，一经发现，税务机关将通过手机个人所得税APP、自然人电子税务局网站或者扣缴义务人等渠道进行提示提醒。

根据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定，对于拒不更正或者不说明情况的纳税人，税务机关将暂停其享受专项附加扣除。纳税人按规定更正相关信息或者说明情况后，可继续享受专项附加扣除。



按照《高等教育自学考试暂行条例》的有关规定，高等教育自学考试应考者**取得一门课程**的单科合格证书后，省考委应为其建立考籍管理档案。具有考籍管理档案的考生，可享受继续教育专项附加扣除。



纳税人在中国境内接受**学历（学位）继续教育**的支出，在学历（学位）教育期间按照**每月400元**定额扣除。**同一学历（学位）继续教育的扣除期限**不能超过**48个月**。

自学考试每科考务费：40元

享受住房贷款利息专项附加扣除政策的起止时间为：贷款合同约定开始还款的当月至贷款全部归还或贷款合同终止的当月，但扣除期限最长不得超过240个月。

筹划思路：有钱别任性，尽量别还完，留一点享受专项附加扣除





三、年终奖的筹划方案与税务稽查应对：

案例导入：老王2023年工资薪金所得为80000元，专项附加扣除合计为63000元，费用减除标准60000元，发放年终奖100000元。

1、单独适用年终奖政策：80000元综合所得不用纳税， $100000 \times 10\% - 210 = 9790$ 元；

2、并入综合所得纳税： $100000 + 80000 - 123000 = 57000$ ， $57000 \times 10\% - 2520 = 3180$ 元。

3、如果将100000元拆开，21000元作为年终奖金单独核算， $21000 \times 3\% = 630$ 元，79000并入综合所得计税， $80000 + 79000 - 123000 = 36000$ ， $36000 \times 3\% = 1080$ 元，合计纳税
 $= 1080 + 630 = 1710$ 元！

比第一种情况节税8080元！比第二种情况节税1470元！



	应税综合所得（含年终奖）	选择纳税方式
1	≤ 0	并入综合所得
2	0-36000	均可
3	≥ 36000	适用年终奖政策

一般情况下，应税综合所得（含年终奖）=预计全年收入（含年终奖）-60000-专项扣除-专项附加扣除-其他扣除

- 1、并入综合所得：当应税综合所得（含年终奖）小于0时，选择将年终奖收入合并到综合所得划算；
- 2、两种方式一致：当 $0 \leq \text{应税综合所得（含年终奖）} \leq 36000$ 时，选择合并入综合所得与单独计算年终奖与综合所得的个税金额一致；
- 3、应税综合所得（含年终奖） ≥ 36000 时，适用年终奖政策划算

如何拆分年终奖税负最优：

拆分年终奖最合理的方式税负最低，就是使年终奖适用税率和综合所得（不含年终奖）适用的税率相同。

	应税综合所得（含年终奖）	年终奖发放数额
1	(36000以上, 203100以下)	36000以内均可
2	(203100以上, 672000以下)	144000
3	(672000以上, 1277500以下)	300000
4	(1277500以上, 1452500以下)	420000
5	(1452500以上)	660000

临界点：以上以下均含本数，正好处于临界点，选择两个年终奖发放数额均可。



筹划 要点

要有董事会相关年终发放的决议文件，将发放方法和金额备置与董事会决议之后，留存备查。

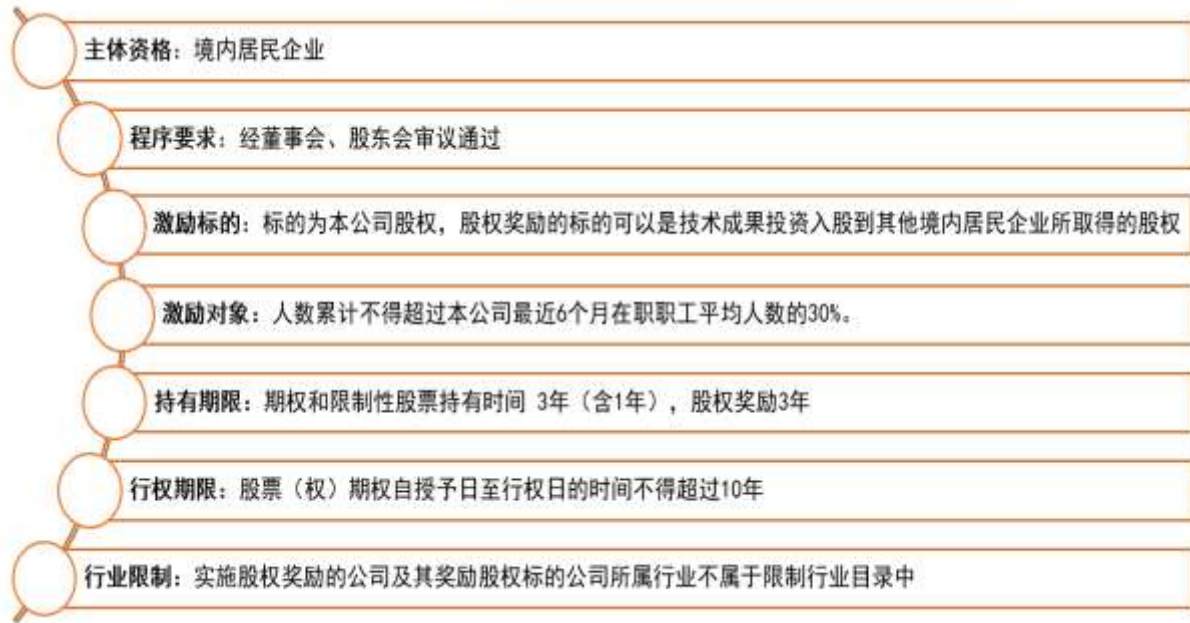
拆分后的年终奖不能在一个月內发放，应当在不同月份发放，使用一次以后，剩余部分自然就并入综合所得了

要保持纳税申报表、工资签领表、应付职工薪酬明细账的一致性



四、股权激励递延纳税的适用税务稽查应对：

非上市公司递延纳税的七个条件：



1、激励类型：股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励

2、递延方法：经向主管税务机关备案，员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时纳税。

3、股权转让时，按照股权转让收入减除股权取得成本以及合理税费后的差额，适用“财产转让所得”项目，按照20%的税率计算缴纳个人所得税。

举个栗子



【案例】A 公司（高新技术企业）2020年4月实施股权激励计划，奖励对企业科技成果研发和产业化作出突出贡献的核心技术人员甲先生，约定三年后可以10 元/ 股的价格购买A公司4万股股权。2022年5月，甲先生行权，以10 元/ 股的价格购买了A 公司4 万股股权，行权当天A 公司的股权价格已达25 元/ 股。2022 年8 月甲先生将取得的4 万股股权以30 元/ 股的价格转让。

情形1 （不享受递延纳税）如果甲先生取得的股权激励不符合财税〔2016〕101 号文件规定的相关条件，或者虽然符合条件，但没有到主管税务机关进行备案，那么甲先生不得享受递延纳税政策。

甲先生在2022年5月行权时，应按照“工资、薪金所得”项目，参照上市公司股权激励的有关规定计算缴纳个人所得税。应纳税所得额 = $(25 - 10) \times 40000 = 600000$ （元），应纳税额 = $600000 \times 30\% - 52920 = 127080$ （元）。

2022 年8 月，甲先生将4 万股股权转让时，再按股权转让所得缴纳个人所得税，缴税金额 = $(30 - 25) \times 40000 \times 20\% = 40000$ （元）。

甲先生合计缴纳个人所得税 = $127080 + 40000 = 167080$ （元）。

情形2（享受递延纳税）如果甲先生取得的股权激励符合财税〔2016〕101号文件规定的相关条件，且已到主管税务机关进行备案，那么甲先生在2022年5月行权时，不需要缴纳个人所得税，可递延到2022年8月转让股权时，按财产转让所得缴纳个人所得税。

应纳税所得额= $(30-10) \times 40000 = 800000$ （元），应纳税额= $800000 \times 20\% = 160000$ （元）。

【接上例】其他条件不变，甲先生在2022年8月将4万股股权转让时，股权价格已跌至15元/股。

如果甲先生没有递延纳税，在2022年5月行权时已缴纳了127080元的个人所得税，当甲先生进行股权转让时，股权的市场价格低于解禁时的价格，虽然其在该环节不需要缴纳个人所得税，但也无法退回行权时已缴税款。

如果甲先生选择了递延纳税政策，那么其只需要在股权转让时计算缴纳个人所得税。应纳税所得额= $(15-10) \times 40000 = 200000$ （元），应纳税额= $200000 \times 20\% = 40000$ （元）。

递延纳税方式不仅有利于降低税负还有利于规避股（票）权价格波动带来的风险



五、实物性福利未列入工资薪金的税务稽查应对：

《中华人民共和国个人所得税法实施条例》规定：“工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。”

“个人所得的形式，包括现金、**实物**、**有价证券**和**其他形式**的经济利益。所得为**实物**的，应当按照取得的凭证上所**注明的价格**计算应纳税所得额；**无凭证的实物**或者凭证上所注明的**价格明显偏低**的，参照**市场价格核定**应纳税所得额。所得为有价证券的，根据票面价格和市场价格核定应纳税所得额。所得为其他形式的经济利益的，参照市场价格核定应纳税所得额。”**非货币性福利作为实物或其他形式的经济利益也应并入职工所得缴纳个人所得税。**

神马？

发月饼也要交税？



思考：那些实物性福利可以不并入“工资薪金所得”缴纳个人所得税？

〔所得税司巡视员卢云〕 根据个人所得税法的规定原则，对于发给个人的福利，不论是现金还是实物，均应缴纳个人所得税。但目前我们对于**集体享受的、不可分割的、非现金方式**的福利，原则上不征收个人所得税。

组织员工旅游的个人所得税：

《财政部 国家税务总局关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》（财税[2004]11号）对商品营销活动中，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励（包括实物、有价值证券等），应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴。

其中，对企业雇员享受的此类奖励，应与当期的工资薪金合并，按照“**工资、薪金所得**”项目征收个人所得税；对其他人员享受的此类奖励，应作为当期的劳务收入，按照“**劳务报酬所得**”项目征收个人所得税





思考：1、红色旅游支出是否需要缴纳个人所得税？

2、红色旅游能否在企业所得税前扣除？

免税误餐补助的误区：

根据《财政部 国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》（财税字〔1995〕82号）的规定，**不征税的误餐补助**，是指按财政部门规定，因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据**实际误餐顿数**，按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴，应当并入当月“**工资、薪金所得**”计征个人所得税。

午餐补助VS误餐补助

1、“真误餐补助”不征个人所得税；“假误餐补助”合并计征个人所得税。

2、税务检查过程中可能涉及误餐补助的情形：

① 有福利性食堂的单位可能涉及误餐补助

②或是没有福利性食堂但如果单位给员工免费提供外卖餐食的。

除这两种情况外，企业为员工发放以误餐补助名义的餐费补贴应当并入当月工资薪金一并征收个人所得税。

3、午餐补助≠误餐补助，误餐补助偶尔发生且不能是全员全月都有。

4、误餐补助的会计处理、所得税处理

一般情况下，会计上计入相应费用类科目，税务上作为合理必要费用税前扣除。



六、所有者权益内部变动的税务稽查：

(1) 转增股本的税务处理：

股份制企业用**资本公积金**转增股本不属于股息、红利性质的分配,对个人取得的**转增股本数额**,不作为个人所得,**不征收个人所得税**。股份制企业用**盈余公积金**派发红股**属于**股息、红利性质的分配,对个人**取得的红股数额**,应作为个人所得征税。派发红股的股份制企业作为支付所得的单位应按照税法规定履行扣缴义务。

——国税发〔1997〕198号

转增股本的会计处理：

借：盈余公积

利润分配——未分配利润

资本公积

贷：实收资本或股本

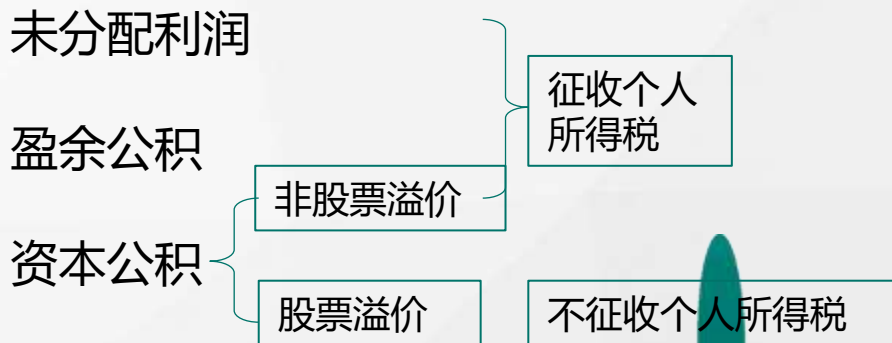
留存收益
转增股本
应税

思考：

直接计入所有者权益利得（资本公积—其他资本公积）的利得如何处理？

资本公积转增资本的限缩解释：

国税发〔1997〕198号文件所称的“资本公积金”是指股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金。将此(即用股票溢价发行收入形成的资本公积)转增股本由个人取得的数额,不作为应税所得征收个人所得税。而与此不相符合的其他资本公积金分配个人所得部分,应当依法征收个人所得税。——国税函〔1998〕289号





某市税务稽查局在对某公司的检查过程中，一张记账凭证引起了税务人员的注意。凭证显示，该公司将2020年8月31日之前形成的未分配利润8000万元转入资本公积，对盈余公积894万元转入资本公积。该企业共有7家投资方，其中两个股东为自然人，这一账务处理与常规处理不同。

税务人员初步核实发现，该公司在2020年10月29日将公司性质由有限责任公司变为股份有限公司，以公司2020年8月31日审计净资产为2.6亿元，折为股份公司股本1.09亿股每股面值人民币1元，剩余净资产计入公司资本公积，其中7家投资者按投资比例进行分配、也就是根据“剩余净资产计入公司资本公积”，才有了前面的账务处理。

税务机关最终认定，该公司将盈余公积、未分配利润转入资本公积，其实质是一种变相的利润分配。因为D股份有限公司在会计上已将盈余公积、未分配利润余额进行了处理。“盈余公积”“利润分配--未分配利润”账户贷方余额已经为0，而转入账户“资本公积”所反映的经济内容，实质上是企业股东取得的股利收入，因而形成了事实上的利润分配。

思考

1、留存收益转增股本是否缴纳企业所得税？

居民？

非居民

居民企业之间得股息所得
免征企业所得税

对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，用于境内直接投资暂不征收预提所得税政策的适用范围，由外商投资鼓励类项目扩大至所有非禁止外商投资的项目和领域。直接投资包括：新增或转增实收资本或者资本公积

2、未分配利润转增资本公积是否需要缴纳个人所得税？

借：利润分配—未分配利润

贷：资本公积

借：利润分配—未分配利润

贷：银行存款

借：银行存款

贷：资本公积

直接计入所有者权益
的利得与损失

资本公积——其他资本公积

其他综合收益

所有者
权益

实收资本

其他权益工具

资本
公积

资本溢价

其他资本公
积

其他综合收益

盈余公积
(税后利润提取)

未分配利润

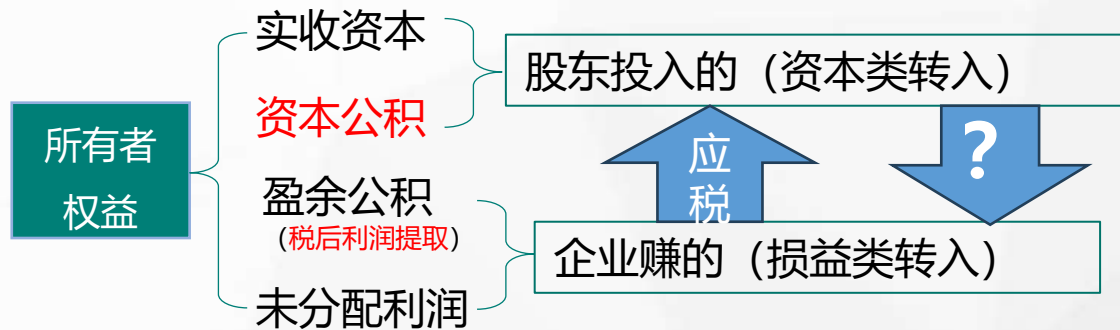
股东投入的 (资本类转入)

应
税

?

企业赚的 (损益类转入)

留存收益



公积金补亏的会计处理：

借：盈余公积

资本公积

贷：利润分配——未分配利润 (盈余公积补亏)

利润分配——未分配利润 (资本公积补亏)

- 1、企业赚来的转入股东个人名下，需要缴纳所得税。
- 2、股东投进来的的转入企业赚来的，是否需要缴纳所得税？

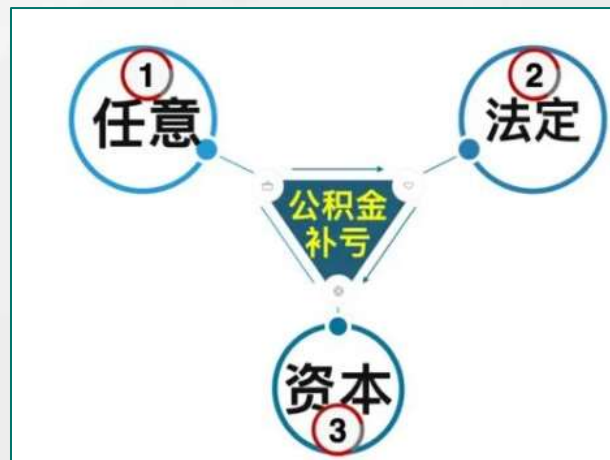
(2)资本公积的税务处理:

《公司法》第二百一十四条规定：
公司的公积金用于**弥补公司的亏损**、
扩大公司生产经营或者**转为增加公司**
注册资本。



公积金弥补公司亏损，**应当先使用任意公积金和法定公积金**；**仍不能弥补的**，可以按照规定使用**资本公积金**。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金**不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五**。



公积金弥补亏损的会计处理：

借：盈余公积

 资本公积——资本溢价

 资本公积——其他资本公积

贷：利润分配——未分配利润

思考：资本公积弥补亏损是什么原理？

(1) 投入资本补亏

(2) 利得补亏

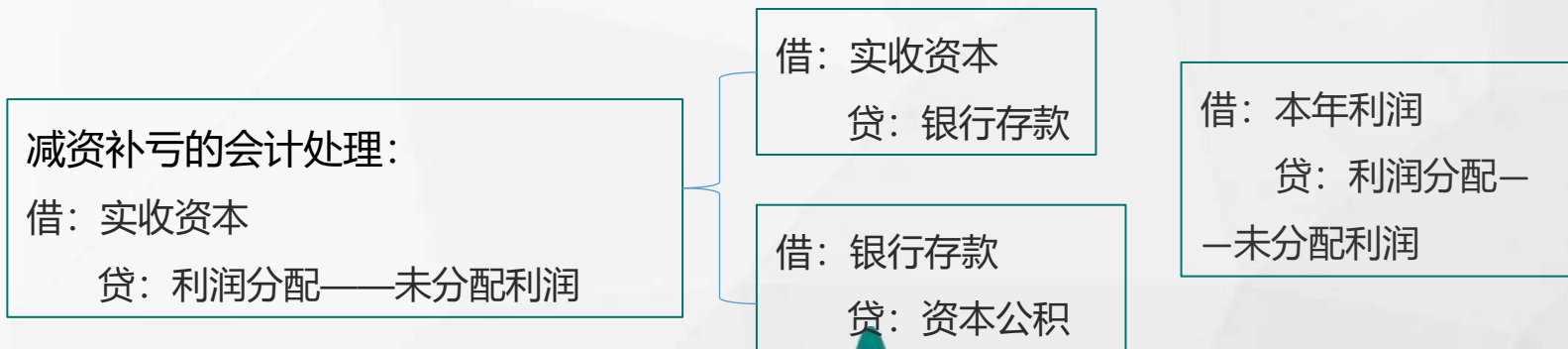




(3) 减资弥补亏损的税务处理：

《公司法》第二百二十五条规定：公司依照本法第二百一十四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以**减少注册资本弥补亏损**。**减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。**

理解：不免除股东出资义务的本质：减少的是实缴注册资本的部分





减资弥补亏损：

依照前款规定减少注册资本的，不适用前条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在**报纸上**或者**国家企业信用信息公示系统公告**。

理解：适用的是简易减资程序，无需通知债权人。

公司依照前两款的规定**减少注册资本**后，在**法定公积金**和**任意公积金**累计额**达到公司注册资本百分之五十前**，**不得分配利润**。

理解：保证资本充足。



减资弥补亏损的企业所得税处理：

注册资本是股东投入企业的资本金，企业减少注册资本，股东应相应收回投资金额。以企业减资资金弥补经营亏损相当于股东对被投资企业的捐赠性质的投入，此时被投资企业产生利得，应作为企业所得税应税收入。

1.河南省税务局12366热线2021年6月热点问题答复

问：股东减资弥补亏损，企业所得税如何处理？

答：股东减资弥补亏损应分解为企业减资后将款项归还给股东和股东将款项捐赠给公司弥补亏损两步。

第一步中，法人股东应按国家税务总局公告2011年第34号第五条处理，个人股东应按国家税务总局公告2011年第41号处理。

法人股东：根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）规定：“五、投资企业撤回或减少投资的税务处理，投资企业从被投资企业撤回或减少投资，其取得的资产中，相当于初始出资的部分，应确认为投资收回；相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为股息所得；其余部分确认为投资资产转让所得。被投资企业发生的经营亏损，由被投资企业按规定结转弥补；投资企业不得调整减低其投资成本，也不得将其确认为投资损失。”

个人股东：根据《国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第41号）规定：“一、个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为，从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等，均属于个人所得税应税收入，应按照“财产转让所得”项目适用的规定计算缴纳个人所得税。

应纳税所得额的计算公式如下：

应纳税所得额=个人取得的股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回款项合计数-原实际出资额（投入额）及相关税费”

第二步中，投资企业从被投资企业撤回或减少投资，被减资企业减少实收资本的，如未向投资者支付对价，无论企业用减少的实收资本数弥补以前年度亏损还是增加企业资本公积，均应将减少的金额确认为当期捐赠收入计入纳税所得计征企业所得税。



七、代持股份还原的税务稽查及应对技巧：

谁是公司的股东？

有限责任公司应当置备股东名册。**记载于股东名册的股东**，可以依股东名册主张行使股东权利。

隐名股东的
成因：

- 1、存在**出资障碍**没办法显明
- 2、由于**自身原因**不愿意显明
- 3、继承或者析产等原因**直接登记为未来权利人**
- 4、股东**人数过多**需要联合持股

有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东。实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，**如无法法律规定的无效情形**，人民法院应当认定该合同有效（股权代持协议是有效的）

隐名股东转正路径（一）

可以考虑由**直系亲属**等人员代持，隐名股东转正时采用赠与或者平价转让等方式处理。

低价转让 股权正当 理由

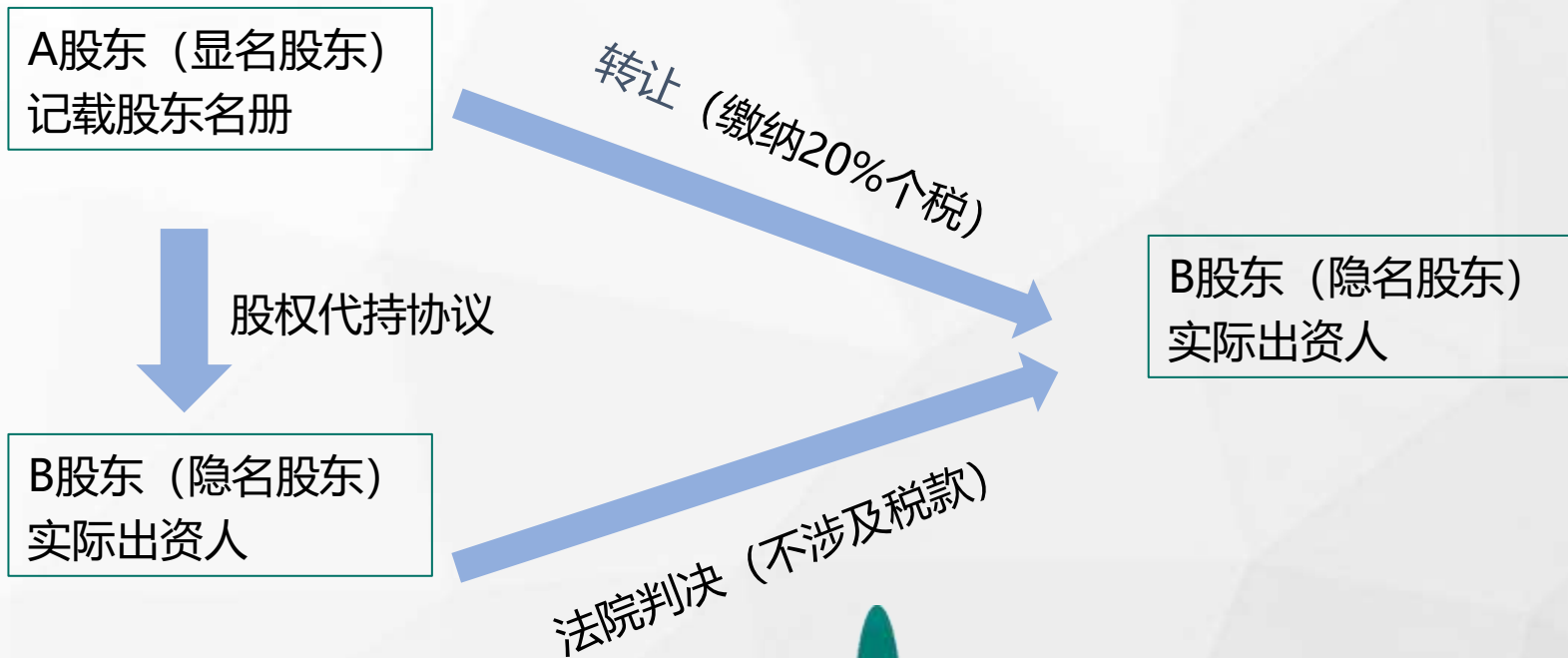
（一）能出具有效文件，证明被投资企业因**国家政策调整**，生产经营受到**重大影响**，导致低价转让股权；

（二）**继承**或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

（三）相关法律、政府文件或企业章程规定，并有相关资料充分证明转让**价格合理且真实的本企业员工持有的不能对外转让股权的内部转让**；

（四）股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形

隐名股东转正路径（二）

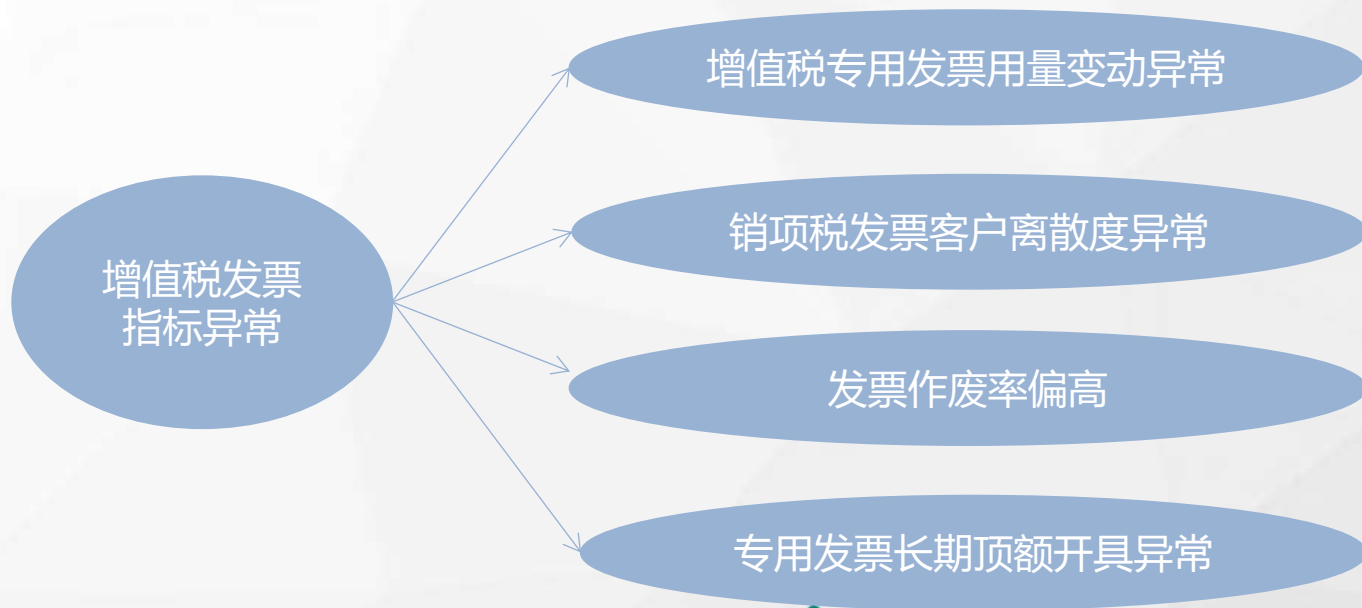


05

增值税发票的常见风险点及化解之道



二十一、增值税发票指标异常的风险与自查：



（一）增值税专用发票用量变动异常：

1、指标值 = (增值税专用发票本月使用量 - 上月使用量) ÷ 上月使用量 × 100%

2、本月发票增量次数及增量总数

预警值：

(1) 工业企业开具增值税专用发票超过上月30%，商业120%以上并超过上月10份以上的，异常

(2) 1个月内出现3次增票且增票总份数超过240份（平均每月超过80份的），异常。

增值税专用发票用量骤增，除正常业务变化外，可能有虚开现象。

对于专用发票领用量变动是否异常的判断，税务机关会结合企业设立时间与一般纳税人身份取得时间进行分析。虚开企业通常会在刚开始经营的前3个月业务增长很快，月收人在千万元左右，年总销售额至少接近亿元以上，发票领用、开具数量激增。根据这些特征，主管税务机关应在新办企业中筛选出一部分企业进行重点监控。



(二) 销项税发票客户离散度异常：

1、指标值：远距离销售货物收入占总销售收入比例较大且一次性交易占比高。

预警值：

与距离大于500公里的购货方的交易额占收入总额的50%以上，且一次性交易比例大于50%，视为异常。

该指标主要是通过纳税人远距离销售货物收入占总销售收入比例较大且一次性交易占比高的情况分析，监控企业虚假交易和虚开情况。因为每家企业的实力都是有限的，过散、过多的客户往往意味着企业销售能力范围较大，但实际上一家企业受地域成本限制，其较远的交易在很多情况下是不现实的。

如果存在客户离散度大且物流方向或加工不合理，税务检查人员则会进一步对主要客户进项核查，以确定是否存在真实交易。客户过多、过散，可能存在虚假交易和虚开情况。



(三) 发票作废率偏高：

1、指标值：增值税发票作废率=本月增值税发票作废份数÷(本月正常开具增值发票份数-本月作废增值税发票份数) ×100%

预警值：

(1) 增值税发票作废率>10%，视为异常。

(2) 同一笔销售发票当月作废，次月重开，且作废金额在起征点左右，直接纳入风险扫描重点，并由系统自动提醒。

(1) 恶意隐瞒收入：这是一种较为常见的情况，纳税人将已开具物发票作废，下月重开，将当月发票开具金额降至起征点以下，从而达到不交税的目的。

(2) 恶意串通，销售方违规作废，接票方虚列成本：销售方与受方在没有真实业务的前提下恶意串通，销售方违规作废开具的部分发(未收回发票联)，接票方虚列成本，从而达到偷税目的。

(3) 涉嫌虚开发票：部分企业涉嫌虚开发票，但为了避免被税务机关发现，将部分发票进行作废，以平销、微利达到虚开发票的目的。



(四) 专用发票长期顶额开具异常

1、指标值

增值税发票顶额开具率=本月增值税发票顶额开具份数÷本月开具增值税发票份数x100%

2、指标警值

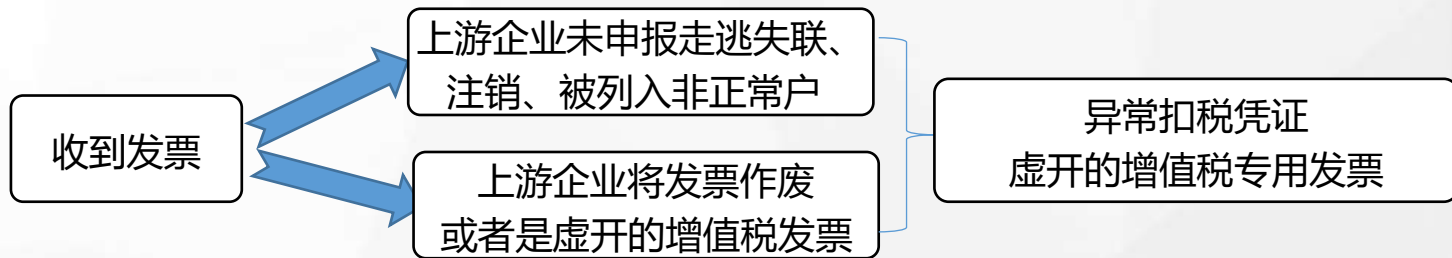
增值税发票顶额开具率>90%，视为异常。

3、问题指向：

大部分发票顶额开具，发票开具金额满额度高于90%，可能存在虚开发票的现象。



(五) 善意接受虚开增值税专用发票与异常扣税凭证：



符合下列情形之一的增值税专用发票, 列入**异常凭证**范围：

- (一) 纳税人丢失、被盗税控专用设备中**未开具**或**已开具未上传**的增值税专用发票；
- (二) 非正常户纳税人**未向税务机关申报**或**未按规定缴纳税款**的增值税专用发票；
- (三) 增值税发票管理系统**稽核比对**发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票；
- (四) 经税务总局、省税务局**大数据分析发现**，纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的；
- (五) **不申报走逃失联**开具的增值税专用发票，**进销项严重背离**、**生产企业无生产能力**。

收到异常扣除凭证对开具发票的影响：

增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证，同时符合下列情形的，其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围：

- （一）异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额70%（含）以上的；
- （二）异常凭证进项税额累计超过5万元的。

纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证，其涉及的进项税额不计入异常凭证进项税额的计算。

风险提示：取得较大的异常扣税凭证，税务机关同时会认定你开出去的也是异常凭证。



接受异常扣税凭证的风险防范：

一、在合同中明确约定**不接受销货方以外**第三方提供的发票。

二、收到异常凭证的处理：

接收异常凭证的纳税人，如认为所对应的**经营业务真实**，应自收到《税务事项通知书》之日起**10个工作日内**向主管税务机关提出核实申请，并提供相关证明材料。证明材料包括：

- (1) 相关业务的详细说明,提供相关业务经办人员的身份信息和联系方式;
- (2) 采用**非现金方式支付的凭证**;
- (3) 涉及货物运输、保险、仓储、装卸的，提供货物运输、保险、仓储、装卸的凭证;
- (4) 涉及能源消耗的，提供能耗支出凭证;
- (5) 涉及委托加工的，提供委托加工相关材料;
- (6) 业务合同、协议等材料;**
- (7) 证明相关业务真实性的其他材料。

——《国家税务总局关于印发<异常增值税扣税凭证处理操作规程>的通知》（税总发〔2020〕4号）

什么是虚开增值税发票？



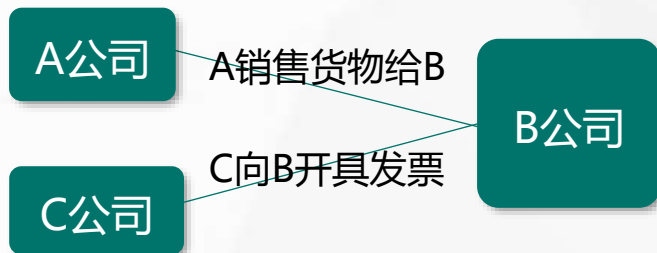
- 违法主体:
- 1、开票者
- 2、买票者
- 3、介绍者

与实际经营情况不符:

- 1、没有真实交易;
- 2、有真实交易, 但开具数量或金额不符;
- 3、进行了实际交易, 但让他人代开发票。

- 有进无销
- 有销无进
- 进销严重背离

1、虚开增值税发票——让他人代开



注意：在合同中明确约定不接受销货方以外第三方开具的发票

此情况是否属于虚开增值税专用发票？B公司是否属于善意接收虚开增值税专用发票？

B从A购买货物，然后让C开票

1、A/B/C 三方签三方协议，开票协议让（C开票：C收取开票费）：

是否属于善意？不算。属于明知，B接受，属于接收虚开增值税专用发票、偷税

2、没有三方协议，A和C签合同（C开票：C收取开票费），B不知情，是否属于善意取得？

2、善意接收虚开增值税专用发票：

根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》的规定，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票是指购货方与销售方存在真实交易，且购货方不知取得的增值税专用发票是销售方以非法手段获得的情形。

符合善意取得虚开增值税专用发票的条件

购货方与销售方存在真实的交易

销售方使用的是其所在省（自治区、直辖市和计划单列市）的专用发票

专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符

没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得

同时满足上述四个条件，
购货方不以偷税或者骗取出口退税论处



在**货物交易**中，对于购货方从销售方取得**第三方开具的增值税专用发票**以及从**销货地以外的地区**取得的**增值税专用发票**的情况，**无论**购货方（受票方）与销售方**是否进行了实际的交易**，增值税专用发票所注明的数量、金额与实际交易是否相符，购货方向税务机关申请抵扣进项税款或者出口退税的，对其**均应按偷税或者骗取出口退税处理**。——《关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》

善意接受虚开的不利后果：纳税人善意取得的虚开增值税专用发票**不可以抵扣增值税和企业所得税税前扣除**，已抵扣的进项税要做进项税额转出处理，并补缴相应的企业所得税。

可以**不加收滞纳金**：基于善意取得的缘由，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票被依法追缴已抵扣税款的，不再按日加收滞纳金万分之五的滞纳金。

纳税人善意取得虚开的增值税专用发票，如能**重新**取得合法、有效的专用发票，**准许其抵扣进项税款**；



3、如果对方走逃失联无法补开如何处理？

增值税：凭票抵扣，即使善意取得也只能做进项税转出。

企业所得税：企业取得不合规发票、应当在年度汇算清缴期结束前换开。如果因对方注销走逃失联等原因，无法换开合法有效发票的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除：

（一）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）；

（二）相关业务活动的合同或者协议； （三）采用非现金方式支付的付款凭证；

（四）货物运输的证明资料； （五）货物入库、出库内部凭证；

（六）企业会计核算记录以及其他资料。——总局2018年28号公告



“已证实虚开通知单” 是否能够直接认定受票方接受虚开

一、什么是“已证实虚开通知单”？

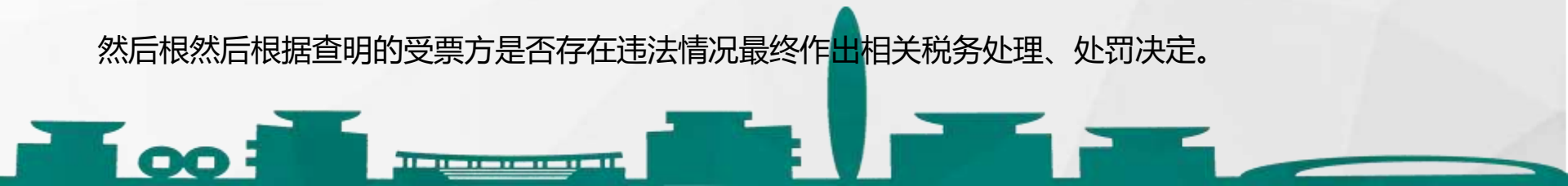
根据《税收违法案件发票协查管理办法(试行)》(税总发[2013]66号)第九条规定：“已确定虚开发票案件的协查，委托方应当按照受托方**一户一函**的形式出具《已证实虚开通知单》及相关证据资料，并在所附发票清单上**逐页加盖公章**，随同《税收违法案件协查函》寄送受托方。

1、“已证实虚开通知单”的效力：

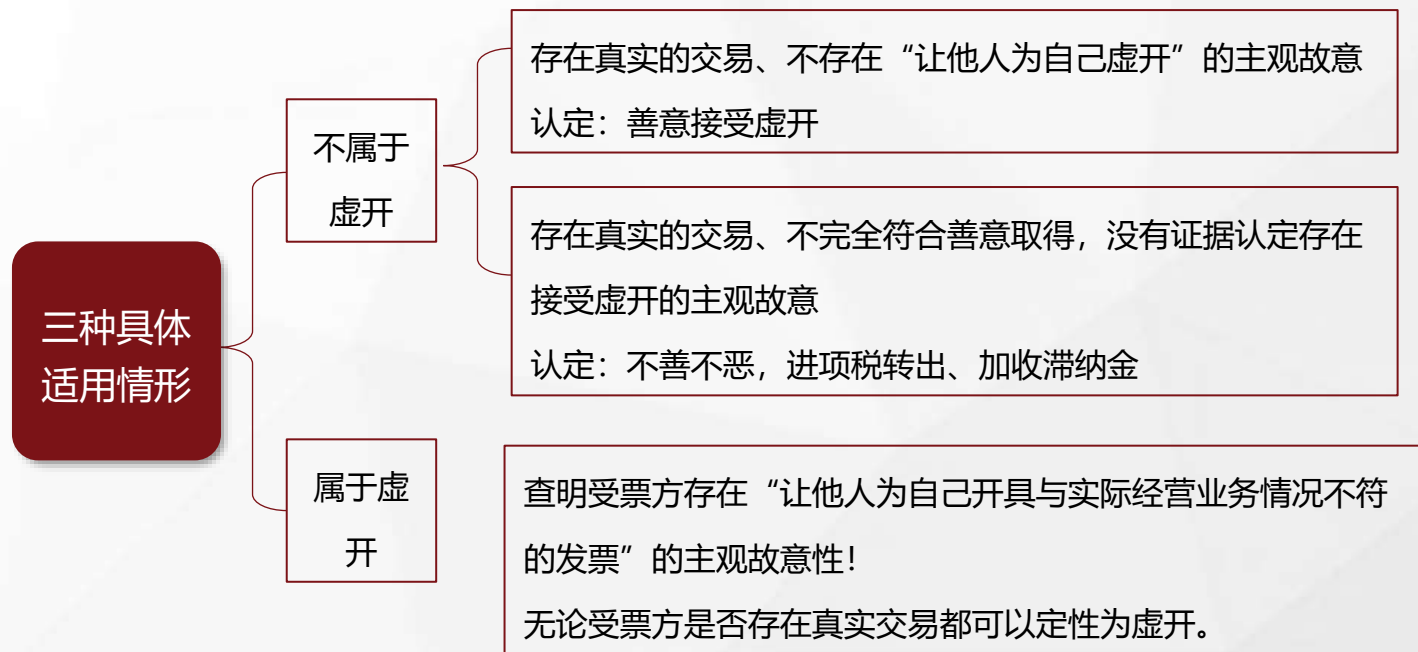
内部行政文书、不送达行政相对人，故：对行政相对人的权利和义务不会产生直接影响。

2、为什么存在“已证实虚开通知单”？

委托方受制于税务管理权限，**只能查明开票方存在虚开行为**，并不能对受票方进行检查，无法证明受票方**是否知情、是否属于有货虚开**等情况。只能以《已证实虚开通知单》**作为线索开展立案检查**，然后根然后根据查明的受票方是否存在违法情况最终作出相关税务处理、处罚决定。



收到“已证实虚开通知单”的三种处理情形：



故：仅凭《已证实虚开通知单》**无法直接得出受票方存在虚开的结论**，因此受托方需要取得其他证据形成相互支撑的证据链，才能认定受票方存在虚开行为。

“已证实虚开通知单” 是否可诉：



福建省漳州市中级人民法院行政裁定书 (2017) (2017) 闽06 行终138号

法院认为：“下游企业根据上述《已证实虚开通知单》号中记载，要求上诉人补缴税款额，故上诉人与上述《已证实虚开通知单》**存在利害关系**，上诉人所诉事项属于《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：……(十二) 认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的规定的行政诉讼的受案范围，具有可诉性。

根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百条的规定，纳税争议是指纳税人、扣缴义务人、纳税担保人对税务机关确定的纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税及退税、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点以及税款征收方式等具体行政行为有异议而发生的争议。上诉人所诉的《已证实虚开通知单》**不属于上述纳税争议规定的范围**，不适用《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条关于**纳税争议需要行政复议前置的规定，可以直接提起行政诉讼。**

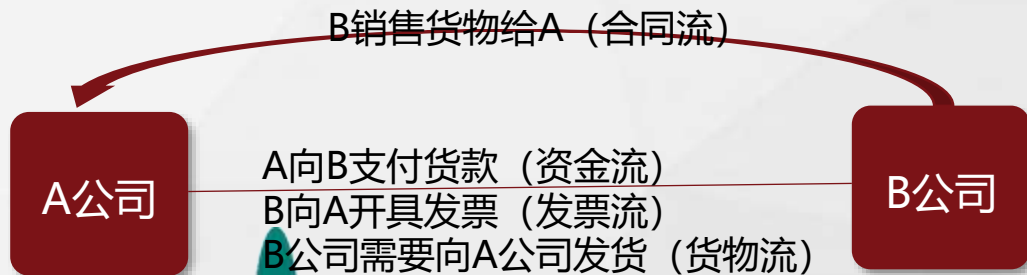
什么是“三流不一致”？

一、什么是“三流”、“四流”？

增值税所说的“三流”：**业务流**、**资金流**、**发票流**。业务流可以进一步分为**合同流**和**货物流**，从而形成“四流”。

- 三流一致的由来：纳税人**购进货物**或**应税劳务**，支付运输费用，所**支付款项的单位**，必须与**开具抵扣凭证的销货单位**、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则**不予抵扣**。”（国税发〔1995〕192号）

注意：三流一致仅限于货物和劳务，服务、无形资产、不动产从来没有三流一致的说法。

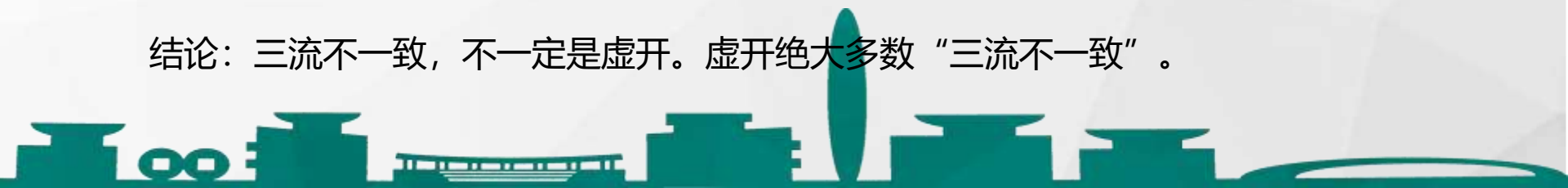


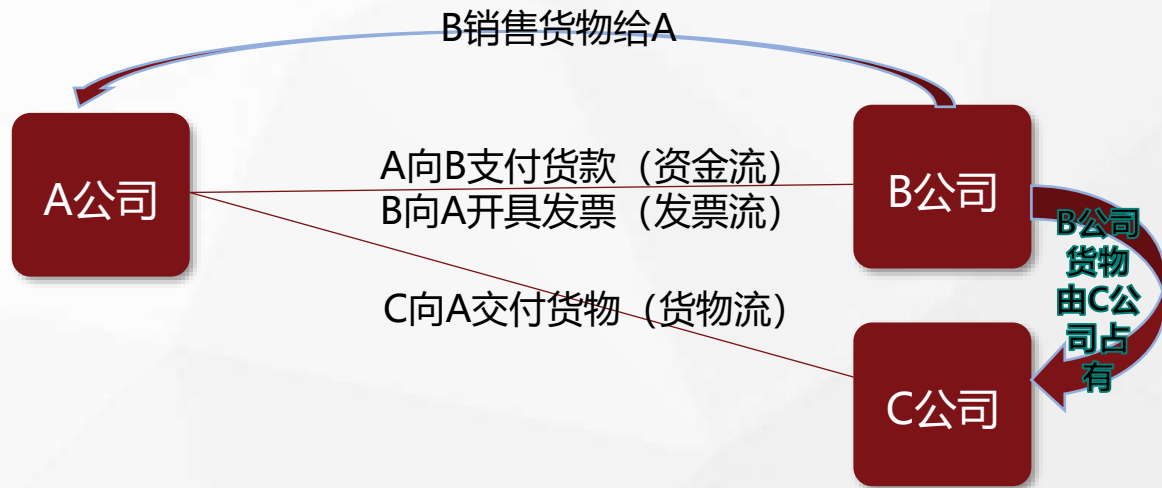
“三流不一致” 能否直接判定为虚开增值税专用发票

(1) 不符合“三流一致”是虚开行为的**常见特征**，对于识别虚开行发挥了很大的作用。但不能以三流不一致直接认定为虚开行为。》(国税发[1995] 192 号)出台时，市场经济刚刚起步，考虑到开票方与收款方高度一致，同时开票方又是货物销售方，如果“三流不一致”则不予抵扣在实践中。可以说出现的“三流-致”概念，很大程度上符合当时的商业情况。

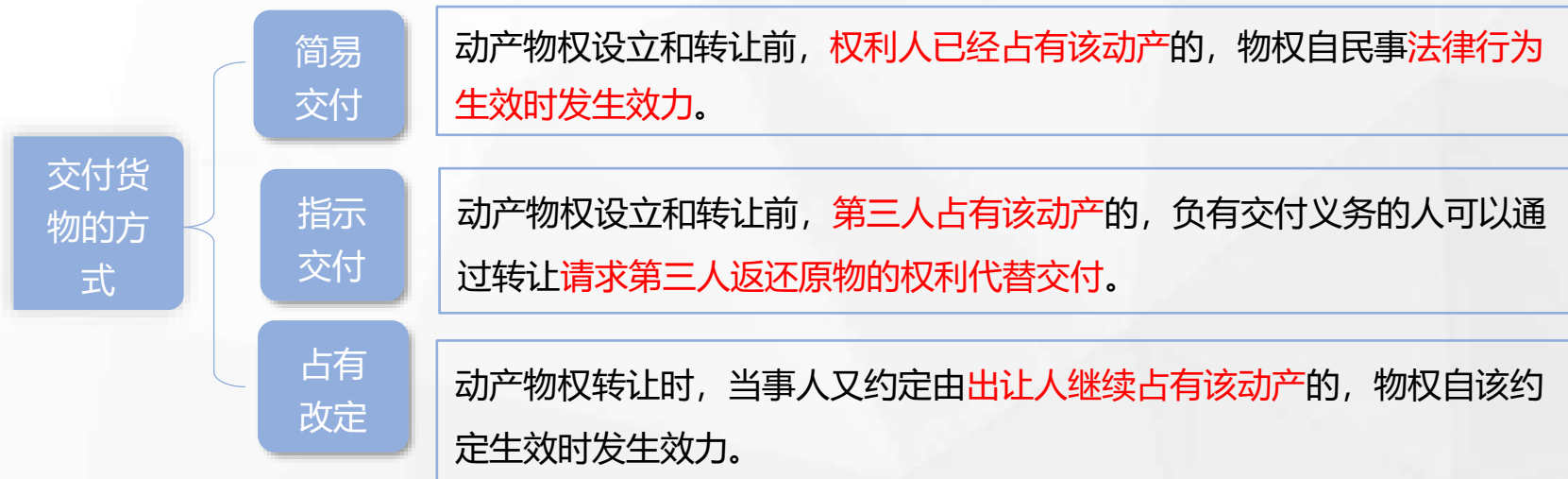
(2) “三流不一致”不能**直接等同于存在虚开行为**。“三流一致”是简单经济交易下的理想化模式。随着市场经济的不断发展，新兴交易模式日益增多，更复杂的交易模式、更高效的商品及资金流转，往往达不到理想状态下的“三流一致”，这种状况下并非虚开。相反，有些虚开行为虽符合“三流一致”的形式要求，但是本身属于虚假交易，但也属于虚开。

结论：三流不一致，不一定是虚开。虚开绝大多数“三流不一致”。





思考：假设货物交易均属正常，这种情况是否属于税法中所称的“三流不一致”，而不能抵扣进项税呢？



根据《民法典》第五百四十七条规定：债权人**转让债权**的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。

风险规避：为了避免误判，**ABC公司可以签订一个债权转让的三方协议**，将B公司的收货请求权让渡给A公司。

购销合同权利（或合同）转让协议（简易）

转让人： B（甲方） 受让人： C（乙方） 第三人： A（丙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，甲方、乙方、丙方本着平等、自愿、互惠互利的原则，就甲方与丙方×年×月×日签订的购销合同中**甲方的收货请求权**（或者全部的权利义务）**转让给乙方**事宜达成以下协议，各方共同信守。

第一条：甲方与丙方签订的上述购销合同，金额为×元，甲方为卖方（收款方），甲方该合同下的权利和义务自×年×月×日转移给C。

第二条：该合同项下违约金请求权不予转让。

第三条：丙方应按原购销合同规定，于×年×月×日前向乙方支付货款×元。乙方 银行账号为：×××

第四条：本合同自签字之日起生效，三方各执一份



三流不一致也能抵扣进项税的情形：

如：自2017年9月1日起，无运输工具承运人“自行采购并交给实际承运人使用的成品油和支付的道路、桥闸通行费”，同时符合下列条件的，其进项税额准予从销项税额中抵扣：

- (一)成品油和道路、桥、闸通行费，应用于纳税人委托实际承运人完成的运输服务；
 - (二)取得的增值税扣税凭证符合现行规定
- (国家税务总局公告2017年第30号)

在信托融资模式下项目运营方于建设期取得的增值税专用发票等，虽然产权属于信托公司，但允许按规定抵扣。——(国家税务局公告2010年第8号)

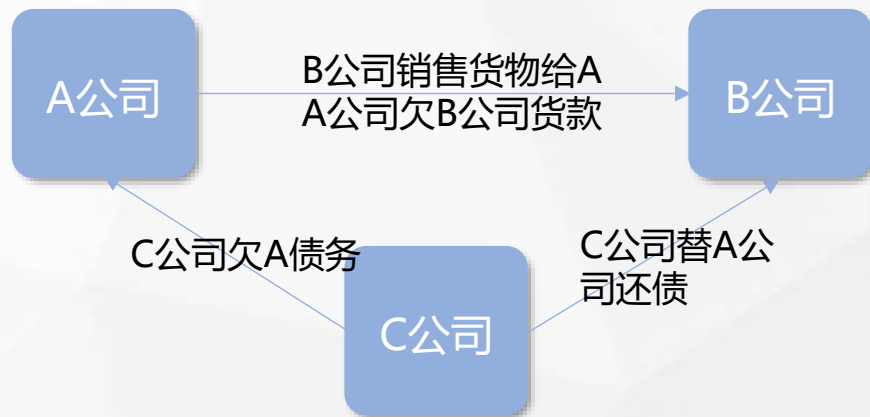
上述交易行为明显与“三流一致”要求不符，但取得的发票仍可抵扣。“三流一致”只是判定是否存在虚开的辅助证据，实际经营真实，以及发票开具与“实际经营业务情况”一致才是判定企业是否存在虚开的关键所在。



保理合同的三流不一致：

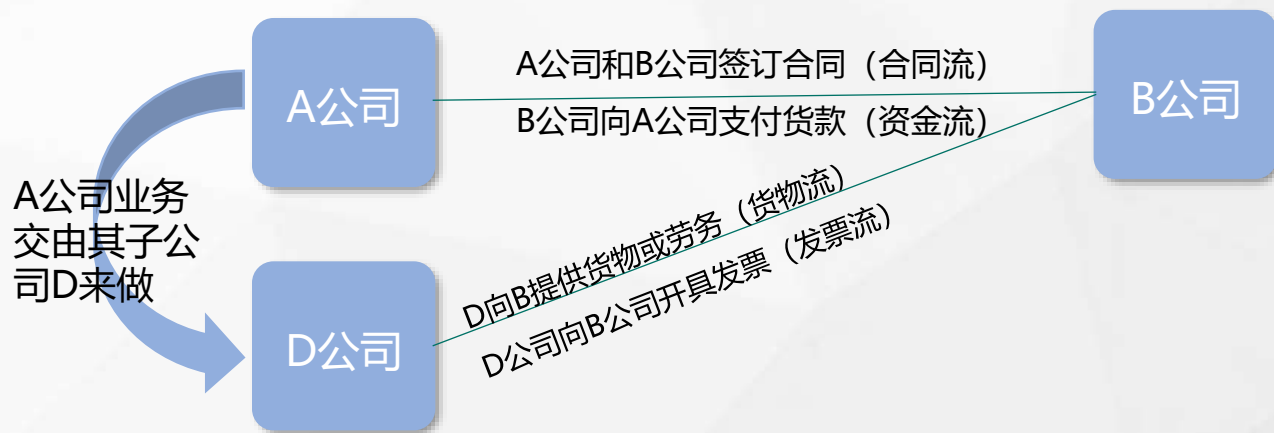
- 举例：甲公司为**债权人**，乙公司为**债务人**，甲公司2023年10月30日应收乙公司款项100万元，甲公司已确认相关收入，现甲公司急需用钱，于是和保理公司丙公司签署保理合同，将**应收账款按照90万元转让给丙公司**，属于**无追索权保理**。
- **1.甲公司涉税问题**：甲公司确认100万元收入，对于保理合同少收的10万元是冲减10万元收入，还是增加10万元财务费用？对甲公司而言，属于一项融资业务，确认的收入100万元不应调整。其少收的10万元本质上为融资费用，**属于利息性质支出**。因此，**10万元应作为财务费用**在企业所得税税前扣除，还需取得**丙公司开具的发票**作为企业所得税税前扣除凭证。
- **2.乙公司涉税问题**：对乙公司而言，则债权人由甲公司变成丙公司。发票可能是甲公司开具，且已经抵扣增值税进项税，但款项最终支付给丙公司，**是否影响其增值税进项税抵扣和企业所得税税前扣除**？
- 这种变化是债权人变更引起的，只要有相应的合同支撑，不会影响其增值税进项抵扣和企业所得税税前扣除。
- **3.丙公司涉税问题**：对丙公司而言，保理业务属于金融业务，其取得差额10万元收入实质为利息收入，应按照6%税率计算增值税，并作为企业所得税应税收入。

第三方账户支付与“三角债”的关系：



- 两个法律关系：债务转移、债权转移。
- 《民法典》第五百四十六条 转让**债权**，**未通知债务人**的，该转让**对债务人不发生效力**。债务转让，应当**经债权人同意**。不经债权人同意，无效。
- 支付款项的单位是C公司，开具抵扣凭证的单位是A公司，属于典型的“三流不一致”，不能够抵扣进项税。
- 风险规避：ABD公司三方签订委托支付合同或者是授权委托书。

业务交由第三方办理的税务风险：



属于“四流不一致”，也不能够抵扣进项税。

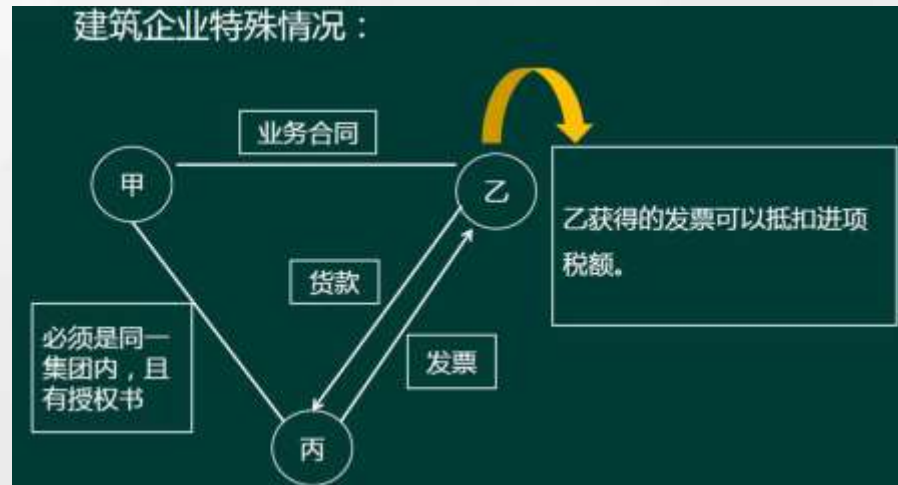
思考：如果B公司向D公司支付货款，是否能抵扣进项税？

建筑公司特殊规定：（公告 2017 年11 号）

建筑企业与发包方签订建筑合同后，以**内部授权**或者**三方协议**等方式，授权**集团内其他纳税人**（以下称“第三方”）为发包方提供建筑服务，并由**第三方直接与发包方结算工程款**的，由第三方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票，与发包方签订建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。发包方可凭实际提供建筑服务的纳税人开具的增值税专用发票抵扣进项税额。

发包方可以抵扣建筑企业**非合同签约方**增值税专用发票的条件：

1. 合同签约方的**内部授权文件**；
2. 所授权的第三方一定与建筑企业是**同一集团**（母子公司）；
3. 发包方与承包方签合同，授权的第三方提供劳务、收款并开发票。



什么是“资金回流”？资金回流与虚开增值税发票的关系：

一、什么是“资金回流”？

“资金回流”一般是指将资金从采购方对公账户转入销售方对公账户，以**证明支付款项的事实**，同时销售方在**短时间内**（通常为当天或者次日）通过其他对公账户或者个人账户将资金返还到**采购方法人代表或者利益相关人的个人账户**。

正常交易资金流动一般与发票流向相反且是**单向不可逆的**，即给付的交易资金不会回流。

虚开发票违法活动的虚构交易资金流动是**双向可逆的流动**，资金流出是构造正常资金收付假象，资金流回是确保构造资金流动的回归。



资金回流的分类

资金完全回流

闭环式资金完全回流

闭环式资金完全回流：资金回流的起点也是终点，资金在流转过程中金额不发生变化。

开路式资金完全回流

开路式资金完全回流：资金从起点开始流转，不流回终点，资金在流转过程中金额不发生变化。

资金不完全回流

资金从起点流出，资金流回起点或不流回起点，资金在流转过程中金额发生变化。



仅凭“资金回流”的证据能否直接判定为虚开增值税专用发票

思考：有资金回流能否证明纳税人实施了虚开增值税发票的行为？

在检查过程中，有部分税务机关认为依据经验，开票方会收取一定的开票费作为报酬。开票方在收取货款并扣除开票费后，把剩余款项回流至受票方的关联账户中，这样在流转过程中会出现金额减少。在与回流资金匹配发票时，选取金额相近的发票，并将“资金回流”与货款差额直接关联认为属于开票手续费，也就是“票点费”，并倒推得出“票点费”比例。

比如：货款 1000 万元，回流980 万元，认定“票点费”为 20 万元，票点为2%。

仅凭回流的资金运动表象无法形成证据闭环，不能得出企业存在虚开行为的唯一性。

此时，需要增加企业注册经营、发票开具申报、货物储运交付等证补强，与资金结算收付形成完整的证据链时，才具有真正的说服力。而是结论先行认定存在虚开，根据“资金回流”和发票金额计算比例，搜集相关证据论证其属于虚开，用结果倒推论证，形成税收执法风险。

结论：有资金回流，不一定是虚开。虚开绝大多数有资金回流。

国家税务总局泰州市税务局第二稽查局

税务处理决定书

泰税二稽处〔2023〕24号

泰州齐顺物资有限公司：(纳税人识别号：91321202MA1T8C1B8E)

我局于2022年12月8日至2023年4月6日对你单位(地址：泰州市海陵区站前路88号7幢一泰州长宏钢材物流中心内2223号)2017年11月1日至2018年12月31日涉税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

(一) 企业已处于走逃、失联状态

(二) 交易资金异常

经泰州市税务局局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明。检查人员查询了你单位2018年1月1日至2018年12月31日银行流水信息和法定代表人银行流水信息，发现你单位购销活动存在大量大额资金闪进闪出，无资金沉淀现象。

(三) 货物流异常

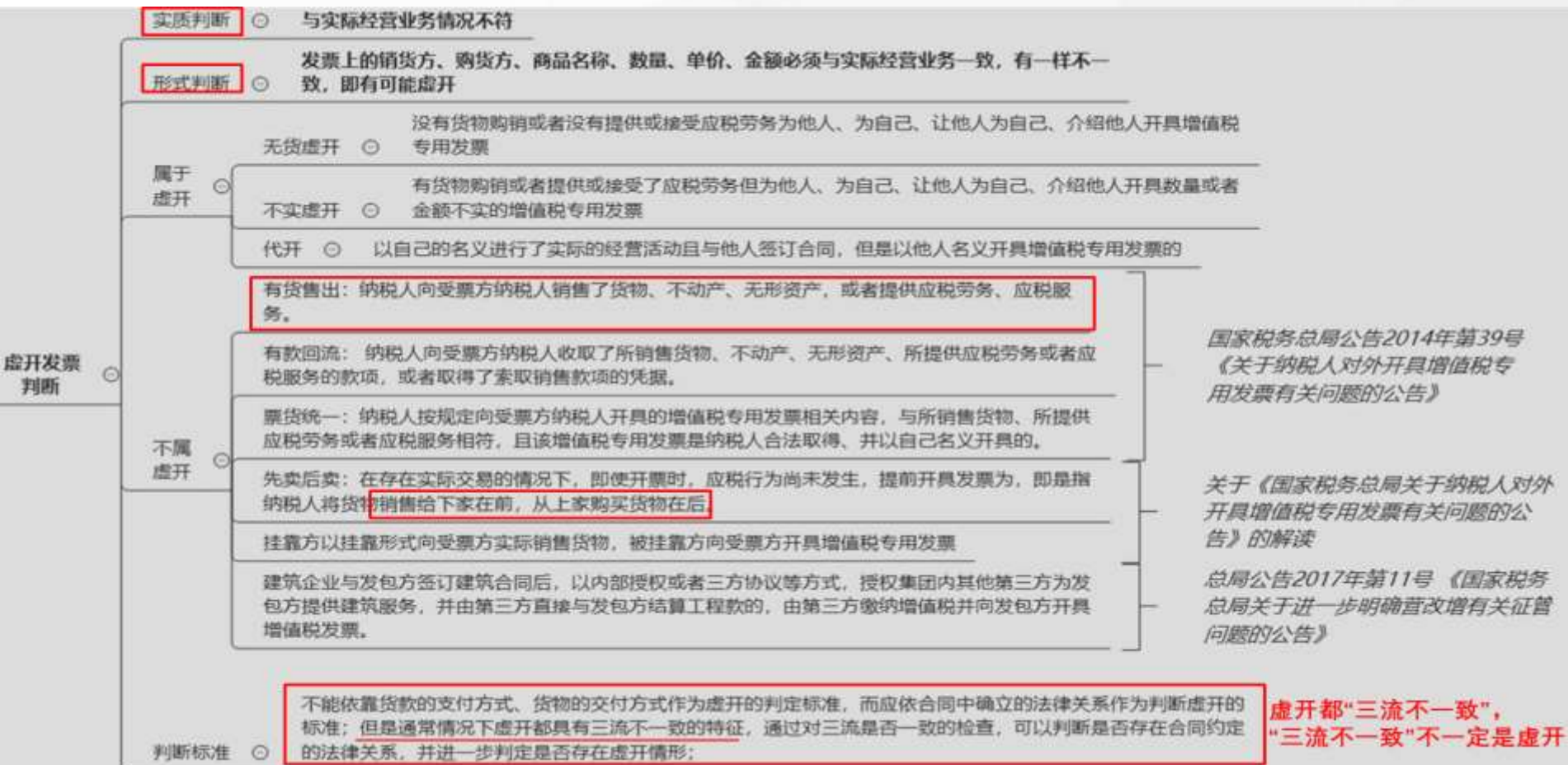
经查询数据情报管理平台，检查人员发现你单位上、下游均无运输发票，自身无运输业务，货物流异常。

该公司目前走逃失联；存在购销活动存在大量大额资金闪进闪出，无资金沉淀现象；上下游无运输发票，自身无运输业务，货物流异常；涉嫌虚开增值税专用发票。

二、处理决定及依据

(一) 按照《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令〔2010〕第587号)第二十二条“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。”之规定，认定泰州齐顺物资有限公司虚开259份增值税专用发票，开票金额22092443.02元，税额3716765.74元，

虚开发票判定的总结:



06

企业注销后的税务稽查及税案警示



企业注销后税务机关是否可以对企业进行税务检查？

根据《税务稽查案源管理办法(试行)》(税总发(2016) 71号)的规定：如果纳税人状态为**注销**的，应当作**暂存待查处理**。这里所说的“注销”，是指**工商登记的注销**。对于仅办理了税务登记注销而没有办理工商登记注销的，在法律上，该纳税人的权利义务没有消亡，是可以作**稽查立案处理**的。

两种情形

1、**可以进一步开展检查**的。注销前应当有未完成的义务(例如欠税)应当由投资人或者股东承担连带债务。因此，对注销的纳税人，有欠缴税款行为，可以由主管税务机关向连带责任人进行追缴。

2、**不可以进一步开展检查**的。则作暂存待查处理，当**条件允许**时，再做处理。



引言

企业偷、逃税款等税收违法行为被查处的时间具有一定的滞后性，所以存在公司已注销但其偷逃税款行为尚未被发现的情形。如果税务机关在企业**已完成工商注销后查实企业有税收违法行为**的，其责任承担问题应由谁负责？税务机关能否强行恢复其税务登记证，对其进行税务处理？

一、税务机关能否恢复已注销的税务登记证

（一）案件背景

丁某某于2017年11月出资设立了S公司属于一人有限责任公司，丁某某为法定代表人。该公司经营至2022年5月，在工商行政管理机关办理了注销手续（此前在主管税务机关办理了税务登记注销）。

某稽查局在对一信托投资有限公司进行查处过程中，发现S公司涉税违法线索，经调查该公司向信托公司提供中介服务，使用**其他公司领购的发票为信托投资公司开具**，对其取得的收入未申报纳税。鉴于S公司已经注销，为查处该公司的违法行为，追究其法律责任，**协调该公司注销前的主管税务机关恢复了该公司的税务登记**，于2023年3月对该公司正式立案实施稽查。



二、将已注销企业的股东移送公安机关追究刑事责任是否合法：

该案件在稽查局查处过程中，认定该公司的行为达到**逃税罪的立案追诉标准**，将该公司涉嫌**犯罪线索及相关证据移送公安机关**。公安机关对丁某某采取强制措施期间，丁某某承诺愿意缴纳税款、滞纳金及罚款，公安机关遂变更强制措施为取保候审。

此后，丁某某以其个人财产向S公司的主管税务机关C国税局缴纳了全部款项，税务机关为其出具了纳税人为S公司的完税凭证。公安机关解除对丁某某的取保候审措施。

三、移送公安机关行为是否可诉？

丁某某以**个人名义**就下列行为分别向市税务局申请行政复议：

- 1、请求确认稽查局将S公司移送公安机关的行政行为不合法；
- 2、请求确认稽查局作出的《税务行政处罚决定书》侵犯其合法权益，应予以撤销；
- 3、请求确认稽查局作出的《税务处理决定书》侵犯其合法权益，应予以撤销。



复议机关的复议决定：

对上述行政复议申请，复议机关分别作出复议决定：

1、对确认稽查局将S公司移送公安机关的行政行为不合法的复议申请，复议机关作出《不予受理行政复议申请决定书》。复议机关认为：**对于税务机关向公安机关移送涉税违法线索的行为属于行政机关之间依法履行职责的内部行为，不属于行政复议范围**，决定不予受理。

2、对请求撤销对S公司作出的《税务处理决定书》、《税务行政处罚决定书》的复议申请，复议机关认为：稽查局是**对S公司作出的具体行政行为**，**该具体行政行为并未对丁某某设定任何义务，不存在稽查局对其作出任何具体行政行为的事实**，其复议申请不符合税务行政复议的受理条件。根据《中华人民共和国行政复议法》第十七条、《税务行政复议规则》第四十五条第一款的规定，决定不予受理。



丁某某就复议机关不予受理行政复议为由提起行政诉讼

丁某某就复议机关**不受理其以个人名义提起复议申请**的决定，向法院分别提起行政诉讼：

1、丁某某观点：

(1) 对不予受理“**确认稽查局将S公司移送公安机关的行政行为不合法**”的复议决定，丁某某认为其请求属于《税务行政复议规则》规定的行政复议范围，复议机关作出的复议决定无法律依据，请求确认该决定书违法并撤销。

(2) 对不予受理“确认稽查局作出的《税务行政处罚决定书》、《税务处理决定书》侵犯其合法权益，请求撤销”的复议决定，丁某某认为，不予受理决定中认定的稽查局作出的处理、处罚决定未侵犯其个人的合法权益，违反以事实为依据原则，**对谁作出处理、处罚决定复议申请人就只能是谁的判定不合法。**



法理分析：

《民法典》第五十九条 法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人**成立时产生**，到法人**终止时消灭**。

《中华人民共和国税收征管法》第十五条规定，“企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位（以下统称从事生产、经营的纳税人）自领取营业执照之日起三十日内，持有关证件，向**税务机关申报办理税务登记**”

根据上述法律规定，**公司或说企业的纳税义务，是基于其取得民事主体资格，享有民事权利义务，进而构成纳税主体，以公司名义从事生产经营活动中而产生，以存系的公司承担纳税义务。**一旦公司按照法定程序办理了注销手续，其法人资格终止，该公司即已消亡，不再存在承担权利义务的主体。由此，对已注销的公司作出任何设定权利义务的行政行为，事实上已不存在承担的主体。



法院观点：

本案中，受理申诉的市高院作出认定：S公司已经于2022年注销，其作为责任承担主体的法律地位已经不存在。

综上所述，对于已经注销的公司作出具有权利义务内容的具体行政行为，并不符合民法确认的原则。在本案一审、二审，再审审查过程中，所有法官均对稽查局对已注销的公司作出处理提出质疑。

思考：不能恢复税务登记，对企业进行处理，能否要求股东对此承担连带责任？



“刺破公司面纱”，是指在特定的情况下，法律否定公司法人的人格独立特性，刺穿公司的外衣，从而责令特定的公司股东直接承担公司的义务和责任。

适用条件（人格混同）

- 1、公司法人设立合法且取得法人资格。
- 2、公司股东客观上滥用公司的独立人格。
- 3、股东的控制滥用行为，客观上损害了债权人的利益或社会公共利益。
- 4、股东不能为自己的利益主张否认法人人格。

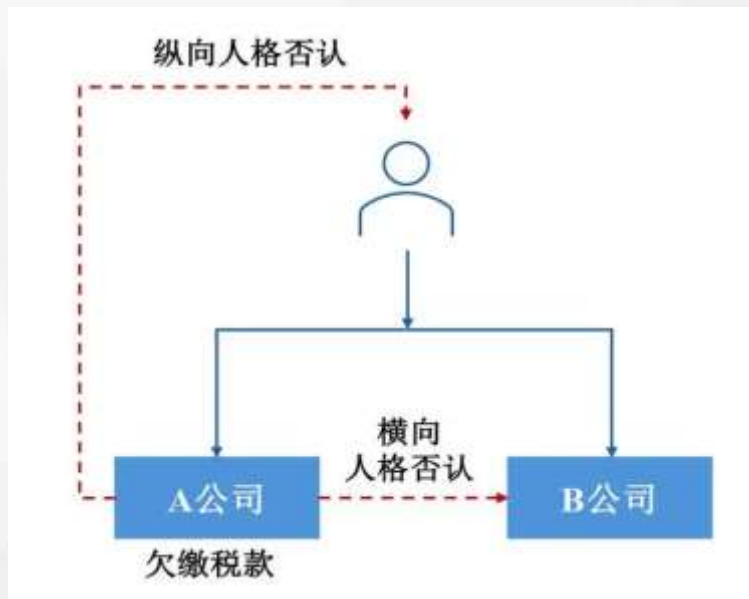
思考：1、税务机关能否启动刺破公司的面纱，向股东追缴税款？（能否适用民法的规则？）

此规定拟突破公司的法人人格制度，设定公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，即使在公司注销后也应当依法承担赔偿责任的制度，但在实践中缺乏具体认定及操作标准。



《公司法》新增了公司横向人格否认

《公司法》第二十三条第二款规定：**股东**利用其控制的**两个以上公司**实施前款规定行为的，**各公司**应当**对任一公司的债务承担连带责任**。（新增条款）



当债权人掌握公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，通过“换壳经营”的方式，逃避债务等证据时，有权依法要求股东控制的其他公司承担连带责任。

法院观点：

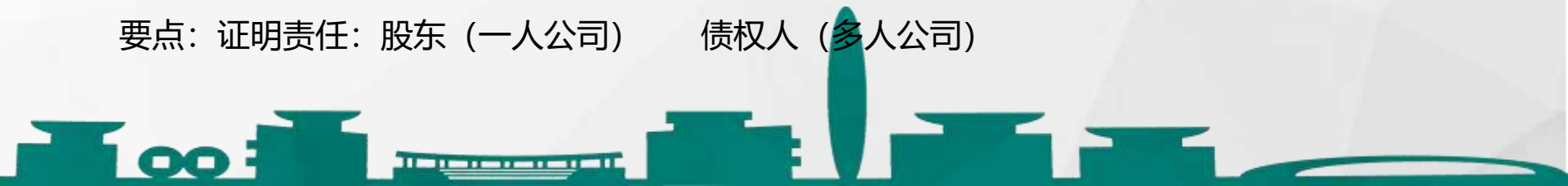
《公司法》第三条规定：公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

《公司法》第四条规定：有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

《公司法》第二十三条规定：公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三款：只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

要点：证明责任：股东（一人公司） 债权人（多人公司）



简易注销欠税由股东承担：

丁某某与国家税务总局北京市税务局稽查局税务行政复议诉讼案一审 行政判决书[(2018)京0102行初881号]

一审法院观点：本案中，十三维公司已于2012年5月16日经公司登记机关注销登记，其企业法人资格彻底消灭，作为责任承担主体的法律地位已不存在，其不应再作为行政处罚的被处罚对象。**故被诉处罚决定将十三维公司列为被处罚对象，属于缺乏相应的事实和证据支持，应当予以撤销。**

二审行政判决书[(2020)京02行终1464号]

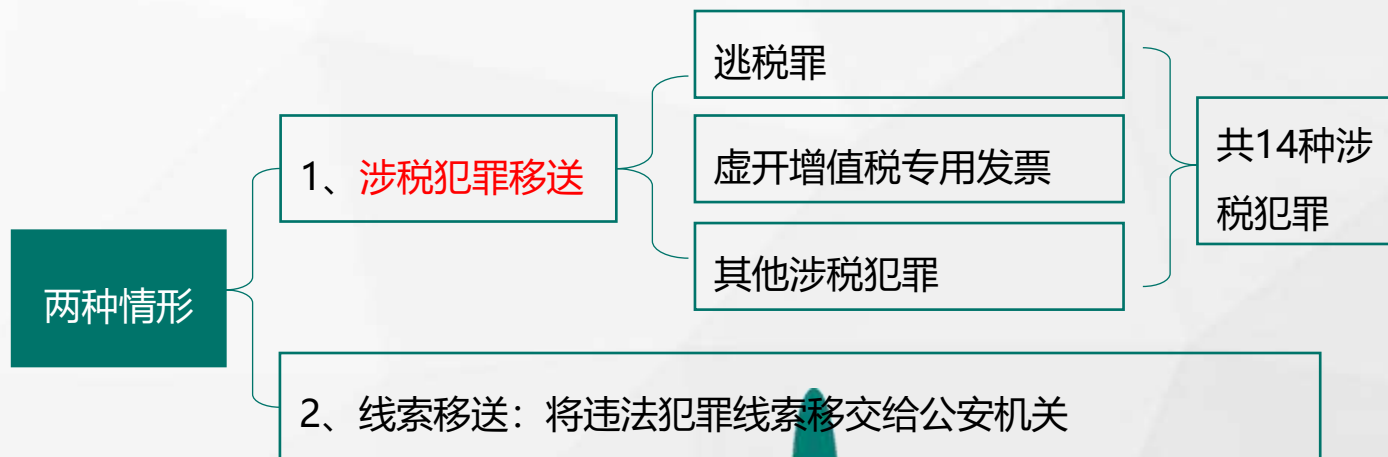
二审法院观点：十三维公司**未经依法清算**，办理法人注销登记。以丁某某作为公司唯一的股东，**应当按照上述规定对公司欠缴税款及滞纳金承担相应的法律责任**。北京税务稽查局将丁某某作为追缴税款的责任主体，并根据对某公司的查处及解缴情况，与对丁某某所作追缴处理决定进行相应的退抵，亦无不当。”

未经清算的简易注销，对已注销公司可以追缴其欠税及滞纳金，则不能对其加以处罚。



如果行为人已构成犯罪能否追究其刑事责任：

虽然对公司注销前的欠税在公司注销后进行追缴在法律上存在障碍，但其构成犯罪的刑事责任并不能免除。因此，公司在注销前的偷税行为等已构成犯罪的，应当依法移送公安机关，追究其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。



感谢聆听

